課程名稱：行政法11

00:00:06 - 00:00:09
好，大家晚安喔，那我們翻到394頁一下。

00:00:11 - 00:00:14
好，那我們簡單快速複習一下前面的東西，因為已經進入到深水區了。

00:00:14 - 00:00:19
這是處分相關的尾波，所以呢，今天就是不從定義開始畫這條線了。

00:00:22 - 00:00:24
我們就從這個瑕疵的處理。

00:00:25 - 00:00:27
那瑕疵的處理它是一個大哉問。

00:00:27 - 00:00:34
請注意它是一個意識跟公務人員考試綜合申論或那個選擇題的一個樂趣，因為瑕疵處理它超多條文的。

00:00:36 - 00:00:40
那請注意它是一個蘿蔔一個坑，而且從小到大來處理。

00:00:41 - 00:00:48
那我們上次呢，已經把小的部分，就是說什麼補正啊、轉換啊，或者是什麼這個碰到顯然錯誤，逕為更正都跟你講了。

00:00:48 - 00:00:53
然後呢，超大的瑕疵，就是重大明顯的瑕疵，我們就用111條一下去處理它。

00:00:54 - 00:00:57
那接下來呢，我們來講中間的這個所謂的廢棄。

00:00:58 - 00:01:00
那談到廢棄這件事情呢

00:01:00 - 00:01:02
我們就不得不說，這個它的一個分類。

00:01:02 - 00:01:05
就是說什麼時候要撤銷，什麼時候要廢止。

00:01:05 - 00:01:09
那我們上次有提到就是做成是違法，我們就撤銷。

00:01:10 - 00:01:14
那如果做成時它是合法的，我們之後再把它廢棄掉，這個叫廢止。

00:01:14 - 00:01:19
那昨天尾巴提到說這個撤銷的期間。

00:01:19 - 00:01:21
那這個東西啊

00:01:21 - 00:01:23
有一個讀書技巧跟大家再提醒一下。

00:01:23 - 00:01:30
就是說某一個觀念呢,如果當授課老師不分科目,他說如果說很重要,的話

00:01:30 - 00:01:32
你就要去想像一下他會怎麼考。

00:01:32 - 00:01:35
比方說這個撤銷期間很重要啊，那他會怎麼考？

00:01:35 - 00:01:42
一定就是在題目當中處分，跟就是機關想要去動它，做成事實跟想要去動它，一定會隔一個時間嘛。

00:01:42 - 00:01:45
那題目裡面一定會把那個年月日時寫出來，不然你怎麼去計算他的年月日。

00:01:47 - 00:01:49
所以呢，就要去設想這件事情。

00:01:49 - 00:01:57
所以一言以蔽之，如果在將來各科老師他如果說某個概念很重要，你就要去想說這個概念，他會用什麼故事去包裝，這超重要的，因為

00:01:58 - 00:02:00
現在的國考題

00:02:00 - 00:02:00
題目越來越長，如果我們不會，我們無法從日常去累積這種法感，你進考場的話就很吃力，或者是說你之後複習也會很吃力。

00:02:09 - 00:02:10
好，長話短說，我們來看一下期間。

00:02:11 - 00:02:13
期間的話有三個素材所組成。

00:02:13 - 00:02:14
第一個是121。

00:02:14 - 00:02:15
第二個是101。

00:02:16 - 00:02:23
第三個是這個相關的最高型的，對不起，北高高等行政法院的一個座談會的簡介。

00:02:23 - 00:02:25
我一下忘記字號了，姑且稱之為簡介。

00:02:25 - 00:02:28
為什麼這個期間由這三個素材組成呢？

00:02:28 - 00:02:29
因為121條說什麼？

00:02:30 - 00:02:32
只有這個撤銷原因起期兩年,那101說是這個確實知曉。

00:02:34 - 00:02:37
那第三個就是如果確實知曉時間拉很久呢,那你這邊到底是會不會讓撤銷權這個權利失效,會有這樣的兩說的見解。

00:02:43 - 00:02:45
所以這是最後一個讀書技巧,我們要講新進度了。

00:02:45 - 00:02:48
換句話說,你在學某一個爭點的時候,

00:02:48 - 00:02:50
它是一個Q某一個爭點,

00:02:50 - 00:02:53
那它可能同時間會有法條,然後決議,

00:02:53 - 00:02:55
甚至是學理實務的見解。

00:02:56 - 00:02:59
所以呢,這邊你一定要把相關的素材整併在同一個問題之下。

00:03:00 - 00:03:08
才會一把抓，就好像這個粽子一樣，你抓一個粽子頭，起來有很多素材，你一定要把它綁在一起記，不然東背一點西背一點就背不完的。

00:03:08 - 00:03:10
好，那我講新進度，請看黑板藍色的部分。

00:03:12 - 00:03:14
我們拉過來，因為這個線有點麻煩啊。

00:03:15 - 00:03:16
來，我們看要件。

00:03:18 - 00:03:19
撤銷是要有要件的。

00:03:19 - 00:03:22
然後它的要件寫在黑板上117條。

00:03:22 - 00:03:25
然後117條的要件呢，我這邊先開宗明義。

00:03:25 - 00:03:28
因為我們最近在改考卷，基訓班，也就是明年的你們也許會遇到。

00:03:29 - 00:03:33
那我在改基訓班考卷的時候呢，這個我看到同學犯了一個很大的基本錯誤。

00:03:33 - 00:03:35
希望你們將來不要犯。

00:03:35 - 00:03:37
127條是誰在用的？

00:03:37 - 00:03:38
是行政機關在用。

00:03:39 - 00:03:45
所以如果說一個處分違法，我們的法院，我們尊敬的法官大人，他會拿著117條說，我要來撤銷囉。

00:03:45 - 00:03:46
不會。

00:03:46 - 00:03:48
117條從頭到尾就不是給法官用的。

00:03:49 - 00:03:51
處分違法可以撤銷，它是一個法理。

00:03:51 - 00:03:55
而行政機關基於這個法理，我們還會給他一個特別的規定，這個是117條。

00:03:56 - 00:03:57
所以千萬不要去誤會。

00:03:58 - 00:03:59
來，我們看一下117條的文字喔。

00:04:01 - 00:04:02
好，其實我們剛好有寫。

00:04:02 - 00:04:06
你看一下394頁的最後一行，主要那邊開始。

00:04:07 - 00:04:11
主要這邊有程序法117條，該條規定，跳過括號，

00:04:11 - 00:04:17
違法處分與法定救濟期間經過後，原處分機關得以職權全部或一部撤銷，

00:04:17 - 00:04:18
其上級機關亦得為之。

00:04:19 - 00:04:22
好，我就問這幾行裡面的主詞有法院嗎？

00:04:22 - 00:04:25
各位大德們，你們在晚上的時候有看到這樣的法院兩個字嗎？

00:04:26 - 00:04:27
沒有嘛，嚇死了。

00:04:27 - 00:04:28
又不是什麼，好。

00:04:28 - 00:04:30
總之沒有法院這兩個字啦。

00:04:30 - 00:04:31
這個條文是給行政機關用的啊。

00:04:32 - 00:04:34
好，那我現在就要把117條拆開幾個重點，

00:04:34 - 00:04:37
你們先瞄一下下面的文字，很快給我30秒。

00:05:57 - 00:05:58
好，我們來看黑板喔。

00:05:58 - 00:06:00
這個117條呢，我們在學的時候，

00:06:00 - 00:06:01
裡面的上級機關，OK？

00:06:01 - 00:06:05
這邊的上級是用監督的意味，用監督的意味。

00:06:06 - 00:06:07
我們看文字喔，395頁。

00:06:08 - 00:06:11
395頁的部分呢，請看食物大聲說，因為這些看法都是來自於食物對這個條文的解釋。

00:06:14 - 00:06:15
所以我們素材放在這一頁，請看一下爭點。

00:06:17 - 00:06:21
主體，何謂上級機關，發文字號法務部法律字。

00:06:21 - 00:06:27
好,那這時候第二行中間,同法117條所謂上級係指對原處分具處分具有監督權限之機關,請把監督兩個字圈起來。

00:06:29 - 00:06:31
我們上課常做這種圈圈樂,為什麼?

00:06:31 - 00:06:36
主要是給你一個技巧,請你要壓縮，壓縮你所學到的東西。

00:06:36 - 00:06:40
字那麼多,你全部吃下去又不是背佛經,又不會超度你,所以

00:06:40 - 00:06:44
抓關鍵字才是小技巧,不然你那麼多是背不完的。

00:06:44 - 00:06:45
好，那我們把它唸完。

00:06:46 - 00:06:48
並不以上下隸屬關係者為限。

00:06:48 - 00:06:51
所以我們這邊的這個上級是指監督意味。

00:06:51 - 00:06:52
好，那我問你喔。

00:06:53 - 00:06:56
如果這個時候，應該不是這個時候，是當時，國考的時候。

00:06:57 - 00:07:02
在那個公務員的考試裡面，他就說某一個教育局的處分被教育部幹掉。

00:07:02 - 00:07:04
那教育部這邊算不算是這邊的上級？

00:07:05 - 00:07:08
只要那個教育部對那個教育局的一個處分有監督權限。

00:07:08 - 00:07:10
教育部就可以合法撤銷。

00:07:10 - 00:07:11
他考的是主體，這樣懂意思嗎？

00:07:12 - 00:07:14
所以我們才有必要去拆解要件跟你講。

00:07:14 - 00:07:15
好，接著講第二個。

00:07:16 - 00:07:17
第二個的話是課題。

00:07:18 - 00:07:22
我們針對違法的行政處分，做成是違法的行政處分，基本上都可以撤銷。

00:07:23 - 00:07:24
所以各位是行政機關，你看到你的處分做成是違法，你都可以撤銷。

00:07:27 - 00:07:30
而且這邊呢，確定的行政處分也可以撤，這邊跟你沒相干。

00:07:32 - 00:07:36
人民如果行政處分確定，是他不能救濟，他比較可憐。

00:07:37 - 00:07:39
他自己沒有掌握時間，但是你作為機關，撤掉沒問題啊。

00:07:42 - 00:07:44
因為反正是錯的嘛，你就樂得把它撤掉。

00:07:44 - 00:07:46
不過請看黑板喔。

00:07:47 - 00:07:48
這邊要複習一下。

00:07:48 - 00:07:49
確定的原因有三個。

00:07:50 - 00:07:51
只有一個是可以的，其他是略有爭議的。

00:07:52 - 00:07:56
也就是說確定的話，第一種是超過除權期間，這絕對沒問題。

00:07:59 - 00:08:00
第二個是

00:08:00 - 00:08:01
這個救濟到一半撤回,

00:08:02 - 00:08:03
這邊就開始產生三角關係了,

00:08:04 - 00:08:05
學說上比較少討論,

00:08:05 - 00:08:06
最後一個是最有爭議的,

00:08:06 - 00:08:07
用盡救濟途徑。

00:08:08 - 00:08:08
好,

00:08:09 - 00:08:09
我先講結論,

00:08:10 - 00:08:11
用盡救濟途徑可不可以撤銷,

00:08:12 - 00:08:12
可不可以,

00:08:13 - 00:08:14
這邊呢有這個否定說,

00:08:15 - 00:08:16
應該說有肯定說,

00:08:16 - 00:08:17
有否定說,

00:08:17 - 00:08:18
先講一下肯定說。

00:08:19 - 00:08:20
用盡救濟途徑什麼意思？

00:08:21 - 00:08:25
這個行政處分已經被歷審的法院認為說好棒棒。

00:08:26 - 00:08:26
不用撤,

00:08:26 - 00:08:28
這個叫做用盡救濟途徑嘛,

00:08:28 - 00:08:28
對不對?

00:08:29 - 00:08:33
那這時候認為說不可以撤的人就主張說,

00:08:33 - 00:08:33
對不起,

00:08:34 - 00:08:36
認為認為可以撤銷的就是說,

00:08:36 - 00:08:39
雖然法院這邊已經用盡救濟途徑,

00:08:39 - 00:08:41
認為這個處分好棒棒,

00:08:41 - 00:08:42
但是我們事後,

00:08:42 - 00:08:43
在法院事後,

00:08:43 - 00:08:44
還是覺得說這個很怪

00:08:44 - 00:08:46
我們要堅持依法行政

00:08:46 - 00:08:46
所以呢

00:08:47 - 00:08:48
就算用盡救濟途徑

00:08:48 - 00:08:48
還是可以撤

00:08:49 - 00:08:50
這是守護依法行政的角度。

00:08:51 - 00:08:52
不過這一說的看法呢，

00:08:53 - 00:08:53
請注意喔。

00:08:54 - 00:08:55
如果一個處分，

00:08:55 - 00:08:56
我用黃色。

00:08:57 - 00:08:59
如果一個處分用盡救濟途徑，

00:08:59 - 00:09:29
它會被聖光

00:09:29 - 00:09:40
加持

00:09:41 - 00:09:41
哇，

00:09:41 - 00:09:41
這麼選，

00:09:41 - 00:09:42
怎麼回事？

00:09:43 - 00:09:44
這個處分如果用盡救濟途徑,

00:09:44 - 00:09:46
它會被什麼力給包圍,

00:09:46 - 00:09:48
溫柔地包覆產生另外一種模樣,

00:09:48 - 00:09:49
這個力叫做既判力啊。

00:09:50 - 00:09:51
所以實務界就認為,

00:09:52 - 00:09:52
尤其是最高行。

00:09:53 - 00:09:53
啊,

00:09:53 - 00:09:56
老子老孃都已經用既判力認為這個處分OK了,

00:09:56 - 00:09:58
你還用這個117條把它撤銷,

00:09:58 - 00:09:59
你是在打擊我這個聖光環嗎?

00:10:00 - 00:10:01
百年前的思慮

00:10:01 - 00:10:03
好，請看黑板，他怎麼考

00:10:04 - 00:10:10
如果你在題目中看到一個違法的行政處分，他有送進去法院，而且用盡救濟途徑

00:10:10 - 00:10:14
這個時候又在問你說能不能撤銷的時候，你就要自列兩說了啦，這樣懂了嗎

00:10:15 - 00:10:19
好，那我現在呢，因為要這個告訴你考題的樣子

00:10:19 - 00:10:22
所以我現在必須翻一下頁，因為題目我們總是放後面

00:10:23 - 00:10:27
所以請跟著老師的腳步走，我們稍微翻一下後面，看看這個樣子會怎麼考

00:10:28 - 00:10:29
好，我看我看

00:10:29 - 00:10:32
一下放哪裡，有時候自己也不見得馬上記得

00:10:32 - 00:10:33
等我一下喔

00:10:36 - 00:10:36
えっと

00:10:39 - 00:10:39
好

00:10:40 - 00:10:42
我沒有放，但是有一個類似的題目

00:10:42 - 00:10:44
有一個類似的，所以我就借用這一題，等我一下

00:10:49 - 00:10:49
嗯

00:10:55 - 00:10:56
好，還真的沒有放到

00:10:56 - 00:10:58
不過沒關係，那我就先不講了

00:10:58 - 00:10:59
我們就拉回來這個部分

00:11:00 - 00:11:01
這邊我就醜一了，真是不好意思

00:11:01 - 00:11:03
可惜不能喝酒，不然就敬你一杯了

00:11:04 - 00:11:05
好，我們先不管他，我這邊忘記了

00:11:06 - 00:11:07
我們回到黑板喔

00:11:08 - 00:11:09
所以這邊不影響我們的理解

00:11:10 - 00:11:14
也就是說，如果一個違法處分在題目裡面，它是違法的

00:11:14 - 00:11:19
然後這個違法的處分在題目的故事裡面有被送進去打救濟，然後輸透了

00:11:20 - 00:11:22
然後如果有既判力產生的話

00:11:22 - 00:11:26
這樣子產生既判力後的這樣認定的處分,能不能夠事後再撤銷

00:11:27 - 00:11:28
就會有可否兩說,好,麻煩大家注意一下

00:11:29 - 00:11:29
好

00:11:30 - 00:11:31
那我就把這邊擦掉了

00:11:31 - 00:11:34
超過期限的話，你們是行政機關是可以撤的，因為這邊沒有任何既判力的問題

00:11:35 - 00:11:38
反而是這個除暴安良的問題，就反而爽了，這個這個還是可以撤，對不對

00:11:38 - 00:11:38
對不對

00:11:41 - 00:11:43
有問題的是這個用盡救濟途徑的確定

00:11:43 - 00:11:44
好，那我繼續講，請看黑板

00:11:47 - 00:11:48
第三個要件是情境

00:11:49 - 00:11:51
也就是說這個主體是對的

00:11:51 - 00:11:53
然後違法的行政處分也是對的

00:11:53 - 00:11:56
可是這個處分啊,如果發生兩種狀況是不能撤的

00:11:56 - 00:11:57
好,所以我們要

00:11:57 - 00:11:57
注意

00:11:58 - 00:11:59
第一個,我們要留意呢

00:12:00 - 00:12:04
不能在撤銷的時候對公益產生重大危害。

00:12:05 - 00:12:08
你不能因為你的撤銷對公益產生重大危害，這個是反面要件。

00:12:11 - 00:12:16
好，那這個反面要件從哪邊來的呢，請繼續看黑板，這是117條的但書的第一款。

00:12:17 - 00:12:24
好，所以簡單講，我們這些要件都是從那個法條中拆一點下來，拆那邊下來，然後放在你面前。

00:12:25 - 00:12:26
所以我們來看一下文字喔。

00:12:27 - 00:12:30
請幫我看一下你的這個第396頁。

00:12:30 - 00:12:32
頁。

00:12:32 - 00:12:32
來396頁。

00:12:33 - 00:12:38
396頁的部分呢，請看一下你的內文，先不要看框框，看內文。

00:12:39 - 00:12:43
前面談完過裁罰要件的關鍵，接著這邊可以談談撤銷的情境，就是你憑什麼可以撤。

00:12:44 - 00:12:50
好，括號一，針對輕易處分，撤銷輕易處分的時候，多數學者認為未涉人民利益。

00:12:50 - 00:12:52
所以這個時候呢，就是可以隨便撤，基本上啦。

00:12:52 - 00:12:58
除非倒數第二行，有同條但書第一款所稱撤銷對公益有重大危害。

00:12:59 - 00:13:01
所以有重大危害就不能測。

00:13:01 - 00:13:03
所以我們這邊就幫你反過來寫。

00:13:03 - 00:13:03
所以請你看一下黑板。

00:13:04 - 00:13:05
這邊只是一個小技巧而已，看到沒有。

00:13:07 - 00:13:10
但書說若有重大危害就不能測，不能測。

00:13:10 - 00:13:13
但是因為不能測是一個反面的說法嘛，人類的大腦不喜歡反面的說法。

00:13:13 - 00:13:16
所以我們把它變成正面，就是什麼情境就可以測。

00:13:19 - 00:13:21
若未對，這邊應該把它改成若未對。

00:13:24 - 00:13:26
公益產生重大危害，那你就可以測。

00:13:26 - 00:13:28
我們把它變成正面的要件。

00:13:28 - 00:13:32
OK，如果你這樣測沒有對公益產生重大危害，那就歡迎你測，這是第一個要件。

00:13:33 - 00:13:34
好，繼續看黑板。

00:13:35 - 00:13:36
第二個要件就是第二款喔。

00:13:37 - 00:13:38
所以我就不馬上再看，我們先看黑板。

00:13:39 - 00:13:40
第二個就是說不能對公益產生危害，不能。

00:13:43 - 00:13:44
你在測的時候不能破壞。

00:13:46 - 00:13:47
信賴保護。

00:13:47 - 00:13:49
這個是我們的第二款講的。

00:13:49 - 00:13:51
所以我簡稱不能破壞信保。

00:13:51 - 00:13:53
這邊我要召喚大家的回憶喔。

00:13:53 - 00:13:58
請問信賴保護它的那個成立的要件跟衡量的步驟分別有哪四個動作，這是全部這樣。

00:13:59 - 00:14:00
你

00:14:00 - 00:14:00
加起來。

00:14:00 - 00:14:01
第一個你要有信賴基礎，第二個你要有表現，第三個你的信賴是要值得保護的，第四個值得保護之餘，你要做衡量。

00:14:07 - 00:14:08
好，所以怎樣撤銷才不會破壞信賴保護呢？

00:14:11 - 00:14:14
怎樣子去撼動那個處分,處分是信賴基礎嗎？

00:14:15 - 00:14:19
怎樣子撼動這個行政處分作為信賴基礎,不會破壞信賴保護呢？

00:14:19 - 00:14:20
有兩種情形嘛。

00:14:20 - 00:14:22
第一種情形，A，就是當事人

00:14:27 - 00:14:27
不值得保護。

00:14:28 - 00:14:29
等一下把它擦掉。

00:14:30 - 00:14:30
再講一次。

00:14:31 - 00:14:34
信賴保護如果要完全通過要留下來,那這樣的一個人,他必須要信賴值得保護,對不對？

00:14:38 - 00:14:41
所以呢,如果當事人是不值得保護的呢？

00:14:42 - 00:14:45
那我們當然是可以撤的天荒地老,撤得很開心啊。

00:14:46 - 00:14:47
所以這邊請注意。

00:14:48 - 00:14:55
學117條的時候，我們在認為117條會全部該當而行使撤銷權的同時。

00:14:56 - 00:14:58
你必須搭配119條。

00:14:59 - 00:15:02
因為當我們在認定117要件有沒有踩到

00:15:02 - 00:15:03
那個所謂

00:15:04 - 00:15:06
117第二款的時候。

00:15:07 - 00:15:11
當我們在認定117第二款的時候，我們必須同時搭配119這一條，不然你是解不出來的。

00:15:13 - 00:15:18
因為119，對不起，117但書第二款，他要求我們不能破壞信賴保護。

00:15:18 - 00:15:22
其中一種不會破壞信賴保護的點就是，當時人根本就不值得保護，所以我們怎麼撤都沒關係。

00:15:24 - 00:15:25
好，到目前為止聽不懂舉手。

00:15:26 - 00:15:26
OK嗎？

00:15:26 - 00:15:27
好，我繼續喔。

00:15:27 - 00:15:28
好。

00:15:28 - 00:15:29
所以這是一個考點喔。

00:15:30 - 00:15:33
什麼情況下當事人對於這個處分的信賴是不值得保護的，這是一個考點，這是醫師的一個考點。

00:15:36 - 00:15:39
所以他會問你說下列不值得保護情形，何者正確，何者錯誤，所以這119有三個款項，請大家把它背起來，不過我們現在瞄一下講義。

00:15:45 - 00:15:46
請看一下397頁。

00:15:48 - 00:15:50
397頁，請看一下最上面的括號二。

00:15:50 - 00:15:51
針對受益處分，好，你先看內文，等下回來看閃電命中。

00:15:55 - 00:15:59
因作成受益處分往往賦予人民一定利益，若要撤銷除既有公益之衝擊外，另

00:16:00 - 00:16:02
不得不注意對人民信賴的保護。

00:16:02 - 00:16:06
若是符合法117條但書規定的情形，即不得撤銷之。

00:16:06 - 00:16:09
第一款，撤銷對公益有重大危害，這個我們剛剛講過。

00:16:09 - 00:16:15
所以今天不管你撤銷的是輕易還是受益，都不能對公益產生額外的侵害，對不對？

00:16:15 - 00:16:16
可是你看第二款。

00:16:16 - 00:16:24
受益人無信賴不值得保護之情形，而信賴受益於利益之處分，其信賴利益顯然大於撤銷所維護的公益，

00:16:24 - 00:16:25
這個時候你才可以撤。

00:16:25 - 00:16:26
所以反過來講，

00:16:27 - 00:16:29
對不起，我講反了，這時候你就不能撤。

00:16:29 - 00:16:31
因此反過來講，請看第一句話。

00:16:31 - 00:16:33
受益人無信賴不值得保護，

00:16:34 - 00:16:36
那反過來，那如果受益人有信賴不值得保護呢？

00:16:37 - 00:16:37
那可不可以撤？

00:16:38 - 00:16:38
就可以撤了。

00:16:38 - 00:16:42
好，所以這邊呢，請幫我一個忙，你看一下398頁。

00:16:43 - 00:16:44
398頁。

00:16:46 - 00:16:47
398頁的內文。

00:16:47 - 00:16:55
其次，信賴利益的取得需經過誠實信用的方式為之，才能有妥善保護的必要，是同法119條自反面規定。

00:16:56 - 00:16:58
受益人有下列各款之情形，其信賴不值得保護。

00:16:58 - 00:17:02
好，有三款，然後分別解說，而且一邊念一邊解說。

00:17:02 - 00:17:06
第一款，以詐欺、脅迫、賄賂的方法使行政機關作成處分者。

00:17:06 - 00:17:10
所以在題目中，這個很常考選擇題喔。

00:17:10 - 00:17:11
那我附帶一提，

00:17:11 - 00:17:15
公務員的申論題也很喜歡考這個條文，119。

00:17:16 - 00:17:22
所以如果在題目中看到有人是騙來的這樣的處分，騙來的處分，那不就是詐欺嗎？

00:17:22 - 00:17:25
所以對於那個處分的去留，它就不值得保護。

00:17:26 - 00:17:27
這樣子聽得懂嗎？

00:17:27 - 00:17:28
好，那再往下念。

00:17:29 - 00:17:32
第二款，對重要事項提供不正確資料。

00:17:32 - 00:17:39
這邊請注意，對重要事項提供不正確資料，是客觀描述，還是它必須要有主觀的犯意？

00:17:39 - 00:17:43
請問這一款是客觀該當就好，還是必須要有主觀犯意？

00:17:43 - 00:17:45
所以是客觀該當就好，對不對？

00:17:46 - 00:17:47
這邊完全沒有管你故意過失。

00:17:47 - 00:17:53
只要你客觀上對重要的事情沒有提供正確的資料，那這個時候你就完蛋。

00:17:53 - 00:17:56
可是注意，這邊的關鍵在於重要。

00:17:56 - 00:17:58
所以如果你對自認為未解的事情,

00:17:58 - 00:18:00
比方說你去申請

00:18:00 - 00:18:01
疫情的補助。

00:18:01 - 00:18:04
好,再講一次,比方說各位是店家,你去申請這個疫情的補助,

00:18:05 - 00:18:11
結果呢,你在生日的時候,我是說針對生日的個資,生日的個資提供錯的資料,你不想跟他講年齡,

00:18:11 - 00:18:12
這個算重要事項嗎？

00:18:13 - 00:18:15
應該不算吧，我們在疫情補助又跟生日沒關係嘛，

00:18:15 - 00:18:15
對不對？

00:18:16 - 00:18:17
所以這個就是不重要事項。

00:18:17 - 00:18:18
OK？

00:18:18 - 00:18:19
好，再來第三款，

00:18:20 - 00:18:24
明知行政處分違法，或因重大過失而不知，

00:18:24 - 00:18:27
也就是說，如果你早就知道這個處分一開始就違法了，

00:18:27 - 00:18:29
你信賴是不值得保護的，

00:18:29 - 00:18:30
那請問什麼叫重大過失？

00:18:30 - 00:18:32
請把[重大]兩個字圈起來,

00:18:32 - 00:18:33
選擇題超級愛考這個的,

00:18:34 - 00:18:35
來請接用你們民法的概念,

00:18:35 - 00:18:36
過失有幾種?

00:18:37 - 00:18:40
有抽象輕過失、具體輕過失，還有[重大]過失對不對?

00:18:40 - 00:18:43
所以他就會故意考你說這邊抽象輕過失可不可以不值得保護？

00:18:43 - 00:18:45
不行，要重大過失才不能保護。

00:18:45 - 00:18:45
懂嗎？

00:18:45 - 00:18:48
所以這個重大是一個考點。

00:18:48 - 00:18:49
重大是一個考點。

00:18:50 - 00:18:51
好,所以拉回到黑板這邊。

00:18:53 - 00:18:59
我們117條如果要全部該當,然後可以把那個處分這個送上西天的話,他必須要具備這三個要件,

00:18:59 - 00:19:02
其中第三個要件就是指說你不能夠對公益產生危害,

00:19:02 - 00:19:04
第二個,第二不能破壞信賴保護,

00:19:04 - 00:19:08
那你不能破壞信賴保護的話,根據117的但書第二款,我們有兩個情形,

00:19:08 - 00:19:15
第一種就是當事人他一開始對於這個行政處分就是不值得保護了，因為他這個有該當119的狀況。

00:19:15 - 00:19:18
所以這三款都很容易搭配選擇題或公務員的申論題。

00:19:18 - 00:19:24
所以題目中如果出現這三款的情況，你就要知道這樣的處分是不保的，因為它是不值得保護。

00:19:24 - 00:19:25
所以它遲早有一天就是不保的。

00:19:25 - 00:19:26
OK？

00:19:26 - 00:19:28
好,那繼續看黑板,第二種情況,

00:19:30 - 00:19:33
縱然就是值得保護,

00:19:34 - 00:19:38
可是我們的處分的公益必須要大於私益,

00:19:38 - 00:19:39
再講一次,

00:19:40 - 00:19:46
我們就算說，這個處分沒有該當119而值得保護。

00:19:47 - 00:19:52
可是如果撤銷的公益大於這個處分所要保護留下來的私益,那這時候我們還是可以撤。

00:19:52 - 00:19:54
我這邊都是用正面口吻。

00:19:54 - 00:19:56
然後呢,老師要提醒你哦,

00:19:56 - 00:20:00
我們的119,一般來講,多數說認為,

00:20:00 - 00:20:01
這邊是這個列舉。

00:20:01 - 00:20:03
列舉什麼意思？

00:20:03 - 00:20:04
我們以這三個為準。

00:20:04 - 00:20:06
我們不類推，我們也不怎麼樣，

00:20:06 - 00:20:07
我們就是以這三個為準，

00:20:07 - 00:20:09
只要沒有這三個都是值得保護的。

00:20:09 - 00:20:10
OK?

00:20:10 - 00:20:10
好,

00:20:11 - 00:20:12
那我記得我有寫,

00:20:13 - 00:20:14
我們來看一下,

00:20:15 - 00:20:16
欸都,好,

00:20:17 - 00:20:19
這邊你看一下我們的最後一段,

00:20:20 - 00:20:21
來398頁,

00:20:21 - 00:20:22
398頁的最後一段,

00:20:23 - 00:20:26
最後就算當事人信賴保護，也不代表處分一定不會被撤銷,

00:20:26 - 00:20:32
換句話說，如果讓這樣的處分存續，讓所表彰的信賴利益未顯然大於撤銷所欲維護的公益的話,

00:20:32 - 00:20:35
那這個處分還是要面臨這個撤銷的命運

00:20:36 - 00:20:39
（針對被撤銷的損失有合理的補償）

00:20:39 - 00:20:41
這部分詳後述說，請看一下黑板

00:20:41 - 00:20:44
也就是說，在B的這個情境

00:20:45 - 00:20:47
因為它的私益是值得保護的

00:20:48 - 00:20:51
所以我們為了公益把它撤銷掉，就可憐。

00:20:51 - 00:20:54
所以呢，我們在後面會有這個補償的條文。

00:20:54 - 00:20:56
OK，是從這邊來的。

00:20:56 - 00:20:58
起因在這邊，起火點在這裡。

00:20:59 - 00:20:59
好。

00:21:40 - 00:21:43
所以請大家縱觀來看，先不要拘泥於那個小地方。

00:21:44 - 00:21:45
我們現在在講什麼？

00:21:45 - 00:21:47
我們現在在講處分瑕疵的處理。

00:21:48 - 00:21:51
然後再講中間等級的廢棄，然後我們再講撤銷的部分。

00:21:52 - 00:21:54
然後我們現在講了哪兩大點？

00:21:54 - 00:21:56
第一個大的點是撤銷期間

00:21:56 - 00:21:57
第二個是

00:21:58 - 00:22:00
都要這樣轉來轉去，我搞還

00:22:00 - 00:22:01
我們談的都只是要件，我們談的都只是要件。

00:22:03 - 00:22:04
所以千萬不要小看這個要件。

00:22:05 - 00:22:08
雖然它很形式，就是這樣子把它拆成三個，但是喔，這個要件的部分呢在有考過，所以我們來看一下閃電命中，在前面。

00:22:15 - 00:22:16
它很無聊，但是它真的考過，你看397頁。

00:22:17 - 00:22:18
翻回來397頁。

00:22:21 - 00:22:23
好，397頁呢，請看最上面的閃電命中。

00:22:24 - 00:22:26
那個出題的地方我就不念了，我們看內文。

00:22:27 - 00:22:35
題目裡面的行政機關若要合法撤銷收費處分，就必須符合內文分析，這個內文分析就是指你剛才在黑板上看到的順序。

00:22:35 - 00:22:37
好，所以請注意聽喔。

00:22:38 - 00:22:42
當年那兩題裡面的行政機關都想要把題目裡面的行政處分拔掉。

00:22:43 - 00:22:44
可是他們會用奇怪的理由。

00:22:44 - 00:22:49
他們會說，這個處分的主人已經被起訴了，所以我們要把它處分撤銷。

00:22:50 - 00:22:55
我再問一次，你是行政機關，處分相對人被起訴了，所以你們就要把處分撤銷掉。

00:22:55 - 00:22:56
你們覺得這個處分怪怪的。

00:22:57 - 00:23:00
可是我就問，起訴，被起訴是撤銷要件嗎？

00:23:01 - 00:23:03
不是吧，我黑板上寫起訴兩個字嗎？

00:23:03 - 00:23:05
沒有啊，所以這個時候，他就在考這個概念。

00:23:05 - 00:23:09
題目裡面的主人翁，他因為奇奇怪怪的理由，處分被撤銷了。

00:23:09 - 00:23:12
可是我們現在都知道唯一金牌能夠拿來測的理由是什麼？

00:23:13 - 00:23:13
117條。

00:23:13 - 00:23:14
OK？

00:23:14 - 00:23:16
你已經正面地學到這件事情了。

00:23:16 - 00:23:21
所以題目裡面就會出一些怪怪的事由，很符合法律感情的事由，被起訴來唬弄你。

00:23:22 - 00:23:23
好。

00:23:23 - 00:23:23
所以你看一下喔。

00:23:24 - 00:23:26
你看第一行後面，閃電命中。

00:23:27 - 00:23:33
當年題目中機關就要依序操作，有處分基礎，信賴表現值得保護，並衡量撤銷公益是否大於私益。

00:23:34 - 00:23:39
因此，機關僅以處分相對人被檢舉或被起訴，就想要撤銷，其實並不合法，而不能這麼做。

00:23:40 - 00:23:42
所以呢，千萬不要小看17這一條。

00:23:42 - 00:23:43
因為聽懂很簡單。

00:23:44 - 00:23:45
但是忘掉也很快，所以請大家想辦法把它放到你腦子裡面。

00:23:48 - 00:23:48
好。

00:23:49 - 00:23:51
那我們就講完這個要件的部分了。

00:23:51 - 00:23:53
請大家幫我一個忙，請看一下399頁。

00:23:57 - 00:23:57
好。

00:23:57 - 00:23:59
399頁這邊呢，我要接著講，那因為你們

00:24:00 - 00:24:00
黑板是不夠用的，所以我這邊要擦掉了，有沒有任何人想要留念的，沒有，可以拍照，沒關係，我要開始繼續擦了，你們先看一下內文。

00:24:47 - 00:24:47
好，我們來看黑板喔。

00:24:49 - 00:24:51
這個地方呢，會是食物的攻防戰。

00:24:52 - 00:24:52
為什麼？

00:24:52 - 00:24:54
因為我們先講它的結論，效果。

00:24:55 - 00:25:00
原則上根據我們條文呢，我們把這個處分撤銷呢，是發生溯及既往效力效果。

00:25:00 - 00:25:01
畫個時間軸給你看。

00:25:01 - 00:25:05
處分的作成如果在，比方說隨便舉例，113年。

00:25:05 - 00:25:07
那這邊是給錢的處分。

00:25:07 - 00:25:10
那他一路給錢給給給給給到114年，假設給到9月。

00:25:11 - 00:25:11
好。

00:25:11 - 00:25:14
那如果在9月這邊,如果我們啟動撤銷的話。

00:25:14 - 00:25:18
請問處分存續這麼久,那他是向將來失效,還是向過去失效？

00:25:19 - 00:25:21
根據我們這邊的結論,他是向過去失效。

00:25:22 - 00:25:24
所以既然這邊的錢都沒有法律上原因。

00:25:24 - 00:25:27
這邊的錢全部都會變生成什麼東西,公法上不當得利。

00:25:29 - 00:25:33
所以這個訴及是食物的攻防戰，也會是題目裡面叫你去處理的，因為。

00:25:34 - 00:25:36
如果說這邊有符合例外的狀況。

00:25:37 - 00:25:38
就是向後失效。

00:25:38 - 00:25:39
這邊才沒有效力。

00:25:39 - 00:25:40
那這邊是有效力的，那我就問。

00:25:41 - 00:25:44
如果它例外向後失效，從這邊才沒有效的話。

00:25:44 - 00:25:45
那這邊如果還有笑，那這個錢。

00:25:46 - 00:25:47
是不是就可以保留下來？

00:25:48 - 00:25:49
所以呢。

00:25:49 - 00:25:51
故事的設計也許會是這樣的。

00:25:51 - 00:25:52
你就是那個毛甲,假設你拿錢的處分被幹掉了。

00:25:55 - 00:25:57
那你想要把過去拿的錢留下來的話。

00:25:57 - 00:25:58
你就要去爭執什麼?

00:25:58 - 00:26:00
你就要去爭執處分是向後。

00:26:00 - 00:26:01
失效了,懂嗎?

00:26:01 - 00:26:02
好，我們看一下文字喔。

00:26:02 - 00:26:03
399頁。

00:26:03 - 00:26:04
最下面括號一。

00:26:05 - 00:26:07
向後還是向前失效？

00:26:07 - 00:26:08
那這個地方呢？

00:26:08 - 00:26:10
請看一下第一點，第一行，對不起。

00:26:10 - 00:26:12
118條規定，原則溯及失效。

00:26:13 - 00:26:14
但這是重點了。

00:26:14 - 00:26:17
為維護公益或避免財產的損失。

00:26:17 - 00:26:22
所以題目中的某甲，如果要讓這個處分向後失效，然後不要讓自己的錢不見的話。

00:26:23 - 00:26:25
你就要主張這樣的損失很大。

00:26:25 - 00:26:26
所以呢，請看一下黑板。

00:26:27 - 00:26:28
過去還真的有類似的案例。

00:26:28 - 00:26:30
當然年份是不要管它。

00:26:30 - 00:26:32
請不要管年份，請繼續看黑板。

00:26:32 - 00:26:35
過去真的有一個某甲在某一年拿到了錢。

00:26:35 - 00:26:37
然後他在未來被撤銷掉。

00:26:37 - 00:26:39
所以他主張這個錢不想還回去。

00:26:39 - 00:26:45
他就要主張說這筆錢好大，我還不回去啊，我是一個退休老人啊，不要逼我啊，我要跳樓給你看啊。

00:26:45 - 00:26:47
所以這邊呢，就是財產上的損失。

00:26:47 - 00:26:48
因此就不用還。

00:26:49 - 00:26:51
當然我已經簡化很多脈絡了。

00:26:51 - 00:26:53
但這只是一個方便吸收。

00:26:53 - 00:26:54
你看一下400頁，故事在這裡。

00:26:56 - 00:26:57
400頁，你看一下食物大人說。

00:26:58 - 00:26:59
食物大人說，請看一下第一行。

00:27:00 - 00:27:04
針對受益處分的撤銷如何衡量公司

00:27:04 - 00:27:05
是否要另訂失效。

00:27:05 - 00:27:06
注意另訂失效。

00:27:06 - 00:27:07
你有沒有聽懂？

00:27:07 - 00:27:08
另訂失效。

00:27:08 - 00:27:08
戰場。

00:27:08 - 00:27:11
所以這個時候呢，請看一下你的出體字的第二部分。

00:27:12 - 00:27:13
第一部分等下再念。

00:27:13 - 00:27:14
你看第二部分。

00:27:14 - 00:27:16
原處分變更就是撤銷，至原告要退還559140元。

00:27:20 - 00:27:24
跳過括號，足使其短少可供生活一年之可支配所得。

00:27:24 - 00:27:26
對於原告生活影響至鉅。

00:27:26 - 00:27:26
什麼意思？

00:27:27 - 00:27:30
他撤銷了，所以他會讓他的50幾萬的財產這樣的損失非常巨大。

00:27:32 - 00:27:33
這是法院認為嘛,對不對?

00:27:34 - 00:27:36
所以這個時候請看第一部分底線。

00:27:36 - 00:27:37
粗體字,原告,原告。

00:27:38 - 00:27:39
原告已有強烈信賴。

00:27:40 - 00:27:42
其撤銷對原告權益危害十分巨大。

00:27:42 - 00:27:44
解釋上應加強信賴保護原則。

00:27:45 - 00:27:48
而被告訴未能兼顧失效退撫基金的收益。

00:27:48 - 00:27:52
非不得依程序法118條規定時撤銷的96年處分，不溯及既往效力。

00:27:52 - 00:27:54
而另定期日生效力。

00:27:54 - 00:27:55
所以各位。

00:27:55 - 00:27:56
這邊也會是一個戰場啊。

00:27:56 - 00:27:57
如何讓拿到錢的人

00:27:58 - 00:28:00
不要失去那筆錢。

00:28:00 - 00:28:01
不要變成不當得利，

00:28:01 - 00:28:05
我們要爭執的就是處分的效力的這個將來還是涉及。

00:28:05 - 00:28:06
這樣聽懂問題了嗎？

00:28:06 - 00:28:07
好,

00:28:07 - 00:28:09
那我們來看一下黑板喔。

00:28:09 - 00:28:10
所以這個效果部分講完了。

00:28:11 - 00:28:13
原則速記，例外向後。

00:28:13 - 00:28:17
卡在就是說會不會訴及而產生對相對人的影響,

00:28:17 - 00:28:18
主要在這邊。

00:28:18 - 00:28:20
好，那我們繼續看黑板，善後。

00:28:20 - 00:28:24
善後的話很簡單，有三個，所以我就用黑板直接講，邊邊畫邊講。

00:28:25 - 00:28:27
第一個的話就是，你要返還物品。

00:28:27 - 00:28:28
為什麼？

00:28:28 - 00:28:32
因為如果我拿處分給你，我可能會隨著處分，有一些物品。

00:28:33 - 00:28:35
所以當處分撤銷之後，這個物品就要返還。

00:28:36 - 00:28:41
這個物品返還不涉及到等一下講的重點，也就是另外的不當得利。

00:28:41 - 00:28:43
不涉及，這邊是處分所延伸的一些小物品。

00:28:43 - 00:28:46
比方說什麼證書之類的，這是130條。

00:28:46 - 00:28:47
好。

00:28:47 - 00:28:50
第二個的話才會去討論到不當得利的處理。

00:28:50 - 00:28:54
不當得利的處理呢，這邊是127條。

00:28:54 - 00:28:58
接著第三個，我是概括先講完，就是補償。

00:28:59 - 00:29:40
好，聰明的各位，

00:29:40 - 00:29:45
為什麼撤完之後，我們在善後的這個時間點會有補償的問題？

00:29:45 - 00:29:46
為什麼？

00:29:46 - 00:29:47
這邊答得出來嗎？

00:29:47 - 00:29:48
我們剛才有跟各位分享。

00:29:49 - 00:29:52
因為在要件的部分，有的人是值得保護，

00:29:52 - 00:29:55
但他輸給公益，所以他是一個犧牲，

00:29:55 - 00:29:59
犧牲的話，在後面善後的時候，就要還給人家一點點清白，

00:30:00 - 00:30:00
三。

00:30:01 - 00:30:02
三的話是補償。

00:30:02 - 00:30:03
再請教一次，

00:30:03 - 00:30:04
這邊為什麼會有補償？

00:30:04 - 00:30:06
因為有人是值得保護，

00:30:06 - 00:30:07
但輸給公益，

00:30:07 - 00:30:08
很可憐。

00:30:08 - 00:30:09
所以我們要補償他。

00:30:09 - 00:30:10
所以繼續看黑板。

00:30:11 - 00:30:12
我們這邊補償呢,會有三個重點。

00:30:13 - 00:30:15
第一個就是它的這個期間,

00:30:15 - 00:30:16
請求期間啦。

00:30:16 - 00:30:17
請求期間。

00:30:18 - 00:30:20
第二個就是它的金額,

00:30:21 - 00:30:22
你要要到什麼程度,

00:30:22 - 00:30:24
就是法律有規定啊。

00:30:24 - 00:30:26
第三個,如果錢要不到的話,

00:30:26 - 00:30:27
你要找什麼救濟途徑？

00:30:28 - 00:30:30
我們立法者有把它法定下來。

00:30:30 - 00:30:31
好，那我們直接講黑板。

00:30:32 - 00:30:33
期間的話，就是法律有規定，

00:30:33 - 00:30:37
它就是有一個一個年份，幾年到幾年這樣子。

00:30:37 - 00:30:38
待會直接看條。

00:30:38 - 00:30:40
金額的話，這邊請注意，

00:30:40 - 00:30:42
假設你原本拿的是100萬，

00:30:42 - 00:30:45
那你補償金額可以補到100萬嗎？

00:30:46 - 00:30:46
當然不行啊。

00:30:46 - 00:30:48
不然幹嘛撤銷，神經病啊。

00:30:48 - 00:30:50
這個撤掉100萬再給你100萬。

00:30:50 - 00:30:51
這製造那個GPT嗎？

00:30:51 - 00:30:52
不是嘛。

00:30:52 - 00:30:55
所以這邊補償當然不會到金額。

00:30:55 - 00:30:56
所以法條寫的是合理。

00:30:56 - 00:30:57
要給予合理的補償，

00:30:58 - 00:30:59
而不會達到原始的金額，

00:30:59 - 00:31:23
不然幹嘛撤銷，

00:31:23 - 00:31:41
浪費人生。

00:31:41 - 00:31:43
第三個救濟啊。

00:31:43 - 00:31:43
我們還沒有講,

00:31:43 - 00:31:45
但是你用膝蓋想也知道,

00:31:45 - 00:31:47
請問你要求的標的是什麼?

00:31:47 - 00:31:48
補償金。

00:31:48 - 00:31:51
所以補償的話,你當然是用一個可以去要錢的訴訟,

00:31:51 - 00:31:53
我們在法律上叫給付訴訟。

00:31:53 - 00:31:54
好，我們來看講義。

00:31:56 - 00:31:58
請看一下，

00:31:58 - 00:32:00
你的403頁。

00:32:00 - 00:32:01
我們的第二個重點，

00:32:01 - 00:32:02
就是救濟方式。

00:32:02 - 00:32:02
再來，

00:32:02 - 00:32:04
請注意第三行的請求權時效，

00:32:04 - 00:32:06
1121第二項規定，

00:32:06 - 00:32:07
細緻告知時期。

00:32:07 - 00:32:08
兩年間不行使,

00:32:09 - 00:32:11
到撤銷時逾五年者亦同。

00:32:11 - 00:32:11
好,

00:32:11 - 00:32:12
那這個都很簡單。

00:32:13 - 00:32:13
好,

00:32:13 - 00:32:14
雖然簡單歸簡單，

00:32:14 - 00:32:15
稍微提醒一下。

00:32:16 - 00:32:17
黑板上的

00:32:17 - 00:32:19
請求權時效的部分，

00:32:19 - 00:32:21
這種什麼兩年啊！

00:32:21 - 00:32:21
五年啊,

00:32:22 - 00:32:25
只要在法條規定裡面,

00:32:25 - 00:32:26
有數字的部分,

00:32:26 - 00:32:28
請大家自己克漏字把它挖空,

00:32:28 - 00:32:31
因為不管是醫師還是公務員選擇題,

00:32:31 - 00:32:33
都很喜歡考這種東西，

00:32:33 - 00:32:34
因為這種東西啊，

00:32:34 - 00:32:35
既可以塞版面，

00:32:35 - 00:32:36
我是說題目的版面，

00:32:37 - 00:32:38
又不會有錯誤。

00:32:38 - 00:32:39
出題的就爽啊。

00:32:40 - 00:32:40
所以這邊呢，

00:32:40 - 00:32:41
有挖空的部分，

00:32:41 - 00:32:42
麻煩你自己填空，

00:32:42 - 00:32:44
那這個技術性的活，

00:32:44 - 00:32:45
麻煩大家回去自己下點苦工。

00:32:46 - 00:32:46
好,

00:32:46 - 00:32:47
那我這邊提醒一下,

00:32:48 - 00:32:49
我們在善後的部分,

00:32:49 - 00:32:50
一個是130條的,

00:32:51 - 00:32:52
所謂的返還物品,

00:32:52 - 00:32:53
一個是120條的補償,

00:32:54 - 00:32:54
這邊講完了,

00:32:55 - 00:32:56
所以我現在要來聚焦在不當得利。

00:32:57 - 00:32:57
好,

00:32:57 - 00:32:58
那我接著用黑板講，

00:32:58 - 00:32:59
待會再帶你看講義。

00:33:00 - 00:33:01
這個不當得利是怎麼產生的？

00:33:02 - 00:33:02
來，

00:33:02 - 00:33:03
我們借用一下民法上的概念。

00:33:04 - 00:33:05
請問各位大德,

00:33:05 - 00:33:06
民法上的不當得利是什麼要件?

00:33:07 - 00:33:08
無法律上的原因而受有利益嘛,

00:33:08 - 00:33:09
對不對?

00:33:09 - 00:33:11
所以你因為處分拿到利益是一回事,

00:33:12 - 00:33:14
那為什麼這個利益瞬間就無法實現原因呢?

00:33:14 - 00:33:15
因為處分被撤銷了嘛。

00:33:16 - 00:33:16
好,

00:33:16 - 00:33:17
所以這邊就會有不當得利啊。

00:33:18 - 00:33:18
好,

00:33:18 - 00:33:19
那我就拆解。

00:33:20 - 00:33:21
127條的第一項，

00:33:22 - 00:33:24
是告訴你這件事怎麼成立的。

00:33:25 - 00:33:25
好，

00:33:25 - 00:33:27
那我先附帶一提喔。

00:33:28 - 00:33:29
這個不當得利的成立,

00:33:30 - 00:33:31
它的重點就是在無法上訴原因,

00:33:31 - 00:33:32
對不對?

00:33:33 - 00:33:33
那無法上訴原因呢,

00:33:34 - 00:33:36
這個127第一項呢是三鐵共構,

00:33:37 - 00:33:38
為什麼我講三鐵共構？

00:33:38 - 00:33:40
三鐵共構在臺北市哪三鐵？

00:33:40 - 00:33:41
臺鐵、高鐵、捷運嘛。

00:33:42 - 00:33:43
那這邊的成立也是三鐵共構。

00:33:44 - 00:33:46
廢棄如果是速及廢棄，

00:33:46 - 00:33:47
這邊會例外速記廢棄。

00:33:48 - 00:33:50
那撤銷的訴記是一回事,

00:33:50 - 00:33:50
還有,

00:33:51 - 00:33:51
如果是解除條件呢?

00:33:52 - 00:33:53
所以這邊會三鐵共構,

00:33:53 - 00:33:55
如果各種原因處分就是速記失效,

00:33:56 - 00:33:57
各種原因處分速記失效,

00:33:57 - 00:34:00
都會共同用127條來成立。

00:34:00 - 00:34:01
不當得利

00:34:01 - 00:34:01
OK

00:34:01 - 00:34:04
好

00:34:04 - 00:34:06
我們這邊呢借用一下你的法條

00:34:06 - 00:34:08
你先看一下127條第一項

00:34:08 - 00:34:09
拿起你的法條

00:34:09 - 00:34:10
因為翻課本太麻煩了

00:34:10 - 00:34:11
我們看法條比較乾淨

00:34:12 - 00:34:13
順便跟大家做好朋友

00:34:14 - 00:34:16
因為進考場就是要看這種訴法條

00:34:16 - 00:34:16
好

00:34:16 - 00:34:17
來

00:34:17 - 00:34:19
127條我們現在唸第一項

00:34:20 - 00:34:21
我們來閱讀為什麼三鐵共構

00:34:21 - 00:34:22
請看第一項

00:34:22 - 00:34:30
受益力一次處分，其內容係提供一次連續金錢或可分物者，經撤銷、廢止或條件成就而溯及失效

00:34:30 - 00:34:30
停

00:34:30 - 00:34:34
這邊之所以產生不當得利，就是因為它三鐵共構，哪三種原因？

00:34:34 - 00:34:35
撤銷失效

00:34:36 - 00:34:38
廢止而溯及失效，還有其他原因而溯及失效

00:34:40 - 00:34:42
不過其他原因為什麼會溯及失效呢？

00:34:42 - 00:34:43
因為解除條件啊

00:34:43 - 00:34:45
這邊一定要能夠聯想喔

00:34:46 - 00:34:50
好，這邊有個技巧就是，大家看法條不能夠只是看過去

00:34:50 - 00:34:55
一定要把每個字都能夠聯想到具體的例子，才能夠算是自己有看懂

00:34:55 - 00:34:57
你一定要給自己這個壓力

00:34:57 - 00:35:00
好，那這邊的其他原因，比方說就是解除條件

00:35:00 - 00:35:00
所以唸完

00:35:01 - 00:35:04
受益人應返還該處分所受領之給付

00:35:04 - 00:35:05
為什麼這個給付要返還

00:35:05 - 00:35:06
因為他是不當得利

00:35:06 - 00:35:07
有沒有人聽不懂的

00:35:07 - 00:35:07
這樣可以吧

00:35:07 - 00:35:08
好

00:35:08 - 00:35:09
所以我們回到黑板

00:35:10 - 00:35:13
因此這邊為什麼會成立不當得利

00:35:13 - 00:35:14
在我們的這個黑板

00:35:14 - 00:35:15
因為我們把127條處分撤掉了

00:35:18 - 00:35:21
所以這邊的受益就會因為撤銷而成立不當得利

00:35:21 - 00:35:22
三鐵其中一項

00:35:22 - 00:35:22
這樣可以喔

00:35:22 - 00:35:23
好，那我繼續講

00:35:24 - 00:35:24
那

00:35:25 - 00:35:26
第二項就接著規定

00:35:26 - 00:35:28
既然是不當得利的話

00:35:29 - 00:35:30
那我們就

00:35:30 - 00:35:32
就準用民法的不當得利

00:35:32 - 00:35:33
這樣才能夠因為這個相關的問題

00:35:35 - 00:35:36
有規定可以解決

00:35:37 - 00:35:38
不過這也是這個

00:35:39 - 00:35:40
申論題的考點的來源喔

00:35:40 - 00:35:41
我這邊講很慢喔

00:35:41 - 00:35:43
歷屆講最慢的一次

00:35:44 - 00:35:45
因為這邊是在處理不當得利的時候

00:35:47 - 00:35:48
準用民法規定

00:35:48 - 00:35:50
所以考題就從這邊出現

00:35:51 - 00:35:52
那我先講一下

00:35:53 - 00:35:54
第一個

00:35:54 - 00:35:56
有關於不當得利之請求返還的課題

00:35:57 - 00:35:58
在準用民法之後

00:35:59 - 00:36:00
課題產生

00:36:00 - 00:36:01
的一個爭議。

00:36:01 - 00:36:02
我請問大家,

00:36:02 - 00:36:04
我們在學民法不當得利的時候,

00:36:04 - 00:36:06
要求不當得利可不可以去要利息?

00:36:07 - 00:36:08
這邊當然略有爭議嘛,

00:36:08 - 00:36:11
但是民法專家的事,

00:36:11 - 00:36:12
但是我想講的東西就是，

00:36:13 - 00:36:17
準用之後我們的公法上的不當得利也會有利息的一個討論。

00:36:17 - 00:36:18
所以先講結論，

00:36:18 - 00:36:22
實務界認為我們的課題不應該包含利息，

00:36:22 - 00:36:23
這邊有實務見解。

00:36:23 - 00:36:24
好，那我們累積兩個了。

00:36:24 - 00:36:26
所以我想要帶你看一下講義。

00:36:27 - 00:36:29
請幫我翻回去一下下。

00:36:30 - 00:36:31
來，請看401頁。

00:36:33 - 00:36:36
401頁麻煩看中間的阿拉伯數字。

00:36:36 - 00:36:37
對不起，白色圈圈二。

00:36:37 - 00:36:39
好，不當得利的返還。

00:36:39 - 00:36:39
好，

00:36:40 - 00:36:41
所以請看一下問題引導，

00:36:42 - 00:36:42
我們要有耐心喔！

00:36:42 - 00:36:43
來，

00:36:43 - 00:36:46
臺北市政府因低收入戶核列等級錯誤，

00:36:47 - 00:36:49
導致當事人溢領之情形，

00:36:49 - 00:36:51
應如何追繳其金額？

00:36:51 - 00:36:52
我就問，

00:36:52 - 00:36:56
這兩行哪邊等於在講撤銷？

00:36:56 - 00:36:58
哪邊在講不當得利的返還？

00:36:59 - 00:37:17
我請大家閱讀

00:37:17 - 00:37:41
不是念好玩的喔！

00:37:42 - 00:37:45
這個是很經典的食物界考題。

00:37:46 - 00:37:47
我跟各位報告一下，

00:37:47 - 00:37:48
這種考法,

00:37:48 - 00:37:49
我們不管包裝喔,

00:37:49 - 00:37:53
今天到底是老人還是身心障礙者還是小孩,

00:37:53 - 00:37:56
只要是給錢，然後又要回來這個考點,

00:37:56 - 00:37:59
幾乎每一年公務人員考試都會出現。

00:38:00 - 00:38:02
事後溢領，或者是一開始就給錯錢了，所以他溢領嘛。

00:38:04 - 00:38:05
好，那你再看第二行。

00:38:06 - 00:38:08
應如何追繳，請把追繳圈起來。

00:38:09 - 00:38:12
追繳圈起來之後呢，你寫上這兩個字：撤。

00:38:14 - 00:38:15
加，不，為什麼？

00:38:16 - 00:38:20
因為我們講追繳，看起來好像是討錢對不對？

00:38:20 - 00:38:21
但是請注意喔。

00:38:22 - 00:38:23
如果我給你一個處分。

00:38:24 - 00:38:25
然後我又跟你說我要追繳。

00:38:26 - 00:38:28
那你就想說我憑什麼跟你要錢。

00:38:29 - 00:38:31
其實這個追繳就是一個…

00:38:31 - 00:38:31
默示的意思表示…

00:38:31 - 00:38:32
默示什麼？

00:38:32 - 00:38:35
默示我已經做撤銷，同時再跟你要錢了，這樣聽懂嗎？

00:38:36 - 00:38:37
好。

00:38:37 - 00:38:40
所以呢,這邊追繳其實隱含著兩個以上的動作。

00:38:41 - 00:38:44
一個是撤銷,一個是不當得利要求的返還。

00:38:45 - 00:38:45
這樣懂了嗎?

00:38:45 - 00:38:46
所以再看一次第二行。

00:38:47 - 00:38:49
我們追繳這個金額其實就是在幹嘛?

00:38:50 - 00:38:54
以不當得利請求權的角度去催繳這筆錢。

00:38:55 - 00:38:56
各位大德們聽懂了嗎？

00:38:57 - 00:38:57
好。

00:38:57 - 00:38:58
那我回到黑板喔。

00:38:59 - 00:39:06
所以這時候我們就會有成立不當得利的檢驗跟這個去準用民法之後去討利息與否的爭論。

00:39:06 - 00:39:07
那我們看講義，請看括號一。

00:39:09 - 00:39:11
首先所取不當得利，用什麼法條當依據？

00:39:11 - 00:39:17
受領一次處分，其內容若為提供一次或連續金錢可分物者，其撤銷後的處理依127條，這是第一項。

00:39:17 - 00:39:17
好。

00:39:18 - 00:39:18
那。

00:39:19 - 00:39:24
往下念，受人應返還處分所受領之給付，其返還範圍準用民法的不當得利。

00:39:25 - 00:39:25
好。

00:39:25 - 00:39:25
不過，

00:39:26 - 00:39:29
既為準用，仍應注意與行政法事件的相容性。

00:39:29 - 00:39:30
所以這邊我們放慢動作。

00:39:31 - 00:39:32
他雖然說準用民法，但是。

00:39:33 - 00:39:38
準用的意思就是，可以用的我就準，那不可以用我就不準，這個是準用的奧妙。

00:39:39 - 00:39:42
所以喔，我們的，你稍微再看一次黑板，好，不好意思喔。

00:39:43 - 00:39:50
課題的部分，我們在民法的條文有約略提到一些利息的一個情況，但是呢，公法世界就排斥這個狀況。

00:39:50 - 00:39:52
因為是不相容於公法。

00:39:52 - 00:39:55
所以等一下觀戰重點就是，為什麼不相容於公法？

00:39:55 - 00:39:56
這樣可以嗎？

00:39:56 - 00:39:56
好。

00:39:57 - 00:39:59
那我們先看一下喔。

00:40:00 - 00:40:00
你的402頁。

00:40:01 - 00:40:03
課題的部分在

00:40:03 - 00:40:04
402頁，我們先講這個。

00:40:06 - 00:40:07
請看402頁的（三）。

00:40:08 - 00:40:09
（三）

00:40:10 - 00:40:17
如果要還的話，是否該準用民法182第二項，在返還的時候，這個附加利息。

00:40:17 - 00:40:20
請各位同學幫個忙翻到前一頁，因為我們助教有放182。

00:40:21 - 00:40:22
我們來念一下助角，請看注437。

00:40:24 - 00:40:25
注437，第一個，182條規定

00:40:27 - 00:40:32
不當得利受領人不知無法上原因而受領利益

00:40:32 - 00:40:32
與

00:40:32 - 00:40:38
不曾存在的無負返還的責任，第二項，於受領時知無法上原因或之後知者，應將其受領之利益或無法上原因所現存之利益附加利息。

00:40:38 - 00:40:43
所以民法的條文有涉及到利息的返還。

00:40:43 - 00:40:46
可是我們公法的追討，可以準用這個討利息嗎？

00:40:47 - 00:40:47
先講結論。

00:40:48 - 00:40:48
不相容。

00:40:48 - 00:40:49
不相容。

00:40:49 - 00:40:51
所以你回到你的402頁，來，402頁。

00:40:54 - 00:40:56
402頁再看一次括號三。

00:40:56 - 00:41:01
如果要還的話，是否該準用182第二項在返還過程

00:41:01 - 00:41:02
得利時附加利息，這邊眾說紛紜。

00:41:02 - 00:41:02
好

00:41:02 - 00:41:04
那我就直接帶看講義喔。

00:41:04 - 00:41:05
一邊用耳朵聽喔。

00:41:06 - 00:41:07
這邊是兩說。

00:41:08 - 00:41:10
而且這是食物見解的轉變。

00:41:11 - 00:41:11
好

00:41:11 - 00:41:14
這個食物見解是我這去年還是今年才看到的,所以算是一個轉彎了。

00:41:14 - 00:41:17
髮夾彎殺了我這個措手不及,我們來看阿拉伯數字一。

00:41:19 - 00:41:22
過去有重量及食物採否定見解,如104年高等行政法院座談會。

00:41:22 - 00:41:24
他表示,請看粗體字。

00:41:27 - 00:41:30
公法上收入原則用於公益而非

00:41:30 - 00:41:30
獲

00:41:30 - 00:41:31
獲益,獲利。

00:41:31 - 00:41:33
與司法上性質有所不同。

00:41:33 - 00:41:37
故一般公法上不當得利事件,國家並未受有任何利息利益,自無請求返還利息之餘地。

00:41:38 - 00:41:39
這是過去的食物見解。

00:41:40 - 00:41:40
所以呢，各位

00:41:41 - 00:41:43
如果叫你挑的話，關鍵字是什麼部分？

00:41:44 - 00:41:46
為什麼可以不用準用討利息呢，哪邊？

00:41:47 - 00:41:49
請把用於公益四個字把它圈起來。

00:41:49 - 00:41:51
我們的錢呢是用在公益啦。

00:41:51 - 00:41:51
好

00:41:51 - 00:41:53
所以你拿去用就是一回事,但是討利息就免了。

00:41:55 - 00:41:57
這個是過去的食物見解,因為我們用於公益而非獲利。

00:41:59 - 00:41:59
這樣各位明白嗎？

00:42:00 - 00:42:00
好了嗎？

00:42:01 - 00:42:03
好，可是呢你看下面的阿拉伯數字2，

00:42:03 - 00:42:04
但有新進判決，

00:42:05 - 00:42:07
如最高行103年判字107號判決指出，

00:42:08 - 00:42:09
它是肯定的喔。

00:42:10 - 00:42:10
好,

00:42:11 - 00:42:12
它其實就是念條文啦,

00:42:12 - 00:42:13
你看第三行,

00:42:13 - 00:42:15
準用182第二項於受領時之物權上原因,

00:42:15 - 00:42:16
應返還所生利息

00:42:17 - 00:42:18
這個最後一句話，

00:42:18 - 00:42:19
附加利息一併返還。

00:42:19 - 00:42:20
所以呢，

00:42:20 - 00:42:21
這個判決沒有講理由，

00:42:21 - 00:42:22
但是呢，

00:42:23 - 00:42:23
好,

00:42:23 - 00:42:24
我幫大家整理一下看法,

00:42:24 - 00:42:25
請回到黑板這邊。

00:42:26 - 00:42:28
我們的課題到底及不及於利息呢?

00:42:29 - 00:42:30
基於食物見解,

00:42:30 - 00:42:33
它的那個新的轉彎法夾彎還沒有很成熟,

00:42:33 - 00:42:34
所以就算你在這邊寫,

00:42:35 - 00:42:37
這個不可以要求返還,

00:42:37 - 00:42:38
我覺得也沒有太大的關係。

00:42:39 - 00:42:39
好,

00:42:39 - 00:42:40
但是如果你要列肯否兩說，

00:42:40 - 00:42:41
這樣會更完整，

00:42:41 - 00:42:41
OK嗎？

00:42:42 - 00:42:42
好，

00:42:42 - 00:42:45
所以這是給你寫篇幅的建議。

00:42:45 - 00:42:46
要寫借否兩說完整,

00:42:46 - 00:42:47
沒問題,

00:42:47 - 00:42:49
但你要選擇就是不可以要利息,

00:42:50 - 00:42:51
我想應該也不要緊,

00:42:51 - 00:42:54
因為那個要利息的那個學說或事物見解還不成熟,

00:42:54 - 00:42:55
這樣子。

00:42:55 - 00:42:55
好，

00:42:56 - 00:42:56
那我們回到黑板，

00:42:56 - 00:42:57
我繼續講。

00:42:58 - 00:42:59
另外一個是主體。

00:43:01 - 00:43:03
主體的部分因為寫不夠了，

00:43:03 - 00:43:04
所以我就要轉移陣地了。

00:43:05 - 00:43:06
借用一下黑板這邊。

00:43:07 - 00:43:08
我們講主體是什麼意思呢？

00:43:09 - 00:43:09
主要就是說，

00:43:10 - 00:43:11
還不當得利的人裡面呢,

00:43:11 - 00:43:13
有一種人會有爭議。

00:43:13 - 00:43:15
這種人就是重大過失之人。

00:43:18 - 00:43:19
重大過失之人到底要不要還呢？

00:43:20 - 00:43:22
就是因為重大過失而不知道處分違法。

00:43:23 - 00:43:24
然後被撤掉這個人,

00:43:24 - 00:43:25
他到底要不要還呢?

00:43:26 - 00:43:27
因為這邊會涉及到我們在民法上的理解,

00:43:27 - 00:43:28
各位,

00:43:28 - 00:43:30
民法在面對不當得利的時候,

00:43:30 - 00:43:32
是不是因為他知不知情分成哪兩種人？

00:43:33 - 00:43:35
善意的受領人跟惡意的受領人，

00:43:35 - 00:43:35
對不對？

00:43:36 - 00:43:38
那如果是善意的受領人，

00:43:39 - 00:43:40
他如果花光了，

00:43:41 - 00:43:42
就是同樣是花光光,

00:43:43 - 00:43:44
善意受領人要還嗎?

00:43:44 - 00:43:45
善意受領人不用還。

00:43:46 - 00:43:47
那同樣是花光光,

00:43:47 - 00:43:48
惡意受領人要不要還?

00:43:49 - 00:43:50
惡意受領人就是要還。

00:43:50 - 00:43:50
好,

00:43:51 - 00:43:51
那我問你,

00:43:52 - 00:43:53
重大過失之人,

00:43:53 - 00:43:55
把這個行政法上的重大過失之人,

00:43:56 - 00:43:56
把它拉到這邊,

00:43:57 - 00:43:59
你覺得他是民法分類上的左邊還是右邊？

00:44:00 - 00:44:01
我是重大故事之人，我是傻瓜，我都不知道這個主分有問題，啊被撤銷了，那這個時候我算是善意還是惡意？

00:44:07 - 00:44:07
善意。

00:44:07 - 00:44:09
所以這個時候會出現一個問題。

00:44:10 - 00:44:13
如果我們把重大故事之人算到善意的話

00:44:13 - 00:44:19
這樣的情況,把這個地方拉到這個地方,會跟什麼法條起衝突,我是說程序法

00:44:21 - 00:44:22
我們剛剛雄雄念過去了

00:44:22 - 00:44:23
我直接先講答案

00:44:23 - 00:44:26
119條第三款

00:44:26 - 00:44:28
來，聰明的各位，19第三款在幹嘛？

00:44:29 - 00:44:32
故意或重大過失之人，我們不保護他

00:44:32 - 00:44:37
所以不保護他的話，那為什麼還要列為善意之人，然後不用返還呢？

00:44:37 - 00:44:38
各位有沒有看到不相容的地方？

00:44:39 - 00:44:39
好，再講一次

00:44:40 - 00:44:41
為什麼講不相容？

00:44:42 - 00:44:43
黃色是民法體系

00:44:43 - 00:44:45
善意受領人花光光不用還嘛，對不對？

00:44:46 - 00:44:53
可是同一時間，如果是重大過失之人還列到這個民法的體系裡面，就會跟19條第三款不相容

00:44:53 - 00:44:59
所以為了要讓他相容，這兩個黃色跟紅色的說法要折衷，先講結論

00:45:00 - 00:45:00
來，要講義喔

00:45:01 - 00:45:05
也就是善意受領人的範圍，要扣掉重大過失之人

00:45:05 - 00:45:07
讓重大過失之人還是要還錢，這樣明白了嗎？

00:45:08 - 00:45:10
好，所以我們來看一下講義喔

00:45:13 - 00:45:13
請看一下

00:45:13 - 00:45:15
你的401頁

00:45:18 - 00:45:19
401頁

00:45:19 - 00:45:20
請看括號二

00:45:21 - 00:45:21
其次

00:45:22 - 00:45:26
如果那些利益都花光了，可以準用182第一項無須返還嗎？

00:45:26 - 00:45:27
我們來看

00:45:27 - 00:45:28
下面的註437

00:45:28 - 00:45:30
民法182

00:45:30 - 00:45:33
不當得利之受領人，不知無法律上原因，而所受利益已不存在者

00:45:33 - 00:45:34
看到沒有，是不是花光光了？

00:45:35 - 00:45:37
免負返還之責任

00:45:37 - 00:45:39
可是他為什麼可以免負返還？

00:45:39 - 00:45:42
請看第一行話中間，他是不是寫不知無法上原因

00:45:42 - 00:45:44
所以這個在民法會被歸類為哪一種人？

00:45:44 - 00:45:45
善意嘛，對不對？

00:45:47 - 00:45:49
不是那個閃電的那個善意，我在講什麼

00:45:49 - 00:45:53
所以那個第一行中間的無法上市原因啊

00:45:53 - 00:45:55
他是指善意受領人

00:45:55 - 00:46:00
那我們在行政法的世界裡面，善意受領人是否也包含了重大過失之人

00:46:00 - 00:46:00
這樣懂了嗎？

00:46:01 - 00:46:03
好，所以拉回到你的講義喔，

00:46:03 - 00:46:06
請看一下這個阿拉伯數字一。

00:46:07 - 00:46:08
否定說認為，

00:46:08 - 00:46:11
機關與透過機關這個，好，我先不要看否定說，

00:46:12 - 00:46:14
這個是有另外一說。

00:46:14 - 00:46:15
我們先看到402頁。

00:46:17 - 00:46:20
402頁麻煩你看一下阿拉伯數字2，肯定說。

00:46:21 - 00:46:24
肯定說的部分呢，就是要還，要還。

00:46:25 - 00:46:27
那在準用182的第一項的前提下，

00:46:27 - 00:46:29
判斷所受利益是否存在。

00:46:29 - 00:46:33
以機關請求時，這個，與受領時對比，

00:46:33 - 00:46:36
檢視受領人是否存在於這個受讓人財產中，若是則繼續返還。

00:46:36 - 00:46:43
此外，為了與程序法119條第三款括號，信賴不值得保護之判斷條款之價值相符，

00:46:43 - 00:46:47
民法182第一項所謂的善意受領人的範圍，括號，不知無法律上原因之人，

00:46:48 - 00:46:52
不止因排除明知之人，亦應排除重大過失而不知處分為違法之人。

00:46:52 - 00:46:53
各位，這樣看懂了嗎？

00:46:53 - 00:46:54
好。

00:46:54 - 00:46:56
所以我剛才不小心多念一段，

00:46:56 - 00:46:58
我們的重點在阿拉伯數字2的第二段，

00:46:59 - 00:47:00
其餘的我等下還沒講。

00:47:01 - 00:47:04
好，再講一次，我們剛剛是集中在阿拉伯數字2的第二段。

00:47:06 - 00:47:07
好，那回到黑板喔。

00:47:09 - 00:47:11
接下來呢，我要跟你講另外一個看法。

00:47:12 - 00:47:15
好，我們放下成見，就是你剛剛學的某一說。

00:47:15 - 00:47:16
好，我們再來一次。

00:47:17 - 00:47:19
請問各位，你們是行政機關，

00:47:19 - 00:47:21
看到有一個人，他是重大過失之人，

00:47:22 - 00:47:24
然後呢，如果這個人把錢花光了，

00:47:25 - 00:47:26
啊你要不要去跟他要錢？

00:47:27 - 00:47:29
剛才你學到的其中一派是什麼？

00:47:30 - 00:47:36
為了守護119條第三款的價值，我們還是可以去跟這種人討，他就不會被善意受領人的規定給保護到了。

00:47:36 - 00:47:37
這是我們剛剛學到的，對不對？

00:47:38 - 00:47:41
好，另外一種說法就是，死都要跟他討。

00:47:42 - 00:47:44
死都要跟他討的原因很簡單。

00:47:44 - 00:47:45
來，我請問各位。

00:47:46 - 00:47:48
我們在座，來，請看這邊喔。

00:47:50 - 00:47:53
我們在撤銷的時候會做什麼樣的衡量？

00:47:53 - 00:47:56
這個人就算很可憐，可是如果他的私慾，

00:47:57 - 00:47:59
如果小於公義的話，

00:48:00 - 00:48:01
我們是不是就要撤銷？

00:48:01 - 00:48:03
所以這派的學者認為,

00:48:03 - 00:48:05
如果那個人很可憐,

00:48:05 - 00:48:06
我們就會認為他的私慾很大。

00:48:07 - 00:48:11
那既然我們都已經在衡量公司的時候,他的私慾就是小於公益了,

00:48:11 - 00:48:12
那我們就是要撤,

00:48:12 - 00:48:14
撤完的話錢就是一個不當得利,

00:48:14 - 00:48:16
我們無論如何都要討回來,

00:48:16 - 00:48:17
不管他是不是有花光光。

00:48:18 - 00:48:19
這是這派人的說法。

00:48:19 - 00:48:20
OK,

00:48:20 - 00:48:22
但是這兩派說法沒有通說，

00:48:22 - 00:48:25
所以就看你覺得哪一個比較符合你的胃口。

00:48:25 - 00:48:27
就讓我把兩個見解再講一次。

00:48:27 - 00:48:29
第一個見解是這樣子的。

00:48:30 - 00:48:33
同樣針對重大過失之人，把錢花光光。

00:48:33 - 00:48:37
那這個時候就是要叫他，叫他這個，這個請他還。

00:48:38 - 00:48:41
那另外一派的說法認為說，我們根本就不用去管重大過失啦。

00:48:41 - 00:48:45
也就是說，你只要在私益的考量的部分，

00:48:45 - 00:48:48
有考量到你是很可憐的，我們就不會撤銷。

00:48:48 - 00:48:52
反之，如果你已經被列入到所謂小於公益而被撤銷的話。

00:48:52 - 00:48:54
橫豎你都是要吐錢的啦。

00:48:54 - 00:48:57
你來看一下400，這個01，因為它跨頁了，

00:48:57 - 00:48:59
這個稍微麻煩一下。

00:49:41 - 00:49:42
請看一下阿拉伯數字1，

00:49:43 - 00:49:48
否定說認為，機關既已透過信賴保護權衡，訴及撤銷前開許可。

00:49:49 - 00:49:53
另考量公法上不當得利只在回復固有的財產狀態，維繫依法行政，

00:49:54 - 00:49:58
是不分善意與否，當事人皆應負起返還的全額之責，

00:49:58 - 00:50:00
但不含利息，有如後述。

00:50:00 - 00:50:07
就是不當得利的處理，就是因為原本跟著處分有一個利益，但是處分不見了，所以他就會成立所謂的不當得利嘛，對不對？

00:50:08 - 00:50:17
那成立不當得利之後要去討，之所以會這麼麻煩，是因為他會準用民法，所以就會把元仔那邊教過的民法的trouble平行搬到我們的行政法的世界。

00:50:18 - 00:50:22
所以在準用之餘，可不可以去討所謂的利息，這邊就會有一些說法。

00:50:23 - 00:50:28
那以前的學說見解認為說國家的錢是用於公益而非獲利，他就不能去拿利息，對不對？

00:50:29 - 00:50:33
好，那另外一說就是重大過失之人如果把錢花光光，我們可不可以跟他討？

00:50:33 - 00:50:40
好，那有一個很穩定的說法就是我們不能夠跟19第三款抵觸，所以還是可以跟重大過失的人去討。

00:50:40 - 00:50:42
好，簡單講這兩個看法。

00:50:42 - 00:50:47
好，如果你真的覺得說剛才的那些分列兩說太麻煩的話，我現在講這兩說你起碼要記得。

00:50:48 - 00:50:54
再講一次，過去的食物見解認為國家的錢用於公益而非獲利，所以不要去討利息。

00:50:54 - 00:51:00
第二個，為了守護19第三款的價值，我們就不要去跟重大，我們還是可以去跟重大過失的人去討。

00:51:00 - 00:51:00
討。

00:51:00 - 00:51:02
這樣子，這是主體跟課題的爭議。

00:51:03 - 00:51:06
好，撇開主體跟課題的爭議之語呢，請繼續看黑板。

00:51:07 - 00:51:09
第三項。

00:51:09 - 00:51:12
第三項我們要用什麼方式去討這個不當得利。

00:51:12 - 00:51:15
這個是新修法的條文喔，雖然講新也快十年了。

00:51:16 - 00:51:18
但是這個修法呢，造福了各位考生。

00:51:19 - 00:51:21
因為以前這邊會是一個考點。

00:51:21 - 00:51:22
怎麼說呢？

00:51:23 - 00:51:25
好，我們先講現在的狀況。

00:51:25 - 00:51:27
這邊的方式是指說你可以獨立做第二個處分去要錢。

00:51:27 - 00:51:32
也就是說如果這邊有一個不當得利，各位行政機關看著，我有這個不當得利。

00:51:32 - 00:51:36
你們不用去法院打訴訟，你們可以下第二個行政處分來跟我要。

00:51:37 - 00:51:39
所以這邊為什麼以前是考點？

00:51:39 - 00:51:43
請問在沒有用處分規定去要錢的前提之下，以前要怎麼去救濟？

00:51:44 - 00:51:45
以前的話可能就是有兩說。

00:51:46 - 00:51:48
一說就是要去法院打救濟。

00:51:48 - 00:51:51
第二說就是用什麼反面理論推出他可以有處分。

00:51:51 - 00:51:53
不過現在恭喜你。

00:51:53 - 00:51:54
你完全都不用去care這些了。

00:51:55 - 00:51:56
超簡單的，再看一次。

00:51:56 - 00:51:59
127第三項，獨立用這個

00:52:00 - 00:52:00
去除不當得利，請記得這件事情，好嗎？我們來看講義。

00:52:05 - 00:52:06
請看一下你的這個

00:52:07 - 00:52:09
403頁的括號5。

00:52:10 - 00:52:14
最後，行政機關該用何種行為請求返還前述不當得利？

00:52:15 - 00:52:21
此時依照127條第三項，處分機關以書面處分確認其返還範圍，並限期命受領人返還之。

00:52:21 - 00:52:23
所以這邊可以用書面處分去要求。

00:52:23 - 00:52:24
好，跟各位報告一下。

00:52:25 - 00:52:28
這個用處分去要求，有什麼天翻地覆的差別。

00:52:28 - 00:52:32
各位，你以前在大學的時候有沒有聽過或學過行政執行法啊？

00:52:32 - 00:52:38
所以如果各位你被下了這個127第三項的處分，你不去還這個不當得利的話。

00:52:38 - 00:52:41
你就會落入到後面的這個處分的行政執行。

00:52:41 - 00:52:42
各位聽懂了嗎？

00:52:42 - 00:52:45
好，那再來我要講一個一式選擇題很愛考的點。

00:52:46 - 00:52:47
請看A版。

00:52:47 - 00:52:48
這個點在這邊。

00:52:49 - 00:52:51
從第三項往下講的第四項。

00:52:51 - 00:52:52
為什麼很愛考？

00:52:53 - 00:52:54
因為第四項規定，這個處分

00:52:55 - 00:52:57
就是跟你要不當得利的這個處分。

00:52:58 - 00:52:59
什麼時候才可以啟動執行？

00:53:00 - 00:53:04
一般下命處分如果要啟動執行，你只要合乎行政執行法就好。

00:53:05 - 00:53:11
可是127第三項這個處分，如果要去執行，不能夠只符合行政執行法。

00:53:11 - 00:53:13
必須要額外符合第四項，那懂了嗎？

00:53:14 - 00:53:20
這個127第三項的專屬處分，如果要執行，不能只符合執行法。

00:53:20 - 00:53:22
要符合第四項的另外要件，什麼要件？

00:53:23 - 00:53:24
這個處分

00:53:24 - 00:53:25
箭頭。

00:53:25 - 00:53:27
本身必須要確定。

00:53:28 - 00:53:30
所以我剛才前面一直講，確定

00:53:30 - 00:53:31
一定要缺席啊。

00:53:32 - 00:53:33
請問確定是什麼意思？

00:53:34 - 00:53:38
這個處分發生什麼事會確定？用盡救濟途徑。

00:53:38 - 00:53:43
講反了，超過救濟期間，撤回，還有用盡救濟途徑。

00:53:43 - 00:53:48
所以在行政考題裡面就會測驗你，請問這個處分能不能夠送行政執行。

00:53:48 - 00:53:49
他一定會描述一個狀況。

00:53:49 - 00:53:50
哪三種狀況？

00:53:51 - 00:53:52
反正就是要確定，哪三種狀況？

00:53:53 - 00:53:57
超過救濟期間、救濟到一半撤回，或是用盡救濟途徑。

00:53:57 - 00:54:00
才能夠讓行政機關拿著這個去討錢。

00:54:00 - 00:54:01
的處分去行政執行。

00:54:01 - 00:54:02
好，我們來看一下文字喔。

00:54:03 - 00:54:06
第三行，是403頁內文第三行，括號。

00:54:06 - 00:54:08
同條第四項也要對照一下。

00:54:09 - 00:54:12
前項處分未確定前，不得移送行政執行，所以各位把未確定前畫下底線。

00:54:13 - 00:54:15
因為確定後才能送。

00:54:15 - 00:54:20
所以這是他針對這個特定的處分所產生的執行的特定要件，他非常特別。

00:54:22 - 00:54:24
也是選擇題熱愛考的地方。

00:54:24 - 00:54:26
希望能夠讓你明白。

00:54:26 - 00:54:26
哦。

00:54:26 - 00:54:27
好。

00:54:28 - 00:54:31
那我們差不多就把這個善後都講完了。

00:54:31 - 00:54:34
所以我們來看一下我們的學習成果。

00:54:35 - 00:54:44
那這邊有個技巧就是，請各位把黑板上這些素材呢，試著按照你自己的邏輯，把它放到腦子裡面，你該重觀一下嘛。

00:54:44 - 00:54:47
我們就當作休息，但是一邊複習一下。

00:54:48 - 00:54:50
也就是說撤銷有三大考點啊。

00:54:50 - 00:54:52
第一個就是撤銷期間嘛。

00:54:52 - 00:54:56
所以條文決議跟衍生的事物見解，你能不能夠理解。

00:54:56 - 00:55:02
第二個的話就是他什麼時候能夠撤，他有哪些根據117條所衍生的法條跟要件。

00:55:03 - 00:55:07
好，第三個就是說我們在善後的部分，尤其是在考這個地方。

00:55:08 - 00:55:11
這個是公務人員考試申論題熱到爆炸啦。

00:55:11 - 00:55:13
當然也會順便是醫師的考點。

00:55:14 - 00:55:18
因為公務員考試的難度，有時候會跟醫師選擇題很機車的選擇題一樣難。

00:55:18 - 00:55:18
哦。

00:55:19 - 00:55:20
他的難是平行一致喔。

00:55:21 - 00:55:27
他有時候會把公務員考試的兩三行的實例題拔起來，然後塞到那個醫師的那個題目裡面。

00:55:28 - 00:55:30
所以他難度有時候會差不多,很機歪。

00:55:30 - 00:55:30
哦。

00:55:30 - 00:55:31
好。

00:55:31 - 00:55:35
所以他的考熱區在這裡喔,不當得利用127要怎麼玩喔。

00:55:35 - 00:55:36
所以有四項。

00:55:36 - 00:55:38
第一項是什麼，怎麼成立，這個還好。

00:55:38 - 00:55:41
第二就是準用之後，我們主體課題的問題。

00:55:41 - 00:55:44
所以題目裡面可以去要利息嗎？

00:55:44 - 00:55:48
題目裡面那個重大過失之人把錢花光光還要叫他還嗎？

00:55:48 - 00:55:49
懂嗎？

00:55:49 - 00:55:50
還有。

00:55:50 - 00:55:51
第三個我們要怎麼樣？

00:55:52 - 00:55:54
這個是公務員考試申論題很愛考。

00:55:54 - 00:55:57
可是我想要考私律，各位應該是蛋糕一塊啦。

00:55:58 - 00:55:59
因為就是用處分去要嘛。

00:56:00 - 00:56:00
這個主要是考那些素人，他們對法條就很吃力的一種考法

00:56:00 - 00:56:00
但各位沒問題

00:56:00 - 00:56:00
第四個這是選擇題

00:56:07 - 00:56:11
這樣要錢的處分一定要經過確定了，才能夠去送行政執行，這樣各位明白了嗎

00:56:11 - 00:56:12
好

00:56:13 - 00:56:18
所以啊,剛才這樣子讓過一遍啊,希望大家理論上要能夠放到腦子裡去

00:56:19 - 00:56:23
當然不可能百分之百,這是難度的,但是我鼓勵大家要做這件事情

00:56:23 - 00:56:23
好

00:56:23 - 00:56:25
好,那我們來看一下講義

00:56:26 - 00:56:28
404頁

00:56:31 - 00:56:34
接下來呢，我們大概會有一些題目的亂流

00:56:34 - 00:56:37
請各位這個駕駛員，你要握緊你的方向盤

00:56:38 - 00:56:40
第一題先不講，因為第一題是深度的東西

00:56:40 - 00:56:42
我們回頭過來再整個處理

00:56:42 - 00:56:42
請看第二題

00:56:43 - 00:56:44
經典試題第一行

00:56:45 - 00:56:50
某機關誤認某甲為某違規事件的行為人，所以對甲作成罰鍰處分

00:56:51 - 00:56:53
甲不明就裡繳清罰鍰並未加以爭執

00:56:54 - 00:56:55
罰鍰後三年

00:56:55 - 00:56:58
然後呢，原處分機關發現乙才是真正的違規行為人

00:56:58 - 00:57:00
假亦通知，同時得知上情

00:57:01 - 00:57:01
好

00:57:01 - 00:57:02
所以括號一

00:57:03 - 00:57:06
處分機關得否自行撤銷對假所做成合法處分

00:57:06 - 00:57:06
好

00:57:07 - 00:57:07
括號一

00:57:07 - 00:57:08
來我請問各位,請你用10秒鐘想一下

00:57:08 - 00:57:10
來你抬頭看黑板

00:57:11 - 00:57:14
括號一考的是黑板上的哪個區塊

00:57:15 - 00:57:17
以期間要件跟善後來講

00:57:17 - 00:57:19
主要是考這三個哪個區塊

00:57:21 - 00:57:21
第一個

00:57:21 - 00:57:22
好，很好

00:57:22 - 00:57:23
但是

00:57:23 - 00:57:23
同時間呢

00:57:23 - 00:57:25
對,應該原則上是第一個啦

00:57:26 - 00:57:27
因為你看一下第二行中間

00:57:28 - 00:57:29
要件當然會有,可是

00:57:30 - 00:57:30
不是重點

00:57:31 - 00:57:32
第二行中間請你看一下

00:57:33 - 00:57:34
就像同學所認為的

00:57:34 - 00:57:36
假繳清後逾三年，你把三年圈起來

00:57:37 - 00:57:39
我們不是121條規定就是

00:57:39 - 00:57:41
只有原因時期逾兩年嗎

00:57:42 - 00:57:44
所以只要看到超過兩年的時間

00:57:45 - 00:57:47
你在問能不能測的時候

00:57:47 - 00:57:49
你要回答一下他到底有沒有實際超過

00:57:49 - 00:57:49
這樣懂了嗎

00:57:49 - 00:57:49
好

00:57:49 - 00:57:50
所以回到黑板

00:57:52 - 00:57:55
我們的期間根據122之121條是兩年,可是何時起算？

00:57:57 - 00:58:00
搭配決議是確實知曉有問題

00:58:00 - 00:58:00
的話才會開始起算了，所以回到第二行中間，那個雖然他從做成後兩年，可是有開始起算嗎？

00:58:06 - 00:58:06
沒有，很好。

00:58:07 - 00:58:12
因為決議加條文的起算是確實知曉有問題才起算。

00:58:12 - 00:58:15
那我們確實知曉的話是什麼時候才確實知曉？

00:58:16 - 00:58:17
在第三行才確實知曉啊。

00:58:18 - 00:58:18
這樣懂了嗎？

00:58:19 - 00:58:22
那你第三行才確實知曉的話，你括號一去除會超過兩年嗎？

00:58:23 - 00:58:23
不會吧。

00:58:24 - 00:58:25
喔。

00:58:25 - 00:58:30
好，所以括號一，我們所講的撤銷，主要是在考撤銷期間。

00:58:31 - 00:58:33
那大家有學會怎麼辨認撤銷的考點了嗎？

00:58:34 - 00:58:41
喔，如果在測驗的時候，他會考你一個時間差，基本上就是在考撤銷期間的那個法條標準有沒有超過，這樣有懂了喔。

00:58:42 - 00:58:45
好，所以這個括號一，我們算是把它結束了。

00:58:46 - 00:58:49
再來，請看一下，你的這個右邊405頁。

00:58:50 - 00:58:54
405頁呢，這個地方，它會涉及到很囉嗦的問題。

00:58:55 - 00:58:57
不過我們依舊，兵來將擋，水來土掩。

00:58:57 - 00:58:58
請看一下第一行喔。

00:58:59 - 00:59:00
接

00:59:00 - 00:59:05
原為臺北市天龍國小教師，經臺北市教育局核定於99年8月1號退休。

00:59:06 - 00:59:08
好，請把99年圈起來喔。

00:59:08 - 00:59:11
因為這邊有時間點，所以你圈起來就是做準備。

00:59:12 - 00:59:13
再來第二行。

00:59:13 - 00:59:19
後臺北市教育局以公立學校辦理退休時，承認私校年資得採計增核退休給與一億，函請教育部釋示。

00:59:20 - 00:59:23
於101年6月25號收教育部書函。

00:59:24 - 00:59:25
該略

00:59:25 - 00:59:26
該函是略位，

00:59:26 - 00:59:28
公立學校服務滿35年，

00:59:28 - 00:59:31
須於公立學校擔任專任教師或校長30年，

00:59:31 - 00:59:34
辦理退休前，逆算連任教師或校長五年，

00:59:34 - 00:59:37
成績優異者使得增核退休給與。

00:59:37 - 00:59:38
好。

00:59:38 - 00:59:47
那臺北市政府教育局隨後基於此全面清查此案件，於102年10月24號發現假退休金核定涉及私校年資適用法令錯誤。

00:59:47 - 00:59:49
請把102年把它圈起來。

00:59:50 - 00:59:50
好。

00:59:50 - 00:59:54
我們補一個動作，請你把第三行後面的101年把它圈起來。

00:59:56 - 00:59:56
好。

00:59:56 - 00:59:58
那老師先請問你。

00:59:59 - 00:59:59
今天你

01:00:00 - 01:00:00
是這個公立學校，我認真的了。

01:00:03 - 01:00:05
請問你發現錯誤的時候，

01:00:05 - 01:00:08
是第三行教育部告訴你，你就發現了，

01:00:08 - 01:00:12
還是要到下面的五六行，你才是在102年發現？

01:00:12 - 01:00:14
好，我們全班來舉一下手。

01:00:14 - 01:00:17
根據法條跟決議，你要開始起算的發現，

01:00:17 - 01:00:21
是第三行的發現，還是下面的102年的發現？

01:00:21 - 01:00:26
是101年發現的舉手，哦，是102年發現的舉手，很好，

01:00:26 - 01:00:28
為什麼是102年呢？

01:00:28 - 01:00:31
回到黑板，根據101決議加上121，

01:00:31 - 01:00:33
這邊的知曉是確實知曉，

01:00:33 - 01:00:37
而我們在第三行的知曉並沒有針對個案確實知曉，

01:00:37 - 01:00:40
他只是一個通盤式的，好像有點問題，

01:00:40 - 01:00:44
而到102年的時候，才是對個案確實知曉，

01:00:44 - 01:00:48
所以這是確實知曉認定的巨大差別，好，我們繼續念。

01:00:48 - 01:00:54
102年10月24號發現對假的核定處分涉及失效年資有錯誤，

01:00:54 - 01:00:58
乃變更審定追繳溢發退休金，請把追繳把它圈起來，

01:00:58 - 01:01:02
所以你有沒有看到，這邊其實就是在做撤銷了嘛，

01:01:02 - 01:01:05
所以他隔那麼久之後還可以撤銷嗎？

01:01:05 - 01:01:08
就會卡到撤銷期間，這樣全班都理解了嗎？

01:01:08 - 01:01:12
好，再往下念，於103年6月30號送達於甲，

01:01:12 - 01:01:17
請問上開變更處分是否於121條第一項的除斥期間？

01:01:17 - 01:01:19
所以各位，這題就在考什麼？

01:01:19 - 01:01:22
這個子題就在考你，他過了那麼久，

01:01:22 - 01:01:29
一直到了102年才撤，到底有沒有違反決議加上121條的這個知有撤銷兩年，

01:01:29 - 01:01:31
這樣子，好，全班都理解了嗎？

01:01:31 - 01:01:35
所以這兩頁都在講撤銷期間，最後補一句，

01:01:35 - 01:01:37
這兩頁考期間有什麼共同特徵？

01:01:37 - 01:01:42
處分很久以前就做了，然後過了了好幾年，超過兩年才撤，

01:01:42 - 01:01:45
所以從做成時一直到撤超過兩年了，

01:01:45 - 01:01:49
這時候問你能不能撤，基本上你就要回答撤銷期間，

01:01:49 - 01:01:54
希望讓大家明白，好，那我們來看下一頁，請看406頁，

01:01:54 - 01:01:58
我們這邊就無差別攻擊了，這邊考到黑板上哪邊，

01:01:58 - 01:02:00
我們就待會再講。

01:02:00 - 01:02:00
請問你，

01:02:00 - 01:02:01
請看第一行。

01:02:01 - 01:02:05
某縣政府辦理土地徵收發放補償費時，因誤算溢發。

01:02:05 - 01:02:05
好。

01:02:05 - 01:02:07
這邊請把那個補償費圈起來。

01:02:08 - 01:02:11
補償費的發放必須搭配行政處分，

01:02:11 - 01:02:13
所以這是不言而明的背後的問題。

01:02:14 - 01:02:16
這邊會搭配一個補償費的給予的處分

01:02:16 - 01:02:17
這個在第六章會教

01:02:17 - 01:02:19
但這是基本常識

01:02:19 - 01:02:19
要先記起來。

01:02:20 - 01:02:20
好

01:02:20 - 01:02:23
所以誤算溢發新臺幣50萬元，

01:02:23 - 01:02:24
停。

01:02:25 - 01:02:27
這整句話有沒有撤銷的問題？

01:02:28 - 01:02:28
有啊，

01:02:29 - 01:02:31
我給你一個補償費的處分可是算錯了。

01:02:31 - 01:02:33
所以這個處分有沒有作成時違法？

01:02:33 - 01:02:34
有啊，

01:02:34 - 01:02:36
你看完第一句話就要想到這件事情了，

01:02:36 - 01:02:36
這樣懂了嗎？

01:02:36 - 01:02:37
應該說第一句話。

01:02:38 - 01:02:39
有沒有聽不懂的?

01:02:39 - 01:02:42
看完第一行話就要發現處分是作成時違法了。

01:02:42 - 01:02:43
好,

01:02:43 - 01:02:43
那繼續念。

01:02:44 - 01:02:46
三個月後該縣政府發覺上情,

01:02:46 - 01:02:47
乃以公文記名數額,

01:02:47 - 01:02:50
限期在三個月內返還公法上不當得利,

01:02:50 - 01:02:52
及按法定利率計算之利息。

01:02:53 - 01:02:53
好,

01:02:53 - 01:02:56
所以請看一下你的倒數第二行。

01:02:56 - 01:03:01
縣政府請求公法上不當得利的範圍是否可包含溢發金額的法定利息。

01:03:01 - 01:03:02
這個問題有兩個子問題，

01:03:02 - 01:03:03
請看黑板。

01:03:04 - 01:03:04
第一個，

01:03:06 - 01:03:08
它這邊為什麼可以用117來撤？

01:03:09 - 01:03:10
你要撤的是處分啊,

01:03:10 - 01:03:11
所以處分在哪邊,

01:03:11 - 01:03:12
懂嗎?

01:03:12 - 01:03:14
因為這邊的對象如果不是處分,

01:03:14 - 01:03:17
你就不能用117以及127的討論了

01:03:17 - 01:03:18
這樣懂嗎?

01:03:18 - 01:03:19
你要先回答這個小問題。

01:03:20 - 01:03:21
第二個請繼續看A板。

01:03:22 - 01:03:26
返還利息的話是涉及到善後裡面的不當得利的所謂的這個,

01:03:26 - 01:03:27
準用的部分。

01:03:27 - 01:03:30
也就是客體有沒有包含我們的利息。

01:03:30 - 01:03:31
OK,

01:03:31 - 01:03:33
所以這邊嚴格來講，它可能會有肯否兩說。

01:03:34 - 01:03:36
一說就是新近的最高行政法院說，

01:03:36 - 01:03:37
要還利息。

01:03:37 - 01:03:39
另外一說就是早期的實務見解，

01:03:39 - 01:03:41
用於公益而非獲利，

01:03:41 - 01:03:42
就不用還利息。

01:03:42 - 01:03:42
這樣可以嗎？

01:03:43 - 01:03:44
所以這邊就有肯否兩說。

01:03:45 - 01:03:45
好,

01:03:46 - 01:03:47
那我們來看一下,

01:03:47 - 01:03:49
呃，對，差不多了。

01:03:50 - 01:03:51
我整理一下還有沒有沒講到的。

01:03:52 - 01:03:52
好,

01:03:53 - 01:03:54
我們差不多都講完了。

01:03:55 - 01:03:55
OK。

01:03:56 - 01:03:58
那我們來看一下406頁。

01:03:58 - 01:04:00
406頁（三）。

01:04:00 - 01:04:00
這邊要講處分的廢止。

01:04:00 - 01:04:00
好。

01:04:02 - 01:04:04
那在此之前有沒有聽不太懂的，我可以再講一次。

01:04:05 - 01:04:07
全班OK嗎？

01:04:08 - 01:04:12
好，那老師要標註一些重點，所以麻煩你們先看一下講義。

01:04:37 - 01:04:38
好，請看一下黑板喔。

01:04:38 - 01:04:40
我們的廢紙很好畫。

01:04:40 - 01:04:42
因為它的效果是獨立的，可是善後就是三鐵共構。

01:04:44 - 01:04:46
所以這邊我就不會重複講了。

01:04:46 - 01:04:47
只會微調一些小地方。

01:04:47 - 01:04:50
OK,這邊是一致的，他們是一起用的。

01:04:50 - 01:04:51
好。

01:04:51 - 01:04:51
那接下來看黑板喔。

01:04:54 - 01:04:55
我們的廢止呢,

01:04:55 - 01:04:58
它的要件跟期間是配套的，因為如果做

01:06:00 - 01:06:00
完一個處分，他是輕易處分。

01:06:02 - 01:06:04
你要事後廢止的話,大家都拍拍手啊。

01:06:04 - 01:06:07
哦,你好棒哦,你要幫我撤銷這個廢止發單哦,謝謝你哦。

01:06:08 - 01:06:10
所以呢,這邊是沒有規定要件的,反正就是廢就給他廢,如果真的發生一些狀況的話。

01:06:13 - 01:06:17
那另外一方面呢,如果廢掉一個收益處分,大家就會有意見的。

01:06:17 - 01:06:22
我給你一個100萬的這樣的補助,結果我後來跟你講說,抱歉了,這個事後覺得怪怪的。

01:06:22 - 01:06:26
那要把你100萬拔掉，一定是上街抗議啊，就跟那個年金改革一樣啊。

01:06:26 - 01:06:29
因此，立法者特別規定，請注意。

01:06:30 - 01:06:36
符合123條的各款，始能做廢止收益處分的動作。

01:06:37 - 01:06:37
所以考點是什麼？

01:06:38 - 01:06:46
考點就是，如果在題目裡面出現123各款的狀況，你才能夠依法把這個收益處分給廢止。

01:06:46 - 01:06:52
所以在判斷的時候，你就要去觀察題目有沒有123五款的狀況。

01:06:52 - 01:06:53
他這邊有五款。

01:06:53 - 01:06:57
你一定要去觀察有沒有這五款的狀況，這就是觀戰重點了。

01:06:58 - 01:06:58
好，那接著講喔。

01:06:59 - 01:07:01
我們的期間跟收益處分是綁在一起的。

01:07:01 - 01:07:05
因為收益處分的廢止，它的期間計算是124條。

01:07:05 - 01:07:09
124條的那個廢止的期間是兩年，那這個兩年從何時起算？

01:07:11 - 01:07:13
廢止原因發生起算兩年。

01:07:14 - 01:07:14
所以呢，舉例喔。

01:07:15 - 01:07:17
假設第三款，請看黑板這邊喔。

01:07:19 - 01:07:22
第三款是講述，給你一個負擔，但你沒做。

01:07:22 - 01:07:28
所以給你負擔你沒做，如果這個原因發生算兩年，你之後就不能夠把那個處分廢止了，這樣各位明白了嗎？

01:07:30 - 01:07:31
好。

01:07:31 - 01:07:32
那我這邊要一口氣繳啊。

01:07:33 - 01:07:33
好，算了。

01:07:33 - 01:07:34
先饒過大家，我們先把123這五款看熟。

01:07:37 - 01:07:37
觀戰重點是什麼？

01:07:38 - 01:07:45
觀戰重點是，如果你要去考公務員考試，或者是醫師選擇題，這五款都是熱門的，你要能夠辨別。

01:07:45 - 01:07:46
好，所以你來看下講義。

01:07:48 - 01:07:49
好，請看最下面。

01:07:49 - 01:07:52
406頁最下面的阿拉伯數字一,廢止要件,來看407頁,你看括號二,我們接著一點時間,你看收益處分。

01:07:56 - 01:07:59
第一行,考量處分做成時合法,又給予一定利益,人民

01:08:00 - 01:08:00
對起信賴程度很高,要廢止這種處分就要受到嚴格限制,自此123條特別規定,

01:08:04 - 01:08:06
有些個案情形者才能夠廢止。

01:08:07 - 01:08:07
那麼

01:08:09 - 01:08:09
這邊有五款。

01:08:10 - 01:08:12
第一款是法規準許廢止者。

01:08:13 - 01:08:16
所以這邊，如果他要考第一款的話，注意喔。

01:08:16 - 01:08:20
曾經有公務員考試考過申論的第一款。

01:08:20 - 01:08:22
這時候你就去看參考法條。

01:08:22 - 01:08:25
看參考法條有沒有廢止這樣的處分的規定。

01:08:26 - 01:08:27
這時候你才能夠適用第一款來廢止。

01:08:28 - 01:08:29
再來第二款。

01:08:30 - 01:08:32
處分保留廢止權者。

01:08:32 - 01:08:35
各位,這個保留就是付款的一種啊,就是廢止權的保留,這樣聽懂了嗎?

01:08:36 - 01:08:38
所以這個跟前面付款就連接了。

01:08:38 - 01:08:39
第三個。

01:08:40 - 01:08:43
負擔之處分，受益人未履行該負擔者。

01:08:43 - 01:08:45
請在這個第三款前面打信號。

01:08:45 - 01:08:52
因為各類考試的選擇題跟公務員的申論題都超喜歡考這個地方的。

01:08:52 - 01:08:55
那我再講一次，什麼是負擔之處分？

01:08:55 - 01:09:00
給你一個處分，同時間給你一個獨立的要求，它是一個獨立的處分。

01:09:00 - 01:09:01
好，所以這邊就是負擔。

01:09:01 - 01:09:01
好。

01:09:02 - 01:09:05
那未履行該負擔的話，就會啟動123條第三款。

01:09:05 - 01:09:06
好，那這邊請看黑板喔。

01:09:08 - 01:09:08
我們的

01:09:08 - 01:09:09
123條第三款呢。

01:09:10 - 01:09:11
好，對，我這邊走過頭了。

01:09:13 - 01:09:15
123條第三款該當之後，

01:09:15 - 01:09:18
就會順順的啟動125條但書。

01:09:19 - 01:09:19
這個

01:09:19 - 01:09:20
等下再擦掉，先寫著。

01:09:21 - 01:09:23
然後呢，因為127條但書會引發什麼效果？

01:09:24 - 01:09:25
速及失效的效果。

01:09:26 - 01:09:29
速及失效效果的話，它的利益就會全部變成不當得利，對不對？

01:09:30 - 01:09:33
所以這時候就會接到不當得利的第三項的要求的方式，就是用處分。

01:09:34 - 01:09:37
所以有三個條文請你寫在空白之處，哪三個條文？

01:09:38 - 01:09:42
123第三款加125但書加127第三項。

01:09:43 - 01:09:44
請大家自己寫一下。

01:09:45 - 01:09:45
好,

01:09:45 - 01:09:47
因為這個是

01:09:47 - 01:09:47
在

01:09:48 - 01:09:52
申論題裡面，超常出現的那種討債兄弟姐妹條款。

01:09:52 - 01:09:56
123第三款加125但書加127第三項。

01:09:57 - 01:09:58
哦。

01:09:59 - 01:09:59
這會發生什麼狀況?

01:10:00 - 01:10:00
你沒有旅行負擔

01:10:03 - 01:10:05
處分速及失效

01:10:05 - 01:10:09
然後失效的不當得利

01:10:09 - 01:10:09
就會

01:10:09 - 01:10:13
這個用處分去討

01:10:13 - 01:10:15
所以題目中的機關就會很快樂的

01:10:15 - 01:10:19
用這三個款項加在一起的法律效果去跟當事人討錢

01:10:19 - 01:10:19
所以

01:10:21 - 01:10:23
題目很常問

01:10:23 - 01:10:25
這類機關怎麼辦

01:10:25 - 01:10:31
你就把那三款背出來給他聽，這個天下就太平了

01:10:31 - 01:10:32
哦

01:10:32 - 01:10:32
好

01:10:33 - 01:10:33
那麼

01:10:33 - 01:10:35
我們來看一下

01:10:35 - 01:10:35
喔

01:10:36 - 01:10:36
你看

01:10:36 - 01:10:37
閃電命中

01:10:37 - 01:10:38
第一行

01:10:39 - 01:10:40
不止這一題

01:10:40 - 01:10:40
實力

01:10:40 - 01:10:44
醫師或高考類申論也超愛考未履行付款

01:10:44 - 01:10:44
加費

01:10:44 - 01:10:44
值的組合

01:10:44 - 01:10:49
題目只要出，出現處分，後面還附了要做到的事

01:10:49 - 01:10:52
就可能是附款中的負擔

01:10:52 - 01:10:53
如果相對人沒有履行負擔

01:10:53 - 01:10:57
這可以依法廢止原處分

01:10:57 - 01:11:02
所以這類就要看到這類動作就要馬上聯想到負擔沒履行依法廢止

01:11:02 - 01:11:05
甚至還要聯想到溯及失效

01:11:05 - 01:11:10
甚至還要聯想到127條第三項的這個用處分去討不當得利的情況

01:11:12 - 01:11:13
這樣OK嗎

01:11:14 - 01:11:14
哦

01:11:14 - 01:11:15
好

01:11:16 - 01:11:16
那麼

01:11:16 - 01:11:19
我要繼續講接下來的四跟五款了

01:11:19 - 01:11:20
好，請大家一起來看四跟五款

01:11:21 - 01:11:21
四跟五款

01:11:21 - 01:11:25
我先念過去，然後請各位同學們告訴我第四跟第五款哪邊不一樣

01:11:26 - 01:11:27
他都跟公益有關，來第四款

01:11:28 - 01:11:32
處分所依據的法規或事實產生變更，致不廢止該處分對公眾有危害者

01:11:32 - 01:11:33
第五款

01:11:33 - 01:11:33
房子

01:11:33 - 01:11:36
或除去對公有重大危害者

01:11:36 - 01:11:37
請問四跟五款差別在哪

01:11:38 - 01:11:39
同樣的點都是跟公益有關

01:11:39 - 01:11:43
差別就在於說第四款的這個公益的危害是更特定的

01:11:44 - 01:11:45
特定在哪

01:11:45 - 01:11:46
你看第四款的第一句話

01:11:47 - 01:11:50
處分的基礎法規或基礎事實

01:11:50 - 01:11:51
變動了

01:11:51 - 01:11:53
導致原處分的存在會對公益造成危害

01:11:53 - 01:11:53
這樣懂嗎

01:11:53 - 01:11:54
所以我們申論題考過這件事情喔

01:11:55 - 01:11:56
這時候你就要用第四款了

01:11:57 - 01:12:00
那如果是處分的存在導致我們的公益的危害，這時候你就直接用第五款，懂差別嗎

01:12:00 - 01:12:01
什麼時候用第五款，我們來看題目。

01:12:02 - 01:12:04
好，請聰明的各位看一下410頁。

01:12:05 - 01:12:09
我們現在就來解題，而且這題自解，自解一次，我們就不回頭了。

01:12:09 - 01:12:12
促進大家的專注的一個時光。

01:12:13 - 01:12:17
來，請告訴我410跟411分別用四還是五款，來我們看410第一句話。

01:12:19 - 01:12:21
行政處分的撤銷廢止有無不同，不管它。

01:12:22 - 01:12:24
設臺中市政府發及假建築執照。

01:12:25 - 01:12:26
工程規劃中發生地震。

01:12:27 - 01:12:33
內政部修正規則及建築核發之規定，因重新檢討發執照後，任原發執照於地震來襲時，危害公共安全。

01:12:33 - 01:12:37
臺中市政府應如何作為？其考量的原則為何？請分別說明之。

01:12:37 - 01:12:37
好。

01:12:38 - 01:12:40
請把倒數第二行的「作為」圈起來。

01:12:40 - 01:12:43
請問你是臺中市政府，你要做什麼事？

01:12:43 - 01:12:44
處分的廢止啊。

01:12:44 - 01:12:47
可是我就問，這是一個受益處分，你憑什麼廢止？

01:12:49 - 01:12:51
各位，這邊用第四款廢止還是第五款廢止？

01:12:53 - 01:12:54
答案是第四款。

01:12:54 - 01:12:55
可是為什麼是第四款。

01:12:55 - 01:12:59
來，第四款的原因是什麼？處分所依據的事實或法規有變動。

01:12:59 - 01:13:02
請問第幾行？我們處分依據的法規變動了。

01:13:02 - 01:13:04
第二行開始，他後面說。

01:13:05 - 01:13:09
修正建築技術規則及建築執照核發的規定嘛，對不對？

01:13:10 - 01:13:13
那基礎法規或事實變動了。

01:13:13 - 01:13:14
哪一句話說對公有危害，哪一句話。

01:13:16 - 01:13:17
第四行啊。

01:13:17 - 01:13:19
恐有公安之虞嘛，對不對。

01:13:19 - 01:13:23
好，所以聰明的各位，這一題的廢止，我是說作為，你要怎麼論證。

01:13:24 - 01:13:25
三段論證你要怎麼論證。

01:13:25 - 01:13:27
大前提第四款，小前提。

01:13:27 - 01:13:29
這邊有處分的法規變動，加危害公益之虞。

01:13:31 - 01:13:32
結論，這邊就是要用廢止。

01:13:33 - 01:13:33
這樣全班都理解了嗎。

01:13:34 - 01:13:34
好。

01:13:36 - 01:13:40
好，給自己一個小小小的壓力喔。

01:13:41 - 01:13:42
這題考在哪裡？

01:13:42 - 01:13:44
101年關務四等，10年前。

01:13:45 - 01:13:46
四等的考題，這個是。

01:13:46 - 01:13:48
考試的人一定要會的。

01:13:49 - 01:13:49
好。

01:13:49 - 01:13:51
那我們來看一下411頁。

01:13:52 - 01:13:54
414頁請各位告訴我這邊要用第四款還是第五款。

01:13:55 - 01:13:55
好，我們來看喔。

01:13:56 - 01:13:58
某甲縣政府，好，這邊先停頓一下，看大家手裡。

01:14:00 - 01:14:00
這樣懂嗎？

01:14:01 - 01:14:02
可以嗎？我要往下了。

01:14:02 - 01:14:04
好，411頁，第一句話。

01:14:04 - 01:14:08
某甲縣政府發給乙建設公司30層樓大樓的許可。

01:14:08 - 01:14:09
挖地基時發現有樹木群,

01:14:10 - 01:14:14
有10顆以上500年樹齡的肖楠樟樹密集生長在該區,

01:14:14 - 01:14:17
該大樓挖地基的結果會破壞樹木群落的地下水源,

01:14:17 - 01:14:23
若新建完成將遮蔽日照，導致樹木群死亡，引起護樹團體的注意，並呼籲縣政府保留。

01:14:24 - 01:14:28
為預保留樹木群，遂下令建設公司停止挖掘。

01:14:28 - 01:14:31
請問，建設公司如果要繼續新建如何主張？

01:14:31 - 01:14:32
這個不是重點。

01:14:32 - 01:14:34
縣政府此種做法有何依據？

01:14:34 - 01:14:34
停。

01:14:35 - 01:14:36
縣政府哪一種做法？

01:14:38 - 01:14:40
在倒數第三行後面，下令停止。

01:14:41 - 01:14:43
請把下令這個以建設公司停止畫底線。

01:14:44 - 01:14:46
好，我這邊要幫你翻譯喔。

01:14:47 - 01:14:48
你是那個建設公司，

01:14:49 - 01:14:50
我叫你停止。

01:14:50 - 01:14:51
你會想說憑什麼？

01:14:52 - 01:14:56
憑的點就是我把你的這個可以工作的執照廢掉啊。

01:14:57 - 01:15:00
所以這個下令停止，它其實背後的前提是什麼？

01:15:00 - 01:15:04
背後隱而未含的前提就是把你的這個執照給廢止，

01:15:04 - 01:15:05
這樣懂了嗎？

01:15:06 - 01:15:07
他有隱瞞這件事情喔。

01:15:07 - 01:15:12
好，那廢止是一回事，可是這是一個受益處分的廢止，請各位看黑板喔。

01:15:14 - 01:15:18
受益處分的廢止的話，你一定要符合123的五款。

01:15:18 - 01:15:19
好，那我縮小打擊面。

01:15:20 - 01:15:22
請問這邊要用第四款還是第五款，然後為什麼？

01:15:24 - 01:15:27
第四款的話是處分所依據的事實有變動或法規有變動,

01:15:27 - 01:15:29
這邊沒有事實或法規的變動,

01:15:29 - 01:15:31
因為那個樹木群一直都在那邊,

01:15:32 - 01:15:32
所以你要用第五款,

01:15:33 - 01:15:33
為什麼？

01:15:33 - 01:15:37
因為處分的存在，也就是新建，會導致什麼公益的危害？

01:15:37 - 01:15:39
題目中是哪個公益的危害，你要論證出來啊。

01:15:40 - 01:15:44
答案就是那個第三行中間，樹木群的死亡。

01:15:44 - 01:15:45
這樣懂了嗎？

01:15:46 - 01:15:47
這邊是兩個層次喔。

01:15:48 - 01:15:54
如果這邊的題目這樣設計，我們當然就是往第五款的公益去寫。

01:15:54 - 01:15:59
可是在食物上法院會不會認為樹木群死亡是公益，那就是另外一個天方夜譚的事情了。

01:15:59 - 01:15:59
好。

01:16:00 - 01:16:01
所以請不要搞混在一起。

01:16:02 - 01:16:04
好，所以這邊呢，你看一下關鍵字說明，

01:16:04 - 01:16:07
某甲縣政府許可，縣政府預保護樹木群，

01:16:07 - 01:16:09
右邊是否能想到123第五款來廢止，

01:16:09 - 01:16:12
也就是保護樹木群不要死亡的公益，

01:16:12 - 01:16:13
這樣明白了嗎？

01:16:14 - 01:16:18
好，所以四跟五款到現在有沒有分不太清楚的同學，可以嗎？

01:16:19 - 01:16:19
好。

01:16:22 - 01:16:24
呃，對，差不多了，我們先放回到你的407頁。

01:16:28 - 01:16:31
好，407頁，至於呢，我們來看黑板。

01:16:32 - 01:16:38
講完這個讓你們休息一下，發覺今天的這個資訊量蠻多的，提早一點點休息。

01:16:38 - 01:16:40
這是最後一個爭點，再上半堂課。

01:16:40 - 01:16:41
請看黑板喔。

01:16:42 - 01:16:48
期間的計算是124條，也就是廢止這五款的原因，發生後兩年內為止。

01:16:49 - 01:16:51
那這是一個計算時間的條款。

01:16:51 - 01:16:55
那我特別講的原因是因為在一個特殊情況。

01:16:55 - 01:17:00
那就算有這個發生原因，我們也不會去計算這兩年。

01:17:00 - 01:17:02
所以這是一個特殊的食物見解。

01:17:02 - 01:17:03
這幾年出現。

01:17:04 - 01:17:05
好，那我就來跟你講一下喔。

01:17:05 - 01:17:07
來，這邊有一個時間軸。

01:17:08 - 01:17:12
假設這邊有一個水土保持的計畫的許可。

01:17:13 - 01:17:14
那這是一個受益處分。

01:17:14 - 01:17:18
那可是這個傢伙呢,沒有履行他的負擔。

01:17:18 - 01:17:20
所以這個負擔呢,打算差。

01:17:21 - 01:17:22
那因為沒有履行負擔呢,

01:17:23 - 01:17:25
導致這個水土保持有夠爛。

01:17:25 - 01:17:27
就是持續的很爛。

01:17:27 - 01:17:29
那這個持續很爛呢，已經超過兩年了。

01:17:29 - 01:17:30
已經超過兩年了。

01:17:31 - 01:17:33
即將邁向第三年、第四年、第五年、第六年。

01:17:33 - 01:17:35
所以他一直很擺爛。

01:17:35 - 01:17:36
所以請問，

01:17:36 - 01:17:39
這個水土保持許可，他一直很爛。

01:17:39 - 01:17:41
難道他超過兩年沒有被廢止的話，

01:17:42 - 01:17:43
我們第三年就不能廢了嗎？

01:17:44 - 01:17:47
好，所以這時候食物見解跟學理就會開始思考一個問題。

01:17:48 - 01:17:49
回到原點。

01:17:49 - 01:17:53
請問各位同學們，我們為什麼要發明廢止原因發生時期兩年呢？

01:17:54 - 01:17:57
就是因為這個食物跟學理就抽絲剝繭發現。

01:17:58 - 01:18:00
我們之所以要設計

01:18:00 - 01:18:02
廢止原因發生時期最多兩年,

01:18:02 - 01:18:04
是因為這些第五款的,

01:18:04 - 01:18:06
應該說這一到五款的廢止原因呢,

01:18:07 - 01:18:09
大部分就是發生時問題就結束了。

01:18:10 - 01:18:12
比方說沒有履行負擔,

01:18:12 - 01:18:14
你沒有履行當下就結束啦。

01:18:15 - 01:18:16
你那個什麼，

01:18:16 - 01:18:17
對公益的危害，

01:18:18 - 01:18:19
你的公益危害也許是當下的，

01:18:20 - 01:18:21
立法者是想到當下的。

01:18:21 - 01:18:22
但是他沒有思考到一件事,

01:18:23 - 01:18:25
公益的危害有時候是持續發生的,

01:18:25 - 01:18:27
也就是這個黑板這個狀況。

01:18:27 - 01:18:30
公益的危害從這個沒有履行負擔就開始,

01:18:30 - 01:18:31
而且早就超過兩年。

01:18:32 - 01:18:33
難道第三年就不能撤掉這個,

01:18:33 - 01:18:35
就不能廢掉這個奇怪的許可了嗎?

01:18:35 - 01:18:36
讓他不要去做了嗎?

01:18:37 - 01:18:39
所以我們的食物跟學理就共同認為,

01:18:41 - 01:18:42
這邊的廢止原因發生兩年,

01:18:43 - 01:18:47
這邊的兩年是用在那些廢止原因是單點發生,

01:18:47 - 01:18:48
而不會持續發生的狀況。

01:18:49 - 01:18:54
所以這個124的這個條文只能用在廢止原因單點發生,

01:18:54 - 01:18:58
所以124的兩年的期間就不能用在那種危害持續發生的狀況,

01:18:59 - 01:18:59
懂嗎?

01:19:00 - 01:19:02
所以同樣是可以廢的情況,

01:19:02 - 01:19:03
124只能用在一部分,

01:19:04 - 01:19:05
不能用在全部,

01:19:05 - 01:19:06
不能用在哪部分?

01:19:06 - 01:19:08
危害持續發生的這種,

01:19:08 - 01:19:09
所以我們來看講義。

01:19:11 - 01:19:12
請看407頁。

01:19:13 - 01:19:15
407頁請看一下阿拉伯，

01:19:16 - 01:19:17
白色圈圈五的下面那一行。

01:19:18 - 01:19:19
談完處分的要件。

01:19:19 - 01:19:22
也同時請注意124規定的除斥期間,

01:19:22 - 01:19:25
因自廢止原因發生後兩年內為之。

01:19:25 - 01:19:27
那有關於除斥期間的適用,

01:19:27 - 01:19:28
近期出現特殊見解,

01:19:29 - 01:19:32
如最高行109年判字566號這個判決。

01:19:32 - 01:19:33
上引號

01:19:33 - 01:19:35
當受益處分相對人違反規範

01:19:35 - 01:19:37
持續破壞公益或第三人權利

01:19:38 - 01:19:39
請把「持續」兩個字圈起來

01:19:40 - 01:19:40
這是關鍵字。

01:19:41 - 01:19:41
好,

01:19:42 - 01:19:44
除斥期間指限兩年,

01:19:44 - 01:19:45
即非妥適,

01:19:45 - 01:19:45
因此,

01:19:46 - 01:19:49
即使在除斥期間經過後,

01:19:49 - 01:19:51
若個案中有急需維護之重大公益，

01:19:52 - 01:19:55
且機關非廢止合法受益處分不足以實現者，

01:19:55 - 01:19:57
則排除124條規定及具有正當性。

01:19:58 - 01:20:00
所以這個判決的

01:20:00 - 01:20:01
特殊見解是什麼？

01:20:01 - 01:20:03
明明規定兩年,

01:20:03 - 01:20:04
但是他不用在什麼情形上？

01:20:05 - 01:20:07
他不用在那種持續對公益有危害的情形上,

01:20:08 - 01:20:09
這樣各位都明白了嗎？

01:20:09 - 01:20:09
好,

01:20:10 - 01:20:10
好,

01:20:10 - 01:20:12
那我們來看一下下面的這個學說。

01:20:13 - 01:20:16
而在新近學說上也認為124規定有其適用界限,

01:20:17 - 01:20:20
並非全部受益處分的廢止均有該規定的適用,

01:20:20 - 01:20:21
無庸要利益衡量。

01:20:21 - 01:20:22
好,

01:20:22 - 01:20:23
那我們大概學到這邊就好了,

01:20:23 - 01:20:25
下面是比較深度的學說文字,

01:20:25 - 01:20:26
你有緣再看就好。

01:20:27 - 01:20:27
好,

01:20:27 - 01:20:28
所以回到黑板，

01:20:28 - 01:20:29
我們就幫你整理了。

01:20:30 - 01:20:31
好，

01:20:31 - 01:20:31
我先走過去，

01:20:32 - 01:20:32
讓鏡頭可以照到。

01:20:33 - 01:20:39
也就是說我們的這個廢止期間是124的廢止原因發生後兩年內為之,

01:20:39 - 01:20:42
但是如果公益危害持續發生,

01:20:43 - 01:20:44
我們就排除124的適用,

01:20:45 - 01:20:45
適用,

01:20:45 - 01:20:46
這樣各位都明白了嗎?

01:20:47 - 01:20:47
好

01:20:47 - 01:20:48
OK

01:20:48 - 01:20:48
看懂了。

01:20:49 - 01:20:49
好

01:20:50 - 01:20:52
那麼我們就先來約定一下夜數。

01:20:53 - 01:20:56
我們等一下呢就從408頁的下面阿拉伯數字2開始上

01:20:56 - 01:20:57
好

01:20:57 - 01:20:58
我們先休息20分鐘。

01:21:44 - 01:21:45
話說

01:21:45 - 01:21:48
我們這個處分瑕疵的處理這個圖

01:21:48 - 01:21:51
會再找一個良辰吉日,

01:21:51 - 01:21:53
把它重新再畫一遍,

01:21:53 - 01:21:55
因為我們上課的時候為了上課的效率,

01:21:56 - 01:21:57
寫字比較草率一點,

01:21:58 - 01:22:00
所以之後會再花20分鐘,

01:22:00 - 01:22:02
的那個心態去看待世間萬物。

01:22:03 - 01:22:04
講一個很簡單的故事喔。

01:22:05 - 01:22:07
有一個傳統的笑話是這樣子的，不能說笑話，一個算是趣味的小故事。

01:22:10 - 01:22:14
有一群工人，就是他們在那邊砌磚頭。

01:22:14 - 01:22:15
然後就是在蓋教堂。

01:22:16 - 01:22:19
然後有人去訪問第一個某甲就說，你在做什麼？

01:22:20 - 01:22:22
沒看到我在賺辛苦錢，很累呢。

01:22:22 - 01:22:24
這是第一個某甲。

01:22:24 - 01:22:25
然後再問第二個某乙。

01:22:26 - 01:22:30
我在做一個賺很多錢的事情，我可以養活我家的。

01:22:30 - 01:22:32
家老小，他看起來比較幸福。

01:22:32 - 01:22:32
這是某乙。

01:22:33 - 01:22:35
第三個跑去問某丙，同樣是在那邊砌磚頭。

01:22:36 - 01:22:41
某丙就說，我在參與這整個大藝術，因為我在弄義大利最漂亮的一個教堂。

01:22:41 - 01:22:44
所以這個故事他要凸顯出的就是。

01:22:44 - 01:22:46
同樣的事情三個人在做。

01:22:46 - 01:22:48
但是三個人的心態不同。

01:22:48 - 01:22:53
我們用什麼心態去看這個世界，對於那個作者來講，這個就是他所講的框架。

01:22:54 - 01:22:59
而這個框架效應這本書裡面就分析了很多，我們常常被植入的框架。

01:23:00 - 01:23:01
導致於。

01:23:01 - 01:23:01
比方說廣告。

01:23:01 - 01:23:04
廣告就塞入了許多框架，導致於我們很容易啟動消費行為。

01:23:05 - 01:23:06
舉一個最經典的例子嘛。

01:23:07 - 01:23:07
哦。

01:23:07 - 01:23:09
為什麼我們要買iPhone？

01:23:09 - 01:23:11
iPhone其實可以用很久啊。

01:23:11 - 01:23:12
兩三年跑不掉。

01:23:12 - 01:23:16
可是為什麼每一代都會讓消費者自動掏錢變果粉？

01:23:16 - 01:23:19
原因是因為它就是在每一次的廣告裡面就塞了一個框架。

01:23:20 - 01:23:23
就是說，有這個Apple的東西，就是潮。

01:23:23 - 01:23:26
所以有一個就是潮流性的徽章就掛在身上。

01:23:26 - 01:23:28
雖然你拿到手機是一回事。

01:23:28 - 01:23:30
但好像就是跟上了潮流。

01:23:30 - 01:23:33
最尖端，你就是最硬，最潮的某個星星人類。

01:23:33 - 01:23:34
blablabla。

01:23:35 - 01:23:37
好，所以這個框架效應其實也可以反映在考生身上。

01:23:39 - 01:23:41
就好比你剛剛是假設聘請三個工人。

01:23:41 - 01:23:43
你現在也是在做國考基礎工程。

01:23:43 - 01:23:44
不能說學術啦。

01:23:44 - 01:23:46
國考基礎工程。

01:23:46 - 01:23:49
你每天來蹲補習班，你每天蹲圖書館。

01:23:49 - 01:23:52
你是要做某甲在那邊靠北，每天就在那邊愁容滿面？

01:23:52 - 01:23:55
還是你要做稍微像乙這樣子快樂一點的？

01:23:55 - 01:23:58
還是你要像某丙這樣超快樂，我在完成一個大藝術。

01:23:59 - 01:24:00
對於考生來講。

01:24:00 - 01:24:01
講你為什麼要國考,

01:24:01 - 01:24:05
不外乎就是你明年之後那個可能30年後的人生嘛,

01:24:06 - 01:24:08
你在拚的是你30年後人生的入場券。

01:24:09 - 01:24:09
所以呢,

01:24:10 - 01:24:11
這邊沒有標準答案,

01:24:12 - 01:24:13
但是我只想強調的是,

01:24:13 - 01:24:15
透過心理學的一些研究,

01:24:15 - 01:24:16
我們都可以發現,

01:24:16 - 01:24:20
我們看待你每一天生活的那個態度,

01:24:20 - 01:24:22
其實是一種選擇。

01:24:22 - 01:24:24
我這邊不是在講心靈雞湯喔,

01:24:25 - 01:24:26
我是在跟你講心理學喔,

01:24:26 - 01:24:29
也就是說人家都發現就是我們在觀察事物的時候,

01:24:30 - 01:24:31
其實那個觀察的角度,

01:24:32 - 01:24:33
事情是同樣的,

01:24:33 - 01:24:36
但是觀察的角度會讓你主觀的感受會全然不同

01:24:37 - 01:24:38
而這個觀察的角度

01:24:39 - 01:24:41
這個角度的部分是可以自己選的。

01:24:41 - 01:24:43
好比剛才甲乙丙三個工人。

01:24:44 - 01:24:46
那要選擇什麼角度是你的自由

01:24:46 - 01:24:48
那我們就回到課本裡面。

01:24:49 - 01:24:51
然後謝謝同學剛才下課有來問喔。

01:24:52 - 01:24:54
我自己也有發現我沒有講清楚，

01:24:54 - 01:24:56
所以我現在想要統一把它再講一次。

01:24:57 - 01:24:57
好，

01:24:58 - 01:24:58
那

01:24:59 - 01:25:00
我們就順著

01:25:01 - 01:25:02
順序來喔,

01:25:02 - 01:25:03
有一個我還沒有講,

01:25:03 - 01:25:04
然後有一個講不清楚。

01:25:05 - 01:25:06
那有一個還沒有講的部分呢

01:25:06 - 01:25:06
在

01:25:07 - 01:25:07
我找一下講義喔。

01:25:09 - 01:25:10
請看到395頁

01:25:10 - 01:25:11
這個我還沒有講。

01:25:15 - 01:25:16
剛才順順講忘記了。

01:25:17 - 01:25:18
395頁

01:25:18 - 01:25:18
你看最

01:25:19 - 01:25:20
那個15大聲說的最下面

01:25:20 - 01:25:21
你看仔細點。

01:25:22 - 01:25:24
人民是否具撤銷處分的請求權？

01:25:24 - 01:25:25
請把這個請求權圈起來。

01:25:26 - 01:25:27
寫上三個數字喔，

01:25:27 - 01:25:27
117。

01:25:28 - 01:25:29
這是一個特殊爭點喔！

01:25:30 - 01:25:31
很小的特殊真點。

01:25:32 - 01:25:33
但法院所考過。

01:25:34 - 01:25:34
請問，

01:25:35 - 01:25:36
我們說117可以拿，

01:25:37 - 01:25:38
應該說你是機關。

01:25:38 - 01:25:39
你可以拿117來撤

01:25:40 - 01:25:40
但反過來講

01:25:41 - 01:25:43
人民可以拿117當請求權基礎嗎？

01:25:43 - 01:25:43
啊拜託你

01:25:44 - 01:25:44
求求你

01:25:44 - 01:25:45
把處分撤掉嗎？

01:25:46 - 01:25:46
好。

01:25:46 - 01:25:47
這邊有兩個看法喔。

01:25:48 - 01:25:49
你看一下裁判字號。

01:25:49 - 01:25:50
小寫乙否定說。

01:25:51 - 01:25:54
否定說最高行政法院100年度判字1302號判決

01:25:55 - 01:25:56
他採的是否定說

01:25:56 - 01:25:57
我們念粗體字。

01:25:58 - 01:26:00
如許其有得請求原處分機關

01:26:00 - 01:26:02
機關和上級機關請求撤銷公法上的權利

01:26:03 - 01:26:07
則訴願法上提起訴願跟訴訟法上提起的起訴法定不變期間則失去意義

01:26:07 - 01:26:08
什麼意思

01:26:09 - 01:26:11
如果這是人生分岔路啊

01:26:12 - 01:26:13
你看一下黑板這邊

01:26:13 - 01:26:18
假設我們允許人民可以用17條的規定去請求撤銷

01:26:19 - 01:26:25
啊我們發明那麼多訴願發明那麼多訴訟

01:26:25 - 01:26:25
就白

01:26:25 - 01:26:28
白發明瞭,因為這些制度

01:26:28 - 01:26:30
都有啟動的期間限制

01:26:30 - 01:26:30
超過就不能啟動

01:26:31 - 01:26:35
所以如果我們允許人民可以隨時想撤就撤很快樂的話

01:26:35 - 01:26:37
那食物認為這個就被架空了

01:26:37 - 01:26:38
所以他否定這個看法

01:26:39 - 01:26:39
OK

01:26:39 - 01:26:40
好

01:26:40 - 01:26:43
可是呢，請看下一頁396頁

01:26:45 - 01:26:47
396頁呢，麻煩你看一下小寫二

01:26:47 - 01:26:48
你看一下破折號

01:26:49 - 01:26:50
當裁量收縮至零

01:26:50 - 01:26:53
各位，裁量收縮至零是用在什麼情況

01:26:54 - 01:26:56
這個規定，我們說17有的對不對

01:26:57 - 01:26:59
所以得是機關的裁量

01:26:59 - 01:27:00
但是如果發生

01:27:00 - 01:27:01
發生了急迫的危險

01:27:01 - 01:27:04
這個處分又是違法的，然後情況很急迫

01:27:04 - 01:27:06
這個時候就得會限縮成因

01:27:06 - 01:27:08
所以這個你看一下粗體字

01:27:08 - 01:27:12
表面上雖授權機關得撤銷違法處分的客觀規範

01:27:12 - 01:27:14
然以其為人民利益而存在

01:27:14 - 01:27:19
個人得以本條規定請求機關就撤銷處分作成合法及無瑕疵裁量決定

01:27:19 - 01:27:20
好，換言之

01:27:21 - 01:27:22
所以倒數第三行

01:27:23 - 01:27:24
中間

01:27:24 - 01:27:29
當原處分的違法性極為明確，機關是否撤銷原處分的裁量權限收至零時

01:27:29 - 01:27:31
得例外依該條規定撤銷原處分

01:27:32 - 01:27:33
所以講白話什麼意思

01:27:33 - 01:27:35
17條是機關的裁量規定

01:27:35 - 01:27:37
它可以得測也可以不要測

01:27:37 - 01:27:41
可是當違法發生，而且情況很急迫，限縮至零的時候

01:27:42 - 01:27:44
我們就會讓人民例外地擁有請求權

01:27:45 - 01:27:45
各位懂那個例外嗎

01:27:46 - 01:27:48
原則是機關可以隨便選

01:27:48 - 01:27:50
但是當情況只剩下一種的時候

01:27:50 - 01:27:53
我們就會讓人民產生對應的請求權

01:27:54 - 01:27:55
聽不懂的舉手

01:27:55 - 01:27:55
可以嗎

01:27:56 - 01:27:56
好

01:27:56 - 01:27:58
這個部分是十七沒有講到的

01:27:58 - 01:28:00
我們就補給你了

01:28:00 - 01:28:01
那接下來呢

01:28:01 - 01:28:02
我們117衍生的,

01:28:02 - 01:28:03
也來看一下黑板。

01:28:04 - 01:28:05
剛才沒有講得很好喔。

01:28:06 - 01:28:06
現在重講一次。

01:28:08 - 01:28:09
等我換一個顏色的筆,

01:28:09 - 01:28:10
黃色。

01:28:12 - 01:28:13
因為這邊一坨紅。

01:28:15 - 01:28:15
請看黑板喔。

01:28:16 - 01:28:18
我們在準用的部分的時候啊,

01:28:18 - 01:28:19
有提到說,

01:28:19 - 01:28:22
就是我們可不可以準用182,

01:28:22 - 01:28:23
然後第一項,

01:28:23 - 01:28:25
讓這個花完錢的人不要還。

01:28:26 - 01:28:27
那我講的準用呢,

01:28:27 - 01:28:29
所謂的肯否兩說指的是,

01:28:29 - 01:28:30
到底要不要準用？

01:28:31 - 01:28:33
一個是連準用都不要準用，

01:28:33 - 01:28:34
我們回到行政法自己判斷，

01:28:35 - 01:28:36
這是一種說法。

01:28:36 - 01:28:37
那另外一種說法就是，

01:28:37 - 01:28:37
好,

01:28:37 - 01:28:38
我們可以準用,

01:28:38 - 01:28:40
只是準用的時候,

01:28:40 - 01:28:42
善意受領人要限縮。

01:28:42 - 01:28:43
這樣各位懂意思了嗎？

01:28:43 - 01:28:44
好,

01:28:44 - 01:28:46
那我們就這個用講義來看,

01:28:46 - 01:28:47
會更快。

01:28:48 - 01:28:49
你幫我看一下,

01:28:49 - 01:28:51
我們會好好的再慢慢說一遍。

01:28:52 - 01:28:53
請看一下401頁。

01:28:57 - 01:28:57
401頁，

01:28:57 - 01:28:58
你看一下括號二。

01:28:58 - 01:28:59
好，

01:28:59 - 01:29:01
那這邊如果我講的有任何不清楚，

01:29:01 - 01:29:02
就隨時打斷我。

01:29:02 - 01:29:03
我們來看一下括號二。

01:29:04 - 01:29:04
其次，

01:29:04 - 01:29:06
如果那些利益都花光了，

01:29:06 - 01:29:08
可以準用182第一項而無須返還嗎？

01:29:08 - 01:29:10
請你把準用兩個字圈起來。

01:29:10 - 01:29:13
這邊的肯否主要是集中在到底要不要準用這一條,

01:29:13 - 01:29:14
懂嗎?

01:29:15 - 01:29:16
否定說是連準用都不要準用,

01:29:16 - 01:29:17
為什麼?

01:29:18 - 01:29:18
因為你看黑板。

01:29:19 - 01:29:20
我們在要件這邊，

01:29:21 - 01:29:24
是不是就已經有做衡量了。

01:29:24 - 01:29:25
我再請教各位一次。

01:29:26 - 01:29:28
我們117的但書，

01:29:28 - 01:29:29
第二款但書，

01:29:29 - 01:29:32
是不是早就已經經過衡量了。

01:29:32 - 01:29:33
學者認為行政程序法，

01:29:34 - 01:29:34
也就是公法，

01:29:35 - 01:29:36
它自己就有衡量的機制。

01:29:37 - 01:29:39
如果他覺得私益小於公益，

01:29:39 - 01:29:40
他就要撤。

01:29:40 - 01:29:40
那撤出，

01:29:40 - 01:29:41
撤，

01:29:41 - 01:29:43
撤銷之後所衍生的錢。

01:29:44 - 01:29:44
就直接還就好了。

01:29:45 - 01:29:47
我們就直接走公法上不當得利這個概念就好了。

01:29:48 - 01:29:49
不需要去適用民法,

01:29:49 - 01:29:51
什麼善意、惡意之類的。

01:29:51 - 01:29:53
因為如果善意的人真的很可憐,

01:29:53 - 01:29:56
我們就會認為說他的私益是大於公益的。

01:29:56 - 01:29:57
這樣各位懂意思嗎？

01:29:57 - 01:29:59
所以這認為基於

01:30:00 - 01:30:01
相容性的問題，

01:30:01 - 01:30:04
連一開始的182第一項都不用準用。

01:30:04 - 01:30:05
這樣懂了嗎？

01:30:05 - 01:30:06
所以我們來看講義。

01:30:06 - 01:30:07
請看阿拉伯數字一。

01:30:08 - 01:30:12
機關既透過信賴保護原則溯及撤銷前開許可，

01:30:13 - 01:30:16
另考量公法上不當得利只在恢復固有狀態。

01:30:16 - 01:30:16
維繫依法行政,

01:30:17 - 01:30:18
是不分善意與否,

01:30:18 - 01:30:20
當事人應負返還全額之責。

01:30:21 - 01:30:21
意思就是,

01:30:22 - 01:30:24
他一開始連準用都不準用,

01:30:25 - 01:30:25
這樣OK了嗎?

01:30:26 - 01:30:26
好。

01:30:27 - 01:30:29
那另外一說是認為可以準用，

01:30:29 - 01:30:30
所以你看阿拉伯數字二，

01:30:31 - 01:30:32
肯定說認為第一句話。

01:30:32 - 01:30:33
第一句話，

01:30:33 - 01:30:36
在準用182條第一項的前提下，

01:30:36 - 01:30:37
這時候接到第二段。

01:30:38 - 01:30:41
為了與程序法119條第三款之價值相符，

01:30:42 - 01:30:44
182條第一項有關善意受領人的範圍，

01:30:44 - 01:30:46
不止應排除明知之人,

01:30:46 - 01:30:49
尚應排除重大過失而不知違法之人。

01:30:49 - 01:30:50
這樣各位明白了嗎？

01:30:51 - 01:30:51
好，

01:30:51 - 01:30:56
所以這個肯否是指到底要準用還是不要準用。

01:30:57 - 01:30:57
好,

01:30:57 - 01:31:01
那剛才的同學們就是都OK了嗎?

01:31:01 - 01:31:01
OK了嗎?

01:31:01 - 01:31:02
好,

01:31:02 - 01:31:04
那我們就解決完這個問題了。

01:31:04 - 01:31:05
好，謝謝同學提醒。

01:31:06 - 01:31:07
我剛剛自己也覺得講得沒有很好。

01:31:08 - 01:31:10
那我們就來教一下新進度夠。

01:31:10 - 01:31:11
我看一下。

01:31:12 - 01:31:14
請看到408頁。

01:31:17 - 01:31:18
嗯，

01:31:18 - 01:31:20
對喔，

01:31:20 - 01:31:21
我差點忘記了，

01:31:21 - 01:31:23
先不要到408頁。

01:31:24 - 01:31:25
欸都，請看一下404頁。

01:31:26 - 01:31:28
我老人痴呆忘記了。

01:31:29 - 01:31:31
404頁這一題呢,

01:31:31 - 01:31:32
就是117的請求權題目。

01:31:33 - 01:31:34
所以你直接不用管事實,

01:31:34 - 01:31:36
你看小寫三,

01:31:36 - 01:31:36
第三小題。

01:31:37 - 01:31:42
可否依程序法117條規定請求原處分或上級機關依職權撤銷？

01:31:42 - 01:31:43
這題就在考什麼？

01:31:44 - 01:31:48
這題法研所的題目就是在問你117條本身可不可以當請求權基礎。

01:31:48 - 01:31:50
所以我們剛剛前面才補這個深度學習。

01:31:50 - 01:31:52
這題是法研所的題目。

01:31:53 - 01:31:54
不過各位要有一個sense,

01:31:55 - 01:31:56
你看一下黑板這邊,

01:31:56 - 01:31:57
這算是閒聊,

01:31:57 - 01:31:58
但是是跟考試有關。

01:32:00 - 01:32:02
我們要聊的是趨勢,

01:32:02 - 01:32:04
我知道今天教很多的時候,

01:32:04 - 01:32:05
我故意放慢一點,

01:32:05 - 01:32:06
但是我們來聊一下趨勢。

01:32:07 - 01:32:07
黃色這個是,

01:32:08 - 01:32:10
一年當中跟法律有關的考試,

01:32:10 - 01:32:11
大家知道有哪些嗎?

01:32:13 - 01:32:15
那大概1到2月這邊呢,

01:32:15 - 01:32:17
就是法研所。

01:32:18 - 01:32:18
然後呢,

01:32:18 - 01:32:20
2月到3月這邊呢,

01:32:20 - 01:32:21
是關務特考,

01:32:22 - 01:32:24
還有移民特考之類的。

01:32:25 - 01:32:26
那7月份呢,

01:32:26 - 01:32:28
就是高普考。

01:32:29 - 01:32:31
8月份的話是司法特考

01:32:31 - 01:32:31
還有醫師

01:32:31 - 01:32:32
醫師就不記了。

01:32:33 - 01:32:34
然後這個8月份

01:32:34 - 01:32:35
7月份

01:32:35 - 01:32:36
然後10月份，

01:32:36 - 01:32:38
10月份的話當然就是二式嘛，

01:32:38 - 01:32:39
嚇死人的那種。

01:32:40 - 01:32:40
然後呢，

01:32:40 - 01:32:41
12月呢，

01:32:41 - 01:32:42
就是地方特考。

01:32:43 - 01:32:44
所以啊，

01:32:44 - 01:32:46
一年當中跟法律有關的考試，

01:32:47 - 01:32:49
從這個法研所到那個地特，

01:32:50 - 01:32:52
就是一年到頭來就有這麼多的點。

01:32:53 - 01:32:54
那我的重點是，

01:32:54 - 01:32:55
什麼是趨勢？

01:32:56 - 01:32:56
趨勢就是說，

01:32:57 - 01:32:58
你在這麼多考試裡面，

01:32:58 - 01:33:00
有沒有一些經典的熱題？

01:33:00 - 01:33:01
我舉個例子。

01:33:02 - 01:33:03
有一年呢，

01:33:03 - 01:33:06
臺大的法律系跟政大的法律系，

01:33:06 - 01:33:07
他們都考一題，

01:33:07 - 01:33:10
跟黃牛票有關的行政法的問題。

01:33:10 - 01:33:11
結果呢,

01:33:11 - 01:33:12
地特也考了。

01:33:12 - 01:33:13
所以呢,

01:33:13 - 01:33:16
我都會跟那個公務員考試班的同學說,

01:33:16 - 01:33:19
有時候老師在公務員班的行政法教很難,

01:33:19 - 01:33:20
不是因為要嚇死你，

01:33:20 - 01:33:22
是因為這個出題的人，

01:33:22 - 01:33:24
他的腦子裡有洞，

01:33:24 - 01:33:25
我都不知道，

01:33:25 - 01:33:31
你考地特考到跟臺大公法組、法院所同學考題一樣等級的難度。

01:33:31 - 01:33:33
到底是要這樣騙多少補習費啊？

01:33:33 - 01:33:34
你不補習就不會解啊？

01:33:34 - 01:33:35
這個太難了吧？

01:33:35 - 01:33:38
因為這邊考地特的人，他可能是這個素人啊。

01:33:39 - 01:33:39
好了。

01:33:39 - 01:33:40
開玩笑,

01:33:40 - 01:33:41
那我拉回來,

01:33:41 - 01:33:41
什麼是趨勢？

01:33:42 - 01:33:44
如果你要去抓趨勢,

01:33:44 - 01:33:46
然後是相對可信的,

01:33:46 - 01:33:47
這個可信的意思就是說,

01:33:48 - 01:33:51
我們猜題不能夠就是亂猜嘛,

01:33:51 - 01:33:53
你一定要有一個就是有所本。

01:33:54 - 01:33:57
所以我們通常在實務上就是在補教業了,

01:33:57 - 01:33:59
我們如果要抓趨勢的話,

01:33:59 - 01:34:00
就是在這麼多

01:34:00 - 01:34:03
考試裡面，我們就把所有考題通通收集起來，

01:34:03 - 01:34:05
然後就看說哪些題目是很熱門的，

01:34:06 - 01:34:08
然後我們就會提醒考生說這個東西要注意。

01:34:09 - 01:34:12
但是呢，在這個情，剛才講的那個情況是例外。

01:34:13 - 01:34:15
通常法研所的題目啊,

01:34:15 - 01:34:18
要瞄準到地特，或是瞄準到高考，

01:34:19 - 01:34:20
機率真的很低，

01:34:20 - 01:34:23
那個我想事前應該不會有太多人抓到這個東西，

01:34:23 - 01:34:24
那個真的太難了。

01:34:24 - 01:34:27
這個法研所那題是很難的題目，超難的。

01:34:27 - 01:34:30
你考在地特或高考是不太可能。

01:34:30 - 01:34:32
但反過來，我這邊要收尾了。

01:34:32 - 01:34:33
反過來，

01:34:34 - 01:34:35
如果是高考類的，

01:34:36 - 01:34:38
或是地特類，然後反覆出現。

01:34:39 - 01:34:42
它灌到我們的二試也是頗有機率。

01:34:42 - 01:34:46
因為這個東西就是它已經在實務上打滾了，然後被人家瞄準到了。

01:34:47 - 01:34:48
然後有一年就會出在二試。

01:34:49 - 01:34:51
所以呢，這邊是閒聊。

01:34:51 - 01:34:54
總之,如果你真的是唸書唸到很sen,

01:34:55 - 01:34:58
又或者說這科你很陌生,你想要抓重點,

01:34:58 - 01:35:02
你就可以上網去看一下考古題,這麼多的考古題,

01:35:02 - 01:35:05
你就抓一下這些考古題裡面,跟哪些區塊是比較熱門的,

01:35:05 - 01:35:11
你就知道說你在唸第一次的時候,那個熱門的區塊你就要自己加溫

01:35:11 - 01:35:11
好不好？

01:35:12 - 01:35:13
所以呢，這個是趨勢，

01:35:14 - 01:35:17
從考題的密集程度來推估熱區的存在。

01:35:18 - 01:35:21
好，那我們講完這個東西之後，就真的要來講廢止了，

01:35:21 - 01:35:23
請看一下408頁。

01:35:32 - 01:35:35
所以考選部真的是收這些費用就飽了,

01:35:35 - 01:35:38
他每年就是辦routine的考試，然後費用收收收這樣子,

01:35:38 - 01:35:39
酷哦。

01:35:40 - 01:35:41
話說回來，請看黑板。

01:35:41 - 01:35:45
我們講完廢止的要件跟它的期間了，尤其在受益處分的部分。

01:35:46 - 01:35:47
好，那我們接下來講效果。

01:35:47 - 01:35:49
效果規定在125條。

01:35:50 - 01:35:52
那我們的本文是原則向後。

01:35:53 - 01:35:54
那來，邏輯問題。

01:35:55 - 01:35:58
為什麼撤銷是原則溯及，而廢止是原則向後？

01:35:59 - 01:36:00
因為做成

01:36:00 - 01:36:00
制度的問題啊。

01:36:01 - 01:36:02
你處分如果做的時候是違法的,

01:36:03 - 01:36:04
你當然要讓它溯及失效啊,

01:36:04 - 01:36:06
不然你中間的那個違法性怎麼辦呢?

01:36:07 - 01:36:08
反過來處分做成時是合法的,

01:36:09 - 01:36:11
你如果要去調整的話,當然是向後調整,

01:36:11 - 01:36:12
因為前面都是健康的。

01:36:12 - 01:36:13
好,

01:36:13 - 01:36:15
所以本文是向後,

01:36:16 - 01:36:19
那我們但書就是速記，我就不寫但書兩個字了。

01:36:19 - 01:36:20
所以這邊請你記得，

01:36:21 - 01:36:23
我們的速記是125但書，

01:36:23 - 01:36:23
OK?

01:36:24 - 01:36:25
125但書。

01:36:25 - 01:36:25
好,

01:36:25 - 01:36:26
那這邊就講完了。

01:36:27 - 01:36:28
那請繼續看黑板,

01:36:28 - 01:36:34
因為我們如果不管是向後失效還是溯及失效，尤其是溯及失效的話,

01:36:34 - 01:36:37
我們的善後就會變得更加的一個需要。

01:36:37 - 01:36:41
因為當給你一個處分，然後速及失效廢止的話，

01:36:41 - 01:36:45
那你所得的利益或者是相關的物品，一樣也會有善後，

01:36:45 - 01:36:48
的這個問題，一樣會有不當得利的問題。

01:36:48 - 01:36:48
好，

01:36:49 - 01:36:51
那這兩個是三鐵共構，所以請容我不再贅述。

01:36:51 - 01:36:52
我們來看的是這邊。

01:36:53 - 01:36:56
因為我們的補償規定，請注意，

01:36:57 - 01:36:59
我們的廢止只有規定就是，

01:37:00 - 01:37:04
我是說在廢止的補償，我們只規定啟動的部分。

01:37:04 - 01:37:11
那至於說剩下的什麼時效啊，那個金額高度啊，救濟方式啊，全部都是準用。

01:37:12 - 01:37:13
所以我們直接看講義就好了,

01:37:13 - 01:37:15
這邊筆記都不用抄,因為都是三鐵共構。

01:37:16 - 01:37:18
請看一下你的408頁。

01:37:18 - 01:37:20
408頁請看括號一,

01:37:20 - 01:37:22
向後還是向前,就容我不要再講了,

01:37:22 - 01:37:24
好，那我們看括號二善後。

01:37:24 - 01:37:24
你看右邊。

01:37:25 - 01:37:27
相對廢止收益輕易處分較為單純。

01:37:28 - 01:37:31
廢止受益處分的善後有許多應注意的地方。

01:37:32 - 01:37:36
好，但跟撤銷受益處分的善後有許多雷同且法條依據合一，可以相互對照。

01:37:37 - 01:37:39
括號，請特別對照，錢花完是否不用還？

01:37:40 - 01:37:40
停。

01:37:40 - 01:37:45
所以如果溯及廢止，我們一樣會有錢花不完的主體的那個問題，對不對？

01:37:46 - 01:37:48
還有就是是否要還利息？

01:37:48 - 01:37:50
不當得利可以用什麼行為索取跟執行？

01:37:51 - 01:37:53
這個都一樣，這樣各位聽明白了，

01:37:53 - 01:37:53
好，

01:37:54 - 01:37:58
那白色圈圈一，返還物品跟不當得利，請容我真的不要再贅述了，

01:37:58 - 01:37:59
我們接著下面的。

01:38:00 - 01:38:01
二，補償。

01:38:02 - 01:38:05
原處分機關依同法123條第四款第五款廢止收益處分合法之行為者，

01:38:05 - 01:38:07
對收益人信賴該處分致受財產損失，

01:38:07 - 01:38:09
1126條應該給予合理之補償，

01:38:09 - 01:38:10
聽，我剛剛就講了，

01:38:10 - 01:38:11
我們是用特專屬的條文啟動補償，

01:38:11 - 01:38:12
但其他都準用，

01:38:12 - 01:38:13
所以我們念一下。

01:38:20 - 01:38:27
且準用同法120第二項第三項有關額度及救濟途徑的規定及121第二項有關補償請求時效的規定。

01:38:27 - 01:38:35
所以啟動有專門的條文，但是至於說額度啊，時效啊，救濟方式啊，全部都準用。

01:38:36 - 01:38:37
這樣各位都明白了嗎？

01:38:37 - 01:38:39
最後講一個選擇題的熱區。

01:38:40 - 01:38:42
這一段的第一行，我們出題字寫第幾款？

01:38:43 - 01:38:43
四跟五款，所以幫我一個忙。

01:38:45 - 01:38:47
你翻到407頁。

01:38:48 - 01:38:51
你翻到407頁，你的第三款是不是有一個訊號？

01:38:52 - 01:38:55
好，那你再你的那個第四款跟第五款那邊打勾。

01:38:55 - 01:38:57
隨便你，你的符號不一樣就好了。

01:38:58 - 01:39:00
第三款是訊號嘛，因為它超長。

01:39:00 - 01:39:00
考。

01:39:01 - 01:39:02
好，那你第四款跟第五款就打勾，什麼意思？

01:39:04 - 01:39:06
他會是可以請求補償的對象。

01:39:07 - 01:39:09
其他三款都不能請求賠償，這樣明白了嗎？

01:39:10 - 01:39:13
然後你做完這個記號之後呢，我們要講一個深度的東西。

01:39:13 - 01:39:15
所以請你在第一款打個三角形。

01:39:16 - 01:39:18
好，那打完三角形之後呢，不用動頁數。

01:39:18 - 01:39:19
老師問你一個問題。

01:39:20 - 01:39:22
我們打的第一款三角形，它是什麼廢止原因？

01:39:23 - 01:39:25
法規準許廢止者對不對？

01:39:25 - 01:39:29
那我在追問你，法規準許廢止者，依現行法可以請求補償嗎？

01:39:29 - 01:39:30
不可以。

01:39:30 - 01:39:31
那為什麼前面要打三角形？

01:39:32 - 01:39:33
你來看一下這個時間軸。

01:39:36 - 01:39:37
今天如果立法在前。

01:39:40 - 01:39:42
我們發生了立法所發生的原因。

01:39:42 - 01:39:43
我們在這邊廢止。

01:39:44 - 01:39:46
那當事人在廢止之前是不是可以預見?

01:39:47 - 01:39:48
可以預見吧。

01:39:48 - 01:39:56
可是如果今天說，我們先給你一個處分，然後我們立法在後面，然後我們廢止在最後面。

01:39:56 - 01:39:59
如果你是拿到前面這個處分的人，你會不會覺得很衰？

01:40:00 - 01:40:02
幹，我怎麼知道後面會立這個法？

01:40:02 - 01:40:04
所以學者認為這邊會是一個立法漏洞。

01:40:05 - 01:40:13
因為我們立法者在想說，嗯，廢止之前法就立好了，所以呢，當事人都可以預見，這件事情其實只成立一半，為什麼？

01:40:13 - 01:40:21
因為這個立的法，他雖然可能在廢止前，也有可能在這個處分做完很久之後，才有立法，這樣懂意思嗎？

01:40:22 - 01:40:24
好，所以這種情況，它是個漏洞，因此，有學說認為，我們應該類推適用126條。

01:40:28 - 01:40:29
所以這邊都幫你寫好了。

01:40:30 - 01:40:32
所以這邊是三角形，請勿翻頁。

01:40:32 - 01:40:34
請翻到410頁。

01:40:37 - 01:40:38
410頁，你看深度學習。

01:40:38 - 01:40:39
請看第一行。

01:40:40 - 01:40:49
至於同法123條第一款法規爭取廢止者，廢止原因是基於公益考量，而未有補償規定，學者認此得類推同法126條給予合理補償為宜。

01:40:49 - 01:40:50
這樣大家都OK嗎？

01:40:51 - 01:40:51
好。

01:40:52 - 01:40:56
所以呢，我們算是，把這個廢棄的部分，都跟你介紹完畢了。

01:40:57 - 01:40:59
所以請大家要點狀式的學習。

01:41:00 - 01:41:02
應該說區塊式的學習啊，不是點狀。

01:41:03 - 01:41:05
它的要件，它的處理的效果，然後它善後的問題，請大家要依序地把它學起來，期間要件，效果跟善後。

01:41:13 - 01:41:20
期間要件，這個期間跟期間要件，還有我們效果跟善後，四個重點的區塊，好。

01:41:22 - 01:41:23
如果大家都聽完OK的話呢，老師現在要帶你看考古題。

01:41:27 - 01:41:27
好。

01:41:27 - 01:41:29
請翻到411頁，因為前面的部分我們都講完了。

01:41:32 - 01:41:34
現在開始是廢止題目的一個串燒，所以就無差別打擊，我們來看411頁。

01:41:38 - 01:41:40
411頁最下面，因為前面兩題講過。

01:41:42 - 01:41:42
好。

01:41:42 - 01:41:44
這個經典試題呢，是臺大入學考題，我們念一下。

01:41:46 - 01:41:52
某致力打造無汙染環境之A縣，不但積極取締各種汙染，且廣設經濟補助補貼制度，獎勵轄區內的環保措施。

01:41:54 - 01:41:59
金某甲公司以重視環保著稱，為由近日又在廠區內投資一個新型廢水再利用場，然後呢，依您

01:42:00 - 01:42:01
罰鍰申請相關獎勵

01:42:01 - 01:42:02
審查該申請

01:42:02 - 01:42:05
經主管機關依法核定後

01:42:05 - 01:42:07
請把這個核定把它圈起來。

01:42:08 - 01:42:12
核定就會是一個處分的動詞嘛

01:42:12 - 01:42:14
因為它就會產生單方對外的法律效果嘛,

01:42:15 - 01:42:18
所以我要鼓勵大家，看到核定就要想到這邊會有一個處分,

01:42:18 - 01:42:20
不然它核定什麼東西呢?

01:42:20 - 01:42:22
好，有處分才會有廢止,

01:42:22 - 01:42:24
所以這邊為什麼會發生廢止的原因呢?

01:42:25 - 01:42:25
再往下念。

01:42:26 - 01:42:31
原以書面通知甲公司自通知一月起每月固定由委託之B銀行發放獎勵金5萬元。

01:42:31 - 01:42:35
此外,A縣政府為確保該獎勵金核發之目的,

01:42:35 - 01:42:38
來在同一書中加註，請把加註圈起來。

01:42:39 - 01:42:42
那各位,在處分書中加註還是什麼東西啊?

01:42:42 - 01:42:43
負款

01:42:43 - 01:42:47
他雖然沒有講，但這邊就出現負款了，所以我們念一下冒號後面的負款。

01:42:47 - 01:42:51
甲公司所設廢水再利用廠因實際維持運轉，不得無故關閉。

01:42:51 - 01:42:53
好，你要轉，你不可以關閉。

01:42:53 - 01:42:54
你把運轉圈起來。

01:42:54 - 01:42:55
我就問運轉是哪一種付款？

01:42:56 - 01:42:57
要求

01:42:57 - 01:42:58
要求吧

01:42:58 - 01:42:59
是哪一種付款？

01:42:59 - 01:43:00
負擔嘛

01:43:00 - 01:43:01
好,

01:43:01 - 01:43:04
取料兩年後,有沒有人聽不懂取料的,

01:43:04 - 01:43:04
好,往下念。

01:43:05 - 01:43:10
A縣政府因民眾檢舉發現，基於成本考量，已於一年前悄悄關閉廢水再利用廠，甚至系統本身。

01:43:11 - 01:43:12
請問它有維持運轉嗎?

01:43:12 - 01:43:13
沒有。

01:43:13 - 01:43:14
所以他有沒有履行負擔？

01:43:15 - 01:43:15
沒有。

01:43:15 - 01:43:16
再往下念。

01:43:16 - 01:43:18
因為反建築法規定，自屬違建。

01:43:18 - 01:43:20
事實，A縣長暴怒，

01:43:20 - 01:43:24
這個指揮下令拆除違建並思索如何停發。

01:43:24 - 01:43:25
好，下一句，最後一句話。

01:43:26 - 01:43:31
A縣政府依法要如何停止發放並追索已發放的獎勵金，

01:43:31 - 01:43:33
請把停止發放畫下底線。

01:43:33 - 01:43:35
然後把追索權把它圈起來。

01:43:36 - 01:43:36
好，我請問你，

01:43:37 - 01:43:37
Sorry,

01:43:38 - 01:43:40
停止發放是一個生活的用語，

01:43:40 - 01:43:43
可是這個停止發放對應到程序法裡面他講什麼東西？

01:43:44 - 01:43:45
廢止啊,

01:43:45 - 01:43:46
各位懂那個轉換嗎?

01:43:47 - 01:43:52
你在考試的時候你要做的就是把生活用語轉換成法律上的一個評價,

01:43:52 - 01:43:54
請問停止發放是法律上的什麼東西?

01:43:54 - 01:43:55
廢止啊,

01:43:55 - 01:43:57
可是我問你，為什麼不是撤銷？

01:43:58 - 01:43:59
因為他是沒有

01:44:00 - 01:44:00
旅行負擔，所以我們把收益處分給停下來的人。

01:44:03 - 01:44:04
就是那個核准嘛。

01:44:04 - 01:44:05
好，有沒有人聽不懂的？

01:44:06 - 01:44:07
好，哪邊聽不懂？

01:44:11 - 01:44:12
OK，你要回到411頁。

01:44:14 - 01:44:18
你411頁，你在第四行後面是不是得到一個可以做這個東西的核定？

01:44:20 - 01:44:22
那這個核定做成是有違法嗎？

01:44:23 - 01:44:25
沒有，所以他不會是撤銷啊。

01:44:25 - 01:44:29
他是因為我們的那個隔壁頁412頁。

01:44:30 - 01:44:36
他是因為做完之後，412頁的第二行，我們的那個負擔沒有履行啊。

01:44:37 - 01:44:41
所以這個東西，這個處分的正當性才事後產生動搖嘛。

01:44:42 - 01:44:45
所以他做成時沒有違法，你要把它幹掉不會是撤銷。

01:44:45 - 01:44:45
這樣懂了嗎？

01:44:47 - 01:44:47
OK嗎？

01:44:47 - 01:44:47
好。

01:44:48 - 01:44:49
所以回到我們最後一句話。

01:44:50 - 01:44:52
生活用語是停止發放，但你憑什麼把

01:44:53 - 01:44:56
準拿錢的這個情況停下來，你勢必就要做法律上的廢止。

01:44:59 - 01:45:00
這樣大家都明白了嗎?

01:45:01 - 01:45:02
那我就問你，憑什麼廢止？

01:45:03 - 01:45:05
第三款，廢止。

01:45:05 - 01:45:06
這樣看懂了嗎？

01:45:07 - 01:45:08
所以

01:45:08 - 01:45:09
請注意，你看下面的

01:45:09 - 01:45:11
這個文字，關鍵字的第二個框框。

01:45:14 - 01:45:16
依法應如何停止發放並追索，右邊

01:45:17 - 01:45:19
是否能就未履行負擔想到廢止處分。

01:45:20 - 01:45:21
123第三款，這樣可以理解嗎？

01:45:22 - 01:45:22
往下念。

01:45:23 - 01:45:27
並使處分速及失效，再用處分確認不當得利範圍，追索已發放的獎勵金。

01:45:27 - 01:45:29
這邊用到剩下什麼條文？

01:45:30 - 01:45:30
1

01:45:30 - 01:45:33
25但書跟127條第三項。

01:45:34 - 01:45:35
哦

01:45:35 - 01:45:36
會不會太快，有沒有人聽不懂的？

01:45:37 - 01:45:38
好

01:45:38 - 01:45:39
我再講一次框框右邊那個。

01:45:40 - 01:45:40
第二行

01:45:40 - 01:45:44
並使處分速及失效,為什麼會速及失效?

01:45:44 - 01:45:45
1

01:45:45 - 01:45:45
25但書啊,對不對?

01:45:47 - 01:45:51
然後再用書面處分確認不當的力範圍追索以發放獎勵金,他憑什麼用書面去討?

01:45:52 - 01:45:54
因為127第三項,我相信大家應該都聽懂了。

01:45:57 - 01:45:57
所以呢

01:45:57 - 01:45:59
這題他考在哪裡啊,各位?

01:46:00 - 01:46:02
這一題他考在103年臺大公法組入學考題。

01:46:02 - 01:46:04
所以我只想表達一件事情喔,

01:46:05 - 01:46:07
我們上課所教的這個基本觀念,

01:46:08 - 01:46:10
123,125,127,

01:46:10 - 01:46:12
是不是基本中不能再基本了,

01:46:12 - 01:46:14
可是臺大呢,它是一個有趣的地方喔,

01:46:15 - 01:46:17
它的公法組入學考題,

01:46:18 - 01:46:18
很常,

01:46:18 - 01:46:19
當然不是每一題,

01:46:19 - 01:46:23
很常會在一年當中出現這種需要基本功的題目,

01:46:23 - 01:46:24
為什麼?

01:46:24 - 01:46:27
因為入學考題是這個不能開法條的嘛,

01:46:27 - 01:46:30
所以他有時候就會考一些法條的組合記憶,

01:46:30 - 01:46:32
考考大家的這個基本動作,

01:46:33 - 01:46:35
你會不會快速的這個運球推進,

01:46:35 - 01:46:36
然後換手上籃,

01:46:37 - 01:46:39
他就考這種基本動作的連續加在一起而已,

01:46:40 - 01:46:44
好,所以如果你有志明年要去考臺大的公法組入學考，題

01:46:44 - 01:46:45
所以不要害怕,

01:46:46 - 01:46:46
基本功練好,

01:46:47 - 01:46:48
時事多看,

01:46:48 - 01:46:49
附加一句就收尾,

01:46:50 - 01:46:53
臺大公法組入學考，他很喜歡考時事。

01:46:54 - 01:46:55
比方說今年發生什麼時事,

01:46:56 - 01:46:56
隔年就會考了,

01:46:57 - 01:46:57
我舉例,

01:46:57 - 01:47:24
假設今年有一個釋憲案

01:47:24 - 01:47:40
在講死刑違憲

01:47:40 - 01:47:42
他明年有很高的機率，八九成都會考這個

01:47:43 - 01:47:46
所以呢,要考臺大公法組的入學考,一定要緊盯時事,

01:47:47 - 01:47:48
而且要有sense,

01:47:48 - 01:47:52
就是這個考題,這個時事你一定要用法律去解。

01:47:52 - 01:47:54
如果你不會解的話進去就會嚇死,

01:47:54 - 01:47:56
因為想說怎麼跟解題書都不一樣。

01:47:56 - 01:47:58
廢話，因為他考的都是時事，解題書當然不會有。

01:47:59 - 01:48:00
好，那我們繼續看。

01:48:00 - 01:48:00
到這個功夫。

01:48:01 - 01:48:01
懂嗎？

01:48:02 - 01:48:04
我們現在用嘴巴跟你講說處分，大家都聽得懂啊，可是口頭上只有你一個人的時候，你要30秒判斷。

01:48:09 - 01:48:10
因為難處不在這裡，再往下。

01:48:11 - 01:48:14
第四行說明欄記載，請把說明欄記載畫底線。

01:48:14 - 01:48:16
所以這邊就是處分的什麼東西？

01:48:16 - 01:48:18
付款，這一定要有直覺，好不好？

01:48:20 - 01:48:28
臺端因於受領補助日起一年內，檢具補助款應用之情形跟成效報告，送本府經濟發展局備查。

01:48:29 - 01:48:29
所以呢？

01:48:30 - 01:48:36
他在第四行的後面你把它檢具把它圈起來,檢具是什麼？

01:48:36 - 01:48:37
檢具就是你要準備好這些東西,要提供,所以它是一種要求,所以這邊是什麼負擔？

01:48:39 - 01:48:40
負擔。

01:48:40 - 01:48:40
好。

01:48:41 - 01:48:49
總之呢，請在下一行後面，是以現政府稽查中發現補助款應用情形不在計畫書所載的方案內容範圍內，所以對其作成B函。

01:48:49 - 01:48:53
也就是說他沒有履行他的負擔啦，就是你該做那些東西都沒有做嘛。

01:48:53 - 01:48:58
所以作成B函，以補助款使用不符合計畫，有違誠信為由廢止A函。

01:48:59 - 01:48:59
好。

01:49:00 - 01:49:06
所以這邊請看最後一行，請依程序法規定，說明以現政府援引誠信原則廢止A函有無理由。

01:49:07 - 01:49:08
我先問你一個問題。

01:49:09 - 01:49:13
根據行政程序法，我們廢止收益處分，只能用什麼條文？

01:49:13 - 01:49:14
123條。

01:49:15 - 01:49:17
所以他這邊用誠實信用原則可以嗎？

01:49:18 - 01:49:19
不可以啊。

01:49:19 - 01:49:20
所以你回到黑板。

01:49:21 - 01:49:23
我們是不是就在這邊跟你講的白紙黑字？

01:49:24 - 01:49:28
要把收益處分廢止,只能用什麼？

01:49:28 - 01:49:29
才能這樣玩。

01:49:29 - 01:49:29
123條。

01:49:30 - 01:49:32
所以這邊你是鐵定不能用誠信原則的。

01:49:33 - 01:49:33
那你要用哪一款？

01:49:34 - 01:49:36
123條的第三款，因為他沒有履行負擔。

01:49:36 - 01:49:37
所以你看一下我們旁邊的你達。

01:49:40 - 01:49:40
好，請看括號一。

01:49:41 - 01:49:44
A函為處分，則相關檢具之要求乃付款之負擔，後來詳細自己看。

01:49:44 - 01:49:45
再來看括號二。

01:49:48 - 01:49:51
A函技術收益處分，上一循程序法作成B函，不得違逆誠信原則為之。

01:49:51 - 01:49:52
所以我就不細唸了。

01:49:55 - 01:49:57
這個地方就是基本概念，因為這題是高考。

01:49:59 - 01:50:00
所以考基本能力。

01:50:00 - 01:50:00
那是你很理所當然的嘛，好

01:50:02 - 01:50:04
我們來看414頁，新進度

01:50:09 - 01:50:15
那各位學到現在呢，基本上已經隆重進入了我們行政程序法對於處分的最後一個章節

01:50:15 - 01:50:17
這個章節叫重新開始程序

01:50:18 - 01:50:21
所以就讓我們用時間走，來複習一下你前面學了什麼東西

01:50:21 - 01:50:24
這個區塊，就當作放空吧

01:50:24 - 01:50:28
希望能夠在一邊的這樣簡要複習當中，你趕快把它吃進去

01:50:28 - 01:50:30
我們就不斷地堆疊你的記憶

01:50:31 - 01:50:34
記憶的原理跟油漆沒兩樣

01:50:34 - 01:50:38
就是你塗一遍，不夠厚，兩遍不夠堅固，三遍就能夠記起來

01:50:39 - 01:50:41
所以聽越多是就越能夠記起來，這是記憶的原理

01:50:42 - 01:50:46
我們在92條這邊呢，談到處分的定義

01:50:47 - 01:50:50
然後呢，93、94呢，提到這個付款

01:50:51 - 01:50:54
然後在95條以下呢，我們談到處分的呈現

01:50:54 - 01:50:57
然後一路呢就到處分的效力

01:50:57 - 01:51:00
我們在100條、110條這邊

01:51:00 - 01:51:01
談到處分的效力

01:51:01 - 01:51:05
好，那效力之餘呢，我們後面就談到處分的瑕疵處理

01:51:05 - 01:51:06
瑕疵處理超多的

01:51:06 - 01:51:11
所以從101條一直到111條，都是處分的瑕疵的處理，甚至還有117條，甚至還有123條等等

01:51:11 - 01:51:15
在這邊區塊超大的瑕疵的處理

01:51:21 - 01:51:23
所以為什麼是最後一個章節

01:51:23 - 01:51:25
因為隨著流水編號在走

01:51:26 - 01:51:27
我們就陸續走到了128條

01:51:32 - 01:51:34
那128條在幹嘛呢

01:51:34 - 01:51:38
首先,你要知道處分會產生形式程序力

01:51:38 - 01:51:40
也就是這個處分會確定下來

01:51:40 - 01:51:44
所以當處分產生形式程序力,也就是確定的時候

01:51:45 - 01:51:50
如果我們在圖上面的確定之後,才發現這個處分有問題

01:51:51 - 01:51:55
我們想要事後像再審一樣把這個處分打開

01:51:55 - 01:51:57
就是重新再解決它一遍，可不可以？

01:51:58 - 01:51:59
可以啊，判決

01:52:00 - 01:52:01
都嘛可以再審了

01:52:01 - 01:52:04
那處分如果有問題，為什麼不能再打開呢？

01:52:04 - 01:52:07
所以仿造再審，我們就弄了一個128的制度

01:52:08 - 01:52:11
叫重新處理程序

01:52:11 - 01:52:15
或又叫做程序再開，或者又叫程序再開

01:52:15 - 01:52:15
好

01:52:16 - 01:52:17
它的考點是什麼

01:52:18 - 01:52:21
他至少考了24次，包含救濟

01:52:21 - 01:52:22
至少考了三次

01:52:22 - 01:52:25
所以他是一個既簡單，然後又很愛考的東西

01:52:26 - 01:52:26
各位

01:52:27 - 01:52:28
他的包裝永遠都只有一個

01:52:29 - 01:52:32
他的包裝永遠只有一個，跟柯南一樣，真相只有一個

01:52:33 - 01:52:35
128條要適用的前提是什麼

01:52:36 - 01:52:38
這個處分已經產生了確定

01:52:39 - 01:52:44
那這個處分在題目中如果確定，就是當事人不能去救濟的話

01:52:45 - 01:52:48
他必須只能用128條把它打開

01:52:48 - 01:52:50
所以題目中一定會有這樣的線索

01:52:50 - 01:52:53
來，我帶你看一下，後面考題全部都是這樣子

01:52:54 - 01:52:58
而且24很愛考，我也不知道為什麼，明明這個這麼明顯

01:52:59 - 01:53:00
好，我們先從

01:53:00 - 01:53:01
簡單的看起

01:53:01 - 01:53:02
你看一下418頁

01:53:03 - 01:53:08
因為這個太愛考了，所以老師有必要帶你去剖析它的考相

01:53:08 - 01:53:09
但是我們還不要解哦

01:53:09 - 01:53:10
你看418頁，請看第一行

01:53:11 - 01:53:15
假工廠經認定為獲手，被施以停工處分

01:53:16 - 01:53:17
但未於法定期限提起訴願

01:53:18 - 01:53:19
請問處分確定了沒有

01:53:20 - 01:53:20
確定啦

01:53:21 - 01:53:22
那這個時候

01:53:23 - 01:53:23
請看

01:53:23 - 01:53:27
他事後發現處分違法的新證據

01:53:27 - 01:53:29
請問有何權利可主張，救濟管道為何

01:53:29 - 01:53:30
沒有別的救濟管道了

01:53:30 - 01:53:32
他只能怎麼樣程序再開，這樣明白了嗎

01:53:33 - 01:53:37
再來你看一下這個420頁，我們看完這題就好

01:53:40 - 01:53:41
我們只看情境喔

01:53:41 - 01:53:43
來420頁這題考在哪裡

01:53:43 - 01:53:45
112年律師

01:53:45 - 01:53:46
前兩年而已啊

01:53:47 - 01:53:47
來

01:53:48 - 01:53:49
你看一下括號一

01:53:50 - 01:53:56
若行政救濟期間經過後，應如何依據程序法，請求A撤銷核准所有權登記？

01:53:56 - 01:53:57
我就問

01:53:57 - 01:54:00
他不喜歡那個所有權登記，他不喜歡這個處理

01:54:00 - 01:54:02
處分，可是那個處分已經超過救濟期間了，他要怎麼辦？

01:54:03 - 01:54:05
128條啊，沒有別的答案了。

01:54:05 - 01:54:08
所以呢，這邊它的考法都嘛一模一樣。

01:54:08 - 01:54:10
所以再記得那個情境。

01:54:10 - 01:54:13
一個行政處分，它如果確定了，

01:54:13 - 01:54:16
你確定之後，請注意喔！

01:54:16 - 01:54:19
用盡救濟途徑是一回事，我們不算。

01:54:19 - 01:54:21
假設他是超過救濟期間。

01:54:21 - 01:54:24
因為用盡救濟途徑而確定，我們是可以打再審的啦。

01:54:24 - 01:54:25
這樣懂意思嗎？

01:54:26 - 01:54:29
所以如果一個處分它是單純的超過救濟期間而確定，

01:54:29 - 01:54:32
然後又問你怎麼辦，這邊唯一解就是128。

01:54:32 - 01:54:33
可以嗎？

01:54:33 - 01:54:34
好，所以回到講義。

01:54:35 - 01:54:37
請回到414頁。

01:54:39 - 01:54:43
414頁，請看一下大寫六的名字，這個叫重新開始程序。

01:54:43 - 01:54:45
請看第一行，第一句，

01:54:45 - 01:54:52
當人民不小心超過法定救濟期間，認為對某處分提起救濟，基於法安定性考量，處分將生形式存續力，人民無法繼續救濟。

01:54:53 - 01:54:55
你看，跳過內，跳過閃電命中，下一行，

01:54:56 - 01:55:08
但如果上開處分事實依據變更，

01:55:08 - 01:55:19
讓處分的合法性產生動搖，

01:55:19 - 01:55:28
這樣的結果對依法行政

01:55:28 - 01:55:42
或人民權益保障將產生很大的影響。

01:55:43 - 01:55:49
所以這個時候倒數第二行中間，何嘗不能讓這個程序設計重新開始，重新做成決定。

01:55:49 - 01:55:50
這個就是本制度的初衷。

01:55:51 - 01:55:52
所以你看一下閃電命中。

01:55:53 - 01:55:59
如果題目中出現處分已確定（超過救濟期間撤回或已駁回確定），

01:55:59 - 01:56:00
還問你怎麼救濟，

01:56:00 - 01:56:01
好，因為

01:56:01 - 01:56:05
24固然可以open法條，但是這個公園考試也會考，所以背起來是最好。

01:56:06 - 01:56:12
那我們來看一下這個條文，因為條文比較乾淨，我需要做一些裁解，所以你先看一下128條。

01:56:15 - 01:56:16
好，128條請看第一項。

01:56:18 - 01:56:20
處分於法定期間經過後，停止。

01:56:21 - 01:56:25
所以這是課題的部分，我們要打開的是一個確定的處分，這是課題。

01:56:26 - 01:56:30
再往下念，具有下列各款情形者，相對的利害關係人停，這是主體。

01:56:31 - 01:56:33
誰可以去做再議，相對人利害關係人。

01:56:34 - 01:56:34
那有包含路人嗎？

01:56:35 - 01:56:37
沒有啊，這邊是相對人跟利害關係人。

01:56:38 - 01:56:41
得向機關申請撤銷、廢止或變更之，這個是指

01:56:42 - 01:56:43
個案判斷。

01:56:43 - 01:56:46
我們可以有時候要求撤銷，有時候要求廢止。

01:56:46 - 01:56:46
好，再往下。

01:56:47 - 01:56:52
但相對的後關係人因重大過失，未能在程序中主張，視為不在意。

01:56:52 - 01:56:57
這個是指說他如果個人有一些這個來不及的狀況，我們就不讓你提了。

01:56:57 - 01:56:59
接下來三款呢，是什麼東西？

01:57:00 - 01:57:02
接下來三款是處分的狀況。

01:57:02 - 01:57:03
好，不用急。

01:57:04 - 01:57:06
剛才講的拆解呢，我都幫你拆好了。

01:57:06 - 01:57:08
所以我只是告訴你它的出處，請回到講義。

01:57:09 - 01:57:11
我都拆好了，請回到講義414頁。

01:57:12 - 01:57:15
414頁請注意看小寫二。

01:57:16 - 01:57:18
為什麼要用力看小寫二呢？

01:57:19 - 01:57:23
因為如果處分在題目裡面超過追訴時間，又問你怎麼打開。

01:57:23 - 01:57:25
你就是要檢查這四個要件。

01:57:26 - 01:57:27
小寫二分成四個小要件，懂嗎？

01:57:27 - 01:57:29
就是要去檢驗，小題大作。

01:57:30 - 01:57:31
好。

01:57:31 - 01:57:31
我們來看第一個要件。

01:57:32 - 01:57:33
程序主體，誰？

01:57:34 - 01:57:35
相對人跟利害關係人,好,相對人是誰?

01:57:37 - 01:57:39
處分上面被寫名字的人叫相對人,那請問誰是利害關係人?

01:57:41 - 01:57:44
被處分相對人以外被波及的人,不是被,再講一次。

01:57:46 - 01:57:49
處分相對人以外被處分波及的人,這個叫利害關係人。

01:57:51 - 01:57:51
好。

01:57:51 - 01:57:52
再來二。

01:57:52 - 01:57:57
前者虛偽未因重大過失，未能在程序或救濟程序中主張是有，什麼意思？

01:57:58 - 01:58:00
如果你之前

01:58:00 - 01:58:02
因為重大過失什麼話都沒有講，

01:58:02 - 01:58:03
之後你還可以程序再開嗎？

01:58:04 - 01:58:05
就不行了，這是這個意思。

01:58:06 - 01:58:07
好，不用急。

01:58:08 - 01:58:10
通常這個重大過失很難想像對不對？

01:58:11 - 01:58:14
但我們剛才有一個考古題就出現這個東西，

01:58:14 - 01:58:15
我帶你翻一下。

01:58:16 - 01:58:16
等我一下。

01:58:16 - 01:58:18
捏著講義喔,等下彈回來喔。

01:58:26 - 01:58:28
好,請捏著翻到404頁,

01:58:28 - 01:58:29
因為我們等下要彈回來,

01:58:29 - 01:58:31
請捏著,然後看404頁。

01:58:33 - 01:58:34
你告訴我這邊有沒有重大過失,

01:58:35 - 01:58:36
來，你看一下404頁的最下面。

01:58:37 - 01:58:42
來，某機關誤認某甲是違規行為人，所以對甲作成罰鍰處分，

01:58:42 - 01:58:43
甲不明就裡，

01:58:43 - 01:58:45
我就問，有人會不明就裡繳罰鍰了嗎？

01:58:46 - 01:58:50
你拿到這張罰單，然後不管三七二十一跟繳電話費一樣就把它繳掉了嗎？

01:58:50 - 01:58:51
這邊有沒有重大過失？

01:58:52 - 01:58:53
可能有喔，

01:58:53 - 01:58:57
為什麼？因為你看一下這個括號2。

01:58:58 - 01:59:02
甲有無向原處分申請撤銷的可能？其依據為何？

01:59:02 - 01:59:03
這個依據是什麼？

01:59:04 - 01:59:04
這樣懂了嗎？

01:59:05 - 01:59:06
這題就在考這個啊。

01:59:07 - 01:59:08
有沒有聽不懂的？

01:59:09 - 01:59:10
好，大家都聽懂了。

01:59:10 - 01:59:11
好，請彈回來。

01:59:12 - 01:59:13
請回到414頁。

01:59:15 - 01:59:18
414頁請看一下括號二，程序課題。

01:59:18 - 01:59:19
好，請看右邊的文字。

01:59:20 - 01:59:23
既經確定而具形式存續力的處分。

01:59:23 - 01:59:27
學者多言，所謂經確定是不限於法令期間經過後，

01:59:27 - 01:59:32
其他如撤回訴願訴訟而具確定或爭訟敗訴而確定也包含在內，

01:59:32 - 01:59:33
但食物採較嚴格的說法，

01:59:34 - 01:59:34
什麼意思？

01:59:35 - 01:59:39
請看黑板喔，我們為了讓大家能夠看清楚喔，

01:59:40 - 01:59:41
今天都故意放很慢喔。

01:59:45 - 01:59:46
我們的主題剛講完了，

01:59:47 - 01:59:48
現在要講的是課題。

01:59:49 - 01:59:52
課題原則上的話就是指這個確定的處分。

01:59:54 - 01:59:58
那請問確定的處分是所有的確定情況都包含在裡面嗎？

01:59:58 - 02:00:00
這邊就跟我們

02:00:00 - 02:00:00
我們那個學117條很像，為什麼？

02:00:02 - 02:00:04
因為確定的情況有三，一個是超過救濟期間。

02:00:07 - 02:00:08
一個是撤回。

02:00:09 - 02:00:10
一個是用盡救濟途徑。

02:00:11 - 02:00:12
這個最有爭議，為什麼？

02:00:13 - 02:00:20
因為如果這個處分用盡救濟途徑，你事後還用128的話，請問你適用128同樣會撼動到什麼？

02:00:21 - 02:00:22
同樣會撼動到既判力，所以訴物會準嗎？

02:00:23 - 02:00:25
同樣的邏輯他也不會準。

02:00:25 - 02:00:28
所以這個地方是同個考點喔。

02:00:28 - 02:00:32
處分確定，而且是用盡救濟途徑而確定，我們可以用117。

02:00:34 - 02:00:37
我們可以用128來做事後的調整嗎？

02:00:37 - 02:00:39
這會是同個問題喔。

02:00:39 - 02:00:40
這樣懂意思嗎？

02:00:40 - 02:00:41
聽不懂的舉手。

02:00:42 - 02:00:51
也就是說在17的情況下，如果這個處分用盡救濟途徑，被審判認為站不住腳，那你事後還可以用17撤銷嗎？

02:00:52 - 02:00:53
有人採否定說。

02:00:54 - 02:01:00
相對於此，這個處分用盡救濟途徑，我們人民還可以事後申請128程序再開嗎？

02:01:00 - 02:01:01
有人採否定說。

02:01:02 - 02:01:02
好，所以你直接看講義。

02:01:03 - 02:01:04
415頁。

02:01:05 - 02:01:06
請看最上面第一行後面。

02:01:07 - 02:01:15
學說實務才肯定說，所謂經確定不限處分救濟，實驗經過後，其他包含撤回訴願或訴訟確定而徵訟敗訴都算。

02:01:15 - 02:01:17
但食物才叫嚴格。

02:01:17 - 02:01:18
因為你看食物大聲說。

02:01:19 - 02:01:20
好。

02:01:20 - 02:01:22
請優先看下面的判決字號。

02:01:22 - 02:01:25
判決字號呢，請看一下你的這個第一行。

02:01:26 - 02:01:30
基於訴訟經濟及避免法院既判力與處分權存續力產生衝突。

02:01:30 - 02:01:31
衝突。

02:01:31 - 02:01:32
這時候出體制。

02:01:32 - 02:01:34
限於位於法定期間提起救濟確定的情形。

02:01:34 - 02:01:36
始能申請程序再開。

02:01:37 - 02:01:37
好。

02:01:37 - 02:01:38
再看下面一個判決字號。

02:01:38 - 02:01:38
出體制。

02:01:40 - 02:01:42
非經實體判決確定的處分符合上開規定。

02:01:43 - 02:01:44
自得以上開規定，重新進行。

02:01:45 - 02:01:49
若經法院實體確定判決而維持的處分，相對於後得再審程序謀求救濟。

02:01:49 - 02:01:53
故不在程序進行的程序之列，什麼意思？

02:01:54 - 02:01:57
食物認為為了維護既判力，他不能走128。

02:01:58 - 02:02:00
可是如果你真的認為原處分力

02:02:00 - 02:02:00
很奇怪，

02:02:00 - 02:02:02
你就去走訴訟的再審，

02:02:02 - 02:02:03
這樣各位明白了嗎？

02:02:04 - 02:02:05
有沒有聽不懂的？

02:02:05 - 02:02:05
可以喔。

02:02:05 - 02:02:06
好。

02:02:07 - 02:02:07
那，

02:02:07 - 02:02:08
請看黑板喔。

02:02:09 - 02:02:10
接下來，

02:02:10 - 02:02:11
12的話，

02:02:11 - 02:02:12
我們就是三，

02:02:13 - 02:02:16
你憑什麼去走128程序再開？

02:02:17 - 02:02:18
你的處分要有三種狀況。

02:02:19 - 02:02:20
才能夠去程序再開。

02:02:20 - 02:02:21
這三種我們直接看講義,

02:02:21 - 02:02:23
請看阿拉伯數字一,

02:02:23 - 02:02:23
第一種,

02:02:24 - 02:02:26
具有持續效益的處分,

02:02:26 - 02:02:28
其依據的事實發生有利的變動。

02:02:28 - 02:02:29
好,

02:02:29 - 02:02:30
我們先定義一下什麼是持續效益,

02:02:30 - 02:02:31
請看注444。

02:02:32 - 02:02:33
有繼續性者,

02:02:33 - 02:02:34
如停工,

02:02:35 - 02:02:36
就是停工一個月兩個月,

02:02:36 - 02:02:37
這個叫停工,

02:02:37 - 02:02:38
所以它會有一個時間的特徵。

02:02:39 - 02:02:40
再來什麼是非繼續性,

02:02:40 - 02:02:41
就是單次為主嘛，

02:02:42 - 02:02:43
罰鍰嘛，

02:02:43 - 02:02:44
罰一次就沒了嘛，

02:02:44 - 02:02:45
這個叫單次嘛，

02:02:45 - 02:02:45
這樣可以理解嗎？

02:02:46 - 02:02:46
好,

02:02:47 - 02:02:48
所以回到阿拉伯數字一。

02:02:48 - 02:02:50
因為這個處分有時間的特徵，

02:02:50 - 02:02:52
所以它可能會一個月兩個月之類的，

02:02:52 - 02:02:54
所以在這一個月兩個月之內，

02:02:55 - 02:02:57
它的那個基礎事實產生變動,

02:02:57 - 02:02:59
變得對你比較有利了,

02:02:59 - 02:03:00
你就可以把原處分撤掉。

02:03:01 - 02:03:01
所以比方說,

02:03:01 - 02:03:04
你可能有一些壞事被處罰,

02:03:04 - 02:03:05
那反過來講，

02:03:05 - 02:03:07
如果那個壞事變成好事，

02:03:07 - 02:03:08
那這時候處罰就不正當了嘛，

02:03:08 - 02:03:10
那就可以申請128了嘛，

02:03:10 - 02:03:11
好。

02:03:11 - 02:03:12
再來發生新的

02:03:13 - 02:03:16
發生新事實或發現新證據,

02:03:17 - 02:03:19
如經斟酌可受較有利之處分。

02:03:19 - 02:03:20
我舉一個例子喔,

02:03:21 - 02:03:22
這是真人真事喔。

02:03:23 - 02:03:24
那我為什麼要特別講呢？

02:03:24 - 02:03:26
因為這個真人真事算是一個

02:03:26 - 02:03:27
怎麼講，

02:03:27 - 02:03:29
常見的制度性悲劇，

02:03:29 - 02:03:31
而這個制度性的悲劇後來被看見了。

02:03:31 - 02:03:32
進而促成修法,

02:03:33 - 02:03:36
也算法治史上非常值得我們來瞭解的,

02:03:36 - 02:03:38
就當聽一個傳奇這樣子。

02:03:39 - 02:03:40
某甲是義務役士兵,

02:03:41 - 02:03:42
他去當兵的時候呢,

02:03:42 - 02:03:43
發生一些狀況，

02:03:43 - 02:03:44
後來就跳樓自殺了。

02:03:45 - 02:03:45
然後呢，

02:03:45 - 02:03:46
在死亡之後呢，

02:03:46 - 02:03:48
因為我們這個國軍呢有撫卹金。

02:03:48 - 02:03:49
所以機關呢,

02:03:50 - 02:03:51
在發放撫卹金的時候呢,

02:03:51 - 02:03:53
是給他的這個老爸,

02:03:54 - 02:03:55
所以當然箭頭不小心畫錯了。

02:03:55 - 02:03:58
總之因為假的死亡呢,

02:03:58 - 02:04:00
就發給他的這個

02:04:00 - 02:04:02
父親某乙喔，這樣的撫卹金。

02:04:03 - 02:04:06
好，那發放這個撫卹金呢，它是用A理由。

02:04:06 - 02:04:11
A理由主要是因病死亡，因病死亡發放撫卹金。

02:04:11 - 02:04:14
好，可是呢在發放撫卹金之後呢，我們用一。

02:04:15 - 02:04:24
後來呢，減掉調查，某甲的死亡呢，跟某丙等人的這個軍中霸凌有關係。

02:04:24 - 02:04:30
所以後來呢，就有一個判決呢，判決某丙等人，有所謂的霸凌。

02:04:31 - 02:04:37
所以這個時候呢，機關就原則上不應該用所謂的這個因病死亡的理由。

02:04:38 - 02:04:40
應該要改成因公死亡。

02:04:40 - 02:04:45
這不只是名目上的差異跟公道，也包含了所謂的那個金額的差異。

02:04:46 - 02:04:48
所以回到這個某乙身上。

02:04:48 - 02:04:51
某乙是處分的相對人，因為他是活著的遺族。

02:04:51 - 02:04:55
所以他領這個處分的時候，他的這個處分是錯的。

02:04:56 - 02:04:58
那為什麼發現這個因病死亡的理由是錯的呢？

02:04:59 - 02:05:02
因為在做審後，有一個新判決可以當證據。

02:05:03 - 02:05:04
所以呢,這個時候回到講義。

02:05:06 - 02:05:06
阿拉。

02:05:06 - 02:05:11
布斯2，發生新事實或發生新證據，如今爭奪可受較有利之處分。

02:05:12 - 02:05:13
好，我故意停在這邊喔。

02:05:14 - 02:05:15
嗯？

02:05:15 - 02:05:17
老師，這個故事很好啊。

02:05:17 - 02:05:19
我是說後來可以改得很好啊，那為什麼會修法呢？

02:05:19 - 02:05:20
請注意看黑板。

02:05:22 - 02:05:23
在我們的法律情感上，

02:05:24 - 02:05:28
你會不會覺得黑板上這個判決是一個新證據？

02:05:29 - 02:05:32
在處分之後才產生的依據，當然是新證據啊。

02:05:33 - 02:05:37
可是在修法之前，這個東西不是新證據。

02:05:37 - 02:05:38
那這個東西是什麼？

02:05:39 - 02:05:40
這個東西什麼都不是。

02:05:40 - 02:05:42
為什麼？因為他有一個很奇怪的見解。

02:05:43 - 02:05:45
你看一下416頁的食物大聲說，你看一下新證據的標題。

02:05:47 - 02:05:49
新證據存在點的演變，請看過往裁判。

02:05:51 - 02:05:51
第一行話，所謂新事實或新證據是指處分時業已存在而未盡爭奪，請你把它畫底線。

02:05:58 - 02:06:00
你們行訴也有類似的一個修法的。

02:06:00 - 02:06:00
危機喔。

02:06:00 - 02:06:06
也就是在修法前，以前的新證據是指處分時業已存在。

02:06:06 - 02:06:07
所以你看黑板。

02:06:08 - 02:06:11
做成這個撫卹的所謂處分的時候，

02:06:11 - 02:06:13
這個處分的時候，

02:06:13 - 02:06:14
這個判決在嗎？

02:06:14 - 02:06:15
不在。

02:06:15 - 02:06:18
所以它不可能是這個款項的新證據。

02:06:19 - 02:06:22
可是這樣解釋，這是很穩定的過去食物見解喔。

02:06:22 - 02:06:23
如果這樣解釋下去，

02:06:24 - 02:06:28
這種判決就算多出100個也不能撼動這個處分，超不公平的對不對？

02:06:28 - 02:06:30
所以這個不公平必須要靠修法解決

02:06:31 - 02:06:32
因為食物就是不這麼想嘛

02:06:32 - 02:06:37
所以只好靠依法審判背後的法律變動來終結這個現象

02:06:37 - 02:06:38
因此你看文字。

02:06:38 - 02:06:40
這是從這個案子所觸發的修法喔。

02:06:41 - 02:06:42
所以你看括號二,

02:06:43 - 02:06:45
第一行,2020年5月18號,

02:06:45 - 02:06:47
好,我們跳過一些修法,請看417頁,

02:06:47 - 02:06:48
請看第二段。

02:06:48 - 02:06:51
因此,後續在2020年12月30號,

02:06:52 - 02:06:55
我們的立法院就三讀通過程序法128條條文,

02:06:55 - 02:06:56
就是第三項,

02:06:56 - 02:06:57
請看倒數第二行,

02:06:57 - 02:06:58
新增第三項規定,

02:06:59 - 02:07:03
第一項之新證據，是指處分作成前已存在。

02:07:03 - 02:07:04
這是一種

02:07:04 - 02:07:07
或成立而未及調查斟酌

02:07:07 - 02:07:11
以及處分做成後始存在或成立的證據。

02:07:12 - 02:07:14
我個人認為這個款項不用規定也可以

02:07:14 - 02:07:18
我是說這樣的規定其實不用備也可以

02:07:18 - 02:07:19
不是不用規定,是要規定,

02:07:20 - 02:07:21
但是不用背,為什麼不用背?

02:07:22 - 02:07:24
因為它把所有東西都包含在裡面啦,

02:07:24 - 02:07:25
你再看一次倒數第二行前面,

02:07:25 - 02:07:31
處分做成前已存在跟最後一行做成後始成立,啊不就是前後兩個時間都可以嗎?

02:07:31 - 02:07:32
所以你看黑板。

02:07:32 - 02:07:36
處分做成時已存在，或做成後已存在，都是新的，

02:07:36 - 02:07:37
那根本就不用背啊。

02:07:37 - 02:07:38
對不對？

02:07:38 - 02:07:41
所以這個東西就是用理解就好了。

02:07:41 - 02:07:44
也就是處分做成時就存在，沒有看到的，

02:07:45 - 02:07:47
或者是處分做成後才發生的，

02:07:47 - 02:07:48
這個都是新的。

02:07:49 - 02:07:52
沒看到的跟後面才發生的都是新的，

02:07:52 - 02:07:53
這樣理解了嗎？

02:07:53 - 02:07:54
好,

02:07:54 - 02:07:56
那你回過頭來看一下黑板。

02:07:58 - 02:07:58
三件事,

02:07:58 - 02:07:59
第一件事，誰？

02:08:00 - 02:08:01
可以來做128？

02:08:01 - 02:08:03
第二個，K128打開什麼？

02:08:03 - 02:08:06
第三個，你的處分必須要滿足理由。

02:08:07 - 02:08:08
然後我們講了兩個。

02:08:09 - 02:08:15
所以請注意，考試的時候就是三個，目前為止教了三個都要仔細的去分析。

02:08:15 - 02:08:17
處分到底發生了什麼理由？

02:08:17 - 02:08:17
OK?

02:08:17 - 02:08:19
好，接下來要介紹第三個理由。

02:08:20 - 02:08:22
第三個理由，請看一下417頁。

02:08:23 - 02:08:24
417頁，請看一下三。

02:08:25 - 02:08:29
其他具有相當於再審事由且足以影響處分者。

02:08:30 - 02:08:31
各位這要怎麼斷句啊?

02:08:31 - 02:08:32
這邊斷句就是指,

02:08:33 - 02:08:39
如果你手中的處分，它發生了一個再審事由的理由,

02:08:39 - 02:08:43
而且這個再審事由的理由，會改變處分的正當性,

02:08:44 - 02:08:46
那麼我們就可以讓這個處分走128。

02:08:47 - 02:08:48
講來講去還是不知道,

02:08:48 - 02:08:52
所以請各位幫我一個忙，你翻開到行政訴訟法273條。

02:08:57 - 02:08:58
好，請一定要翻開喔。

02:09:48 - 02:09:51
好，273條，對不起，這邊一堆修法草案，

02:09:51 - 02:09:53
好，273條是在審事由。

02:09:54 - 02:09:55
好，我先請問你，在審事由要幹嘛？

02:09:56 - 02:09:57
符合了就可以翻掉判決。

02:09:58 - 02:10:00
所以我們先單純的理解這個條文，

02:10:00 - 02:10:00
處分變動或處分A變動的時候，我們這個判決B就可以再審。

02:10:04 - 02:10:13
你回頭過來看第11款，為判決基礎之民事或刑事判決及其他裁判或處分，依其後確定裁判或處分已變更者。

02:10:13 - 02:10:20
所以呢，意思就是說，如果這個我們現在認定的判決B，它是以其他處分或其他判決為基礎，那其他處分或判決的情況下如果變動，我們這個判決B就可以再審。

02:10:25 - 02:10:27
所以我們提這個再審是有幹嘛？

02:10:27 - 02:10:33
這邊的意思就是說，像這種可以讓判決B再審的情況，是因為基礎變了。

02:10:33 - 02:10:41
所以當這種基礎變的情況發生在處分上面，這個處分也可以128再程序再開，這樣懂了嗎？

02:10:42 - 02:10:46
好，聽不懂的話，我再換個代號說明。

02:10:47 - 02:10:49
這邊是不是有判決處分A？

02:10:50 - 02:10:55
所以當我們基於處分A做成處分B，或是判決A做成處分B的時候，那我們就可以比照273條第1項第11款。

02:11:01 - 02:11:04
當判決可以因為這個原因而變動。

02:11:04 - 02:11:10
那這個情況如果發生在處分身上，它的基礎變了，我們一樣也可以針對這個處分B去走128。

02:11:10 - 02:11:11
這樣大家都懂了嗎？

02:11:11 - 02:11:12
可以嗎？

02:11:12 - 02:11:12
好。

02:11:13 - 02:11:14
所以有一個實際的例子喔。

02:11:15 - 02:11:16
請看一下你的講義第二段。

02:11:17 - 02:11:19
食物成癮例子如下。

02:11:19 - 02:11:23
某個媒體在一年內因為同樣違規被處罰了三次。

02:11:24 - 02:11:29
第三次處罰會因為一年內已經兩次被處罰而用上這個衛星廣播電視法的重罰,所以你開黑板。

02:11:30 - 02:11:31
這邊。

02:11:31 - 02:11:32
這邊為什麼會有處分B?

02:11:33 - 02:11:33
處分B是第三次啊。

02:11:34 - 02:11:37
它是建立在什麼？建立在有前面兩次的處罰，這樣大家都懂了嗎？

02:11:38 - 02:11:43
所以當前面兩次的處罰被翻掉的時候，第三次處罰這個處分B是不能獨活的，所以它就必須瞭解了，這樣明白了嗎？

02:11:46 - 02:11:49
那我就不贅述了，因為下一段就在講這個東西。

02:11:49 - 02:11:50
好。

02:11:50 - 02:11:51
所以呢，請回到黑板喔。

02:11:53 - 02:11:54
我們要走128喔。

02:11:56 - 02:11:59
通常在國考裡面喔，它就會問得很單一。

02:12:00 - 02:12:03
這種提醒喔，我們常說是小題大作，什麼意思？

02:12:03 - 02:12:05
他只考單一的一個問題，請問這題可以128嗎？

02:12:07 - 02:12:13
那這個時候小題大作的意思就是你要把四個要件，現在講了三個。

02:12:13 - 02:12:16
一個一個拆開來講，所以第一個是什麼？

02:12:16 - 02:12:17
相對人跟利害關係人，第二個是什麼？

02:12:17 - 02:12:22
確定的處分，只不過題目裡面的處分如果是經過判決確定，你可能要兩說一下。

02:12:22 - 02:12:24
再來，理由有三個，你要挑對。

02:12:25 - 02:12:27
你不是隨便塞一個理由，讓他128。

02:12:27 - 02:12:27
好。

02:12:27 - 02:12:28
那第四個是什麼？

02:12:29 - 02:12:30
第四個是期間。

02:12:30 - 02:12:31
就讓我們來看一下。

02:12:34 - 02:12:34
好。

02:12:34 - 02:12:36
請看一下417頁最下面。

02:12:37 - 02:12:38
（四）期間。

02:12:38 - 02:12:43
第一行，應在法定期間，救濟期間經過後三個月內為之，所以各位，什麼是法定期間？

02:12:45 - 02:12:50
法定期間是我們在別的法律會規定處分要救濟的那個長短。

02:12:50 - 02:12:51
所以舉例。

02:12:51 - 02:12:53
好，我們看一下訴願法14條，來你看一下訴願法14條。

02:12:55 - 02:12:56
這是未來的考試範圍喔，所以千萬不要裝不知道。

02:12:59 - 02:13:00
來，訴願法14條。

02:13:00 - 02:13:00
我們看一下。

02:13:05 - 02:13:07
訴願法14條的第一項很重要，來你看一下。

02:13:08 - 02:13:11
訴願的提起,應自處分到達或公告,各位這道理都明白啊。

02:13:13 - 02:13:15
處分為什麼會送達?

02:13:15 - 02:13:17
程序法110條啊,書面的處分呢。

02:13:17 - 02:13:19
那處分為什麼會公告?

02:13:19 - 02:13:20
一般處分啊,對不對?

02:13:21 - 02:13:24
所以處分的到達或公告起滿，這時候我們從次日開始算。

02:13:26 - 02:13:29
來，聰明的各位，這個次日要怎麼斷句？

02:13:31 - 02:13:33
到達的次日，跟公告起滿的次日。

02:13:34 - 02:13:35
這樣斷句有斷對嗎？

02:13:36 - 02:13:36
喔。

02:13:36 - 02:13:37
那算幾天？

02:13:38 - 02:13:38
30天。

02:13:38 - 02:13:40
所以我請問各位。

02:13:41 - 02:13:43
我們什麼時候救濟期間期滿？

02:13:43 - 02:13:45
30天到的隔天。

02:13:46 - 02:13:46
這個很重要喔。

02:13:46 - 02:13:47
你回到你的講義。

02:13:48 - 02:13:49
417頁。

02:13:50 - 02:13:51
請看到倒數第二行。

02:13:51 - 02:13:54
法定期間經過後，也就是30天期滿之後的隔天的第31天。

02:13:59 - 02:13:59
這樣都明白了嗎？

02:14:00 - 02:14:02
然後起算三個月內為之。

02:14:03 - 02:14:04
都理解了嗎？

02:14:04 - 02:14:05
應該不用畫圖吧？

02:14:05 - 02:14:06
好。

02:14:06 - 02:14:07
再往下,

02:14:07 - 02:14:09
其事由發生在後或知悉在後者,

02:14:09 - 02:14:10
這什麼意思?

02:14:10 - 02:14:13
我們如果硬生生地機械性算三個月很不公平啊,

02:14:14 - 02:14:15
為什麼你看黑板。

02:14:15 - 02:14:20
比方說這種對於撫卹金的理由改變的判決,

02:14:20 - 02:14:21
它是很久以後才產生的。

02:14:22 - 02:14:24
我們如果硬生生算三個月太太機械性了,

02:14:24 - 02:14:24
對不對？

02:14:25 - 02:14:26
所以這時候就例外從什麼？

02:14:27 - 02:14:28
第一行後面的,

02:14:28 - 02:14:29
事由發生在後,

02:14:29 - 02:14:31
或知悉在後來開始起算。

02:14:31 - 02:14:33
但是怎麼算都不能夠超過怎麼樣?

02:14:34 - 02:14:35
救濟期間經過後五年者,

02:14:36 - 02:14:36
這樣各位都明白了嗎？

02:14:37 - 02:14:39
所以它會有一個三個月到五年的區間，

02:14:39 - 02:14:40
我們要個案判斷。

02:14:40 - 02:14:41
好，

02:14:41 - 02:14:42
三個月到五年的這樣的區間。

02:14:42 - 02:14:43
我們要個案判斷。

02:14:45 - 02:14:46
好。

02:14:47 - 02:14:47
那基本上呢，

02:14:48 - 02:14:49
我們已經教完它的要件了。

02:14:49 - 02:14:51
接下來我們來看第三個，

02:14:51 - 02:14:51
決定。

02:14:52 - 02:14:53
這時候你看第一行，

02:14:53 - 02:14:54
129條規定，

02:14:55 - 02:14:57
行政機關認前條申請有理由者，

02:14:57 - 02:14:58
應撤銷、廢止、變更原處分。

02:14:59 - 02:15:26
認申請無

02:15:26 - 02:15:40
理由

02:15:40 - 02:15:42
或雖有這個開始之原因,

02:15:42 - 02:15:43
而認原處分正當者,

02:15:43 - 02:15:44
應駁回之。

02:15:44 - 02:15:45
好,

02:15:45 - 02:15:46
我們來分一下本文跟後段。

02:15:47 - 02:15:48
前段的意思就是說，

02:15:49 - 02:15:49
如果他認為是

02:15:50 - 02:15:50
嗯，

02:15:50 - 02:15:51
處分真的有問題，

02:15:51 - 02:15:53
我們就會選擇撤銷、廢止或變更。

02:15:54 - 02:15:55
這樣各位都明白了嗎？

02:15:56 - 02:15:56
好。

02:15:57 - 02:15:57
那，

02:15:58 - 02:15:59
請幫我一個忙喔！

02:15:59 - 02:16:00
把撤銷、廢止、變更畫

02:16:00 - 02:16:01
要的是處分，這樣各位有看懂嗎？

02:16:02 - 02:16:09
所以，我們走128倍拒絕的話，我們將來可以繼續去打一個課以義務訴訟，課以一個作成處分的義務的訴訟。

02:16:09 - 02:16:10
好，那把它講完。

02:16:11 - 02:16:19
即請求被告於程序再開後，撤銷（一案判斷），可[redacted]　也會是廢止或變更等選項，原不利於原告之處分。

02:16:19 - 02:16:21
好,所以各位請注意。

02:16:22 - 02:16:26
我們可以接著打這個課，以義務的救濟。

02:16:26 - 02:16:28
因為我們要的是最終局的處分，這樣明白了嗎？

02:16:29 - 02:16:29
好。

02:16:30 - 02:16:32
好，請回到我們的小寫三。

02:16:32 - 02:16:34
小寫三的第二行中間。

02:16:34 - 02:16:38
任申請無理由或雖有重新開始程序之原因。

02:16:38 - 02:16:41
各位，這是什麼意思？什麼叫程序開始之原因？

02:16:41 - 02:16:42
就是黑板上啊。

02:16:43 - 02:16:50
如果你符合主體課題理由以及在我們的這個開啟期間，我們就會認為你是有這個開啟的原因的。

02:16:50 - 02:16:54
但是開啟原因的話，請注意看第三行。

02:16:55 - 02:16:56
認為原處分正當者，什麼意思？

02:16:57 - 02:17:01
對，這邊雖然有新證據證明你的處分是錯的。

02:17:02 - 02:17:04
可是你發現有別的理由來支撐這個處分的話，

02:17:04 - 02:17:07
你還是可以不用這個繼續把它變更。

02:17:08 - 02:17:09
再講最後一次。

02:17:09 - 02:17:17
今天如果人民發現新證據，說你的處分是錯的，你本來大吃一驚，啊，有新證據認為我處分是錯的，但是如果你發現有別的理由，可以支撐這個處分，

02:17:20 - 02:17:22
你還是可以不用去動這個處分。

02:17:22 - 02:17:25
這個是最後一句話，叫做如任原處分正當者，因駁回之。

02:17:26 - 02:17:30
意思就是雖然你可能被看到一個新證據，認為完蛋了。

02:17:31 - 02:17:34
可是你發現如果有別的原因去支撐它，你依舊可以把原主分保留下來。

02:17:35 - 02:17:36
這樣明白了嗎？

02:17:36 - 02:17:36
好。

02:17:37 - 02:17:37
好。

02:17:38 - 02:17:40
那麼接下來我們就要來練這個考古題喔。

02:17:42 - 02:17:42
好。

02:17:42 - 02:17:42
緊鑼密鼓喔。

02:17:43 - 02:17:45
我們用10分鐘來練完這一區的考古題。

02:17:45 - 02:17:46
大概有四題，好不好？

02:17:46 - 02:17:48
練完就差不多就放你回去了，一題兩分鐘。

02:17:49 - 02:17:50
來，請看第一題。

02:17:52 - 02:17:53
這一題我們念過了，所以請看一下，

02:17:53 - 02:17:55
你的這個第二行，法定期間，

02:17:56 - 02:17:59
於法定期間提起處分的訴願，我請你

02:18:00 - 02:18:00
問。

02:18:00 - 02:18:03
這個句子是不是暗示你這個處分已經確定了？

02:18:03 - 02:18:03
好，

02:18:03 - 02:18:04
所以再往下念，

02:18:04 - 02:18:07
在前開法定期間經過後兩個月，

02:18:07 - 02:18:09
請問這個前開法定期間是指什麼期間？

02:18:10 - 02:18:11
救濟期間。

02:18:12 - 02:18:12
好，

02:18:12 - 02:18:13
那繼續念。

02:18:13 - 02:18:16
假發現足以該處分違法的新證據，

02:18:16 - 02:18:18
請問有何權利主張及其救濟管道為何？

02:18:18 - 02:18:19
答案就是128。

02:18:19 - 02:18:20
那我就問，

02:18:20 - 02:18:22
這一題要大題小作還是小題大作？

02:18:23 - 02:18:24
小題大作。

02:18:24 - 02:18:24
為什麼？

02:18:24 - 02:18:26
因為它只問一個問題。

02:18:26 - 02:18:27
所以這個時候你看黑板。

02:18:29 - 02:18:31
我們就要四個要件分別來跑一遍。

02:18:32 - 02:18:33
那我們就用黑板來跑一遍喔。

02:18:33 - 02:18:34
請問主體是誰？

02:18:35 - 02:18:36
相對人或利害關係人

02:18:36 - 02:18:37
那這題是不是相對人？

02:18:37 - 02:18:38
是。

02:18:39 - 02:18:42
第二個，它的課題是不是已經確定的處分？

02:18:42 - 02:18:42
對。

02:18:42 - 02:18:44
因為它超過救濟期間了。

02:18:44 - 02:18:45
第三個，

02:18:45 - 02:18:46
它的理由是什麼？

02:18:46 - 02:18:48
它的理由是第三行發現新證據嘛，

02:18:48 - 02:18:49
對不對？

02:18:49 - 02:18:50
第四個

02:18:50 - 02:18:51
他有沒有超過

02:18:51 - 02:18:51
超過

02:18:51 - 02:18:54
他有沒有超過救濟期間經過後三個月內？

02:18:55 - 02:18:55
沒有嘛

02:18:55 - 02:18:57
在哪一行沒有超過三個月？

02:18:57 - 02:18:59
在第二行中間，它是兩個月嘛，

02:18:59 - 02:18:59
對不對？

02:19:00 - 02:19:01
所以呢，它四個要件都符合，

02:19:02 - 02:19:03
所以聰明的各位，這題要怎麼寫？

02:19:03 - 02:19:05
這題就是把四個要件好好跑一遍。

02:19:06 - 02:19:07
因為這個叫小題大作的提醒,

02:19:08 - 02:19:09
因為它只問一個問題。

02:19:09 - 02:19:10
醫生就只問一個問題,

02:19:11 - 02:19:11
我是誰,

02:19:11 - 02:19:12
我在哪這樣子,

02:19:12 - 02:19:14
所以這邊只有問一個問題,

02:19:14 - 02:19:15
你就要小題大作。

02:19:16 - 02:19:16
好,

02:19:16 - 02:19:17
這邊請看右邊。

02:19:19 - 02:19:20
右邊這個題目我們沒有講過，

02:19:20 - 02:19:22
所以請各位跟著我一起念，

02:19:22 - 02:19:23
發現為什麼是128，

02:19:24 - 02:19:25
發現為什麼是128，

02:19:25 - 02:19:26
請看第一句話。

02:19:27 - 02:19:28
甲公司從事肉品批發,

02:19:28 - 02:19:30
有這個銷售本事,

02:19:30 - 02:19:32
總之他中間就是有

02:19:32 - 02:19:34
我們請看一下第五行中間。

02:19:34 - 02:19:35
三日後,

02:19:35 - 02:19:37
已請直轄市衛生局繼續追蹤,

02:19:37 - 02:19:39
要求下架該類肉製品,

02:19:39 - 02:19:43
所以依據食品衛生管理法相關規定對甲裁處三萬元罰鍰。

02:19:43 - 02:19:44
好,

02:19:44 - 02:19:51
那這個時候甲公司認為它的肉製品是符合標準的，質疑檢驗結果的正確性，來自行委託認可的民間檢驗局。

02:19:51 - 02:19:53
並於法定期間提起訴願,

02:19:53 - 02:19:53
停。

02:19:54 - 02:19:55
他是針對什麼處分?

02:19:55 - 02:19:56
罰鍰。

02:19:56 - 02:19:58
請問這個罰鍰處分有沒有確定?

02:19:58 - 02:19:59
有啊,

02:19:59 - 02:19:59
超過...

02:20:00 - 02:20:01
就已經逾期了，繼續往下念，最後由衛生福利部再次檢驗發現並未含有瘦肉精，發現前次檢驗錯誤而造成誤失，請問三萬的罰鍰還依法得如何救濟，我就問。

02:20:11 - 02:20:14
他已經超過救濟期間了，他還能夠去打訴願嗎？

02:20:15 - 02:20:16
所以這邊的救濟剩下什麼？

02:20:18 - 02:20:19
只剩下128。

02:20:20 - 02:20:21
那既然這題是小題大作，來請看黑板。

02:20:22 - 02:20:24
我們這邊的主體是不是相對人？

02:20:24 - 02:20:24
是。

02:20:25 - 02:20:26
請問客體是不是超過救濟期間？

02:20:27 - 02:20:27
是。

02:20:27 - 02:20:28
請問理由是什麼？

02:20:29 - 02:20:30
這邊有兩條啊。

02:20:30 - 02:20:31
理由有三個啊。

02:20:31 - 02:20:35
持續效力的處分，不是，這邊是罰款故沒有持續效力，所以不會用第一款。

02:20:36 - 02:20:39
這邊會用第三款嗎？有再審事由相當的情況嗎？

02:20:39 - 02:20:40
沒有。

02:20:40 - 02:20:42
他沒有11款的情況嗎？他不是以其他處分為基礎嗎？或裁判。

02:20:44 - 02:20:46
所以這邊是什麼？發現新證據嗎？來請問第幾條含有新證據？

02:20:48 - 02:20:49
第幾條新證據？

02:20:50 - 02:20:53
倒數第二行啊，再次檢驗發現並未含有瘦肉精嘛，對不對？

02:20:53 - 02:20:55
所以這邊是再次檢驗的新證據，有沒有？

02:20:56 - 02:20:58
所以這邊要第二款的新證據。

02:20:58 - 02:20:59
好，這邊回到黑板這邊。

02:21:00 - 02:21:03
他有沒有超過這個申請程序再開的期間？

02:21:04 - 02:21:04
這邊喔。

02:21:05 - 02:21:06
聰明的各位喔。

02:21:06 - 02:21:07
你要假設一下，為什麼？

02:21:09 - 02:21:12
請問他前面有告訴你處分何時送達嗎？

02:21:13 - 02:21:13
沒有。

02:21:13 - 02:21:15
所以你這邊不可能會算出精確的期間，因此這種題目你就要假設一下。

02:21:18 - 02:21:21
配合128的規定去假設一下他沒有超過那三個月。

02:21:22 - 02:21:23
這一題沒有告訴你何時送達，你要怎麼去起算30天？

02:21:25 - 02:21:25
不可能啊。

02:21:26 - 02:21:27
這邊有告訴你年月日嗎？

02:21:28 - 02:21:28
沒有。

02:21:28 - 02:21:29
所以這邊是假設一下。

02:21:30 - 02:21:32
所以通盤地、抽象地跟你講一下，如果題目要算期間，可是又沒有告訴你年月日，這個時候唯一的做法就是假設一下。

02:21:39 - 02:21:39
這樣懂了嗎？

02:21:40 - 02:21:41
腦子要稍微靈活一些些。

02:21:42 - 02:21:43
這題有沒有題目不懂的，有關於假設的部分？

02:21:45 - 02:21:45
都懂了嗎？

02:21:46 - 02:21:46
好，好。

02:21:46 - 02:21:47
請看下一頁。

02:21:48 - 02:21:49
420頁。

02:21:51 - 02:21:52
這一題喔。

02:21:53 - 02:21:54
就是一個國考考題。

02:21:55 - 02:21:56
我講這句話不是廢話。

02:21:57 - 02:21:59
因為這一題思慮的點。

02:22:00 - 02:22:00
而是，它簡單的程度跟你前面兩題不分軒輊，等於是一樣簡單。

02:22:05 - 02:22:11
所以如果你在國考看到這題，你就要祖上積德、冒青煙了，天啊，怎麼會考這麼簡單？

02:22:12 - 02:22:16
那意思就是，這題你該死的就是要寫對，而且要滿分，懂嗎？

02:22:16 - 02:22:18
好，所以你看一下括號二、括號一。

02:22:19 - 02:22:24
若行政救濟協商經過後，應如何依照程序法，請求A政府撤銷核准之所有權登記？

02:22:24 - 02:22:27
所以他要是把那個登記處分給變動。

02:22:27 - 02:22:28
所以請看一下黑板。

02:22:30 - 02:22:35
我們這個主體是相對人還是利害關係人？

02:22:35 - 02:22:37
來，認為是相對人的舉手。

02:22:37 - 02:22:39
認為是利害關係人的舉手。

02:22:40 - 02:22:41
好，還在思考的舉手，還在思考。

02:22:43 - 02:22:48
好,這題,請注意看黑板,我接著時間,因為我們剩下一點就要下課了。

02:22:48 - 02:22:49
請看A板喔。

02:22:53 - 02:22:58
有一塊地是原住民族的傳統領域,然後呢,這塊地本來是某乙跟他媽媽在耕作的。

02:23:02 - 02:23:09
結果呢,我印象中,被某甲申請登記這個土地所有權,就被登記走了。

02:23:10 - 02:23:13
那請問這個土地登記所有權給甲。

02:23:13 - 02:23:17
那這個登記給假的處分，假是相對人嗎？

02:23:17 - 02:23:18
那某乙是什麼？

02:23:18 - 02:23:20
利害關係人，這樣懂了嗎？

02:23:20 - 02:23:24
所以這題你要寫的是利害關係人，所以主體要寫對。

02:23:25 - 02:23:25
好，再來課題。

02:23:26 - 02:23:27
請問這個處分有沒有確定？

02:23:28 - 02:23:29
有，用盡救濟途徑而確定嘛，對不對？

02:23:30 - 02:23:32
超過救濟而確定嘛，好，第三個，理由呢？

02:23:34 - 02:23:35
你的理由是什麼？

02:23:40 - 02:23:43
好，你的理由，請看一下內文，這必須要看內文。

02:23:43 - 02:23:44
你看一下內文。

02:23:45 - 02:23:51
乙的母親在122年1月去世，在繼承登記時，發現細增土地上有所有權登記。

02:23:51 - 02:23:57
乙認為甲無長期耕種的事實，認為土地是由母親耕種所使用。

02:23:57 - 02:23:59
來提出這個土地的租賃契約。

02:23:59 - 02:24:00
好，所以請問這個租賃契約是什麼款項？

02:24:00 - 02:24:03
我問你喔，這個租賃契約是不是推翻的證據？

02:24:03 - 02:24:07
請問這個證據是不是處分作成時已存在而未經爭奪？

02:24:09 - 02:24:09
再講一次，你看黑板。

02:24:11 - 02:24:14
某乙手上有終極武器叫做租約。

02:24:14 - 02:24:23
請問這個租約是不是所有權登記作成時已存在而未經爭奪，對不對？

02:24:23 - 02:24:26
所以這個租約會是翻掉這個處分的新證據嗎？

02:24:27 - 02:24:32
因為我們第三項有規定，新證據是指作成時已存在，或者是作成後才發生嘛。

02:24:32 - 02:24:33
這樣都明白了嗎？

02:24:34 - 02:24:34
喔。

02:24:35 - 02:24:35
好。

02:24:36 - 02:24:38
所以我這邊一定要提醒你，請看黑板。

02:24:39 - 02:24:43
我們在寫理由的時候，除了寫第二款理由之外，你還要寫第幾項？

02:24:44 - 02:24:45
128第三項，因為你要解釋為什麼它符合的是新證據。

02:24:48 - 02:24:50
這樣子有確認到細節嗎？

02:24:51 - 02:24:55
喔，滿分是堆砌在每一個精準的細節。

02:24:56 - 02:24:59
這邊的新證據不能夠空言新證據。

02:24:59 - 02:25:00
你要搭配128第三項。

02:25:01 - 02:25:01
喔。

02:25:03 - 02:25:03
好。

02:25:03 - 02:25:05
最後請看一下黑板這邊。

02:25:06 - 02:25:07
我們要講期間。

02:25:07 - 02:25:13
期間是這個處分，就其期限經過後三個月到五年內，這個區間都可以來做。

02:25:14 - 02:25:16
所以呢，我們來看一下它的處分喔。

02:25:17 - 02:25:17
他

02:25:17 - 02:25:18
處分在什麼時候呢？

02:25:18 - 02:25:20
請看一下你的第一段倒數第二行中間。

02:25:21 - 02:25:24
假於111年6月申請無償取得。

02:25:24 - 02:25:26
所以這是111年,可是你看下一段。

02:25:27 - 02:25:28
112年。

02:25:29 - 02:25:31
所以他有沒有超過五年?

02:25:32 - 02:25:33
這邊喔，可能就

02:25:34 - 02:25:34
呃...

02:25:36 - 02:25:39
這邊我們就要援引，就是他的那個後段，

02:25:39 - 02:25:41
知道這件事情之後，

02:25:42 - 02:25:44
喔，再起算三個月。

02:25:44 - 02:25:45
所以我們這邊就要假設。

02:25:46 - 02:25:49
他在第二段的第一行，112年知道這個事情。

02:25:50 - 02:25:54
那他就必須在這個知道這個事情的時候三個月內為止去處理，這樣明白了嗎？

02:25:55 - 02:25:56
有沒有聽不懂的？

02:25:57 - 02:25:58
還沒有聽不懂？

02:26:02 - 02:26:03
期間怎麼算出來的哦，來你看，你你你書不要翻，然後你，你幫我翻到128條。

02:26:10 - 02:26:11
關起來。

02:26:13 - 02:26:15
等我一下，我不小心把它關起來了。

02:26:21 - 02:26:24
好，你再不懂，也有可能是螢幕前的同學不懂的地方哦。

02:26:25 - 02:26:27
反正我們要下課了，剛好認真解完這一題也可以。

02:26:28 - 02:26:33
來，你幫我看一下那個128條的第二項。

02:26:34 - 02:26:35
來專心看喔。

02:26:35 - 02:26:39
我念，前項申請因自法定期間經過後三個月內為之。

02:26:39 - 02:26:42
那我問你，法定期間經過後這個點要怎麼抓？

02:26:44 - 02:26:46
就是處分次日起30日嘛，對不對？

02:26:47 - 02:26:49
因為那是訴願法14條嘛，對不對？

02:26:49 - 02:26:50
好，那你看一下題目。

02:26:51 - 02:26:53
題目的原處分在什麼時候做的？

02:26:54 - 02:26:57
題目的原處分在第一段的倒數第二行中間111年6月。

02:26:57 - 02:27:00
所以從那個，我們假設是6月1號好了，假設。

02:27:01 - 02:27:03
那不就是到達後次日起30日內。

02:27:04 - 02:27:05
然後算三個月。

02:27:06 - 02:27:06
對不對？

02:27:07 - 02:27:07
可是這個時候，

02:27:08 - 02:27:09
這個時候，

02:27:09 - 02:27:10
我們能用，請回到你的第二項。

02:27:11 - 02:27:13
各位請回到128條第二項。

02:27:14 - 02:27:16
我們能用經過後機械性地算三個月嗎？

02:27:17 - 02:27:18
不行，為什麼？

02:27:18 - 02:27:19
因為你看三個月後面的分號。

02:27:21 - 02:27:24
其事由發生在後或知悉在後，請問，

02:27:24 - 02:27:27
知道有租約這件事情，

02:27:27 - 02:27:29
怪怪的，怪怪的，是不是？

02:27:29 - 02:27:30
後面才知道。

02:27:31 - 02:27:31
對不對？

02:27:32 - 02:27:33
所以你看你的題目的第二段。

02:27:34 - 02:27:37
乙的母親是在112年去世，乙在繼承登記時始發現。

02:27:39 - 02:27:40
你有沒有看到始發現三個字？

02:27:40 - 02:27:46
所以他是，他針對，他是不是在112年才發現有這樣的新證據，是不是知悉在後？

02:27:48 - 02:27:50
所以從知悉在後才會開始算三個月，這樣明白了嗎？

02:27:52 - 02:27:54
好，那我們就要假設他沒有超過知悉後的三個月。

02:27:55 - 02:27:57
因為題目沒有講年月日。

02:27:58 - 02:27:59
這樣子方便你理解嗎？

02:28:04 - 02:28:06
也不是，你再看一次第二項

02:28:06 - 02:28:07
聽不懂都可以再追問

02:28:08 - 02:28:10
但是你看一下第二項的前段

02:28:10 - 02:28:13
前項申請應自法定期間經過後三個月

02:28:13 - 02:28:15
我們不能夠從這邊算啊

02:28:15 - 02:28:19
因為我們我們要用的是分號後面那句

02:28:19 - 02:28:22
因為他實際上是更特別的資訊在後

02:28:23 - 02:28:24
這樣理解了嗎

02:28:24 - 02:28:26
我們不能用二項的前段

02:28:26 - 02:28:27
我們要用二項的後段

02:28:27 - 02:28:29
因為我們的狀況是知悉在後

02:28:31 - 02:28:32
這樣理解了嗎

02:28:32 - 02:28:37
對，所以我們就要假設他持續在後三個月內都還有去做這樣子

02:28:37 - 02:28:38
OK嗎

02:28:39 - 02:28:39
好

02:28:40 - 02:28:42
那我們就先收尾到這邊喔

02:28:43 - 02:28:44
所以你會發現說

02:28:45 - 02:28:45
二四喔

02:28:46 - 02:28:49
雖然考的東西很複雜,我是說點點滴滴

02:28:49 - 02:28:53
但是他依舊會出這種佛心來的128,沒有別的了

02:28:54 - 02:28:55
為什麼沒有別的

02:28:55 - 02:28:56
一句話講完就是

02:28:57 - 02:28:58
那個叫什麼

02:28:59 - 02:29:00
小題大作

02:29:00 - 02:29:02
一個題目就是考128

02:29:02 - 02:29:03
一生只考這麼一題

02:29:03 - 02:29:04
128，那你要把

02:29:05 - 02:29:09
四個這樣的要件拆開來去專心的寫,你才配得起這個配分

02:29:11 - 02:29:15
我們講一個考古的,寫考古題的一個技巧就收尾了,因為31分了

02:29:17 - 02:29:21
這一題我沒有記錯的話,雖然我沒有寫配分,大概是25配分左右

02:29:21 - 02:29:22
所以各位

02:29:22 - 02:29:25
國家考試,如果是25配分左右的話

02:29:25 - 02:29:27
你大概抓六到八百字

02:29:28 - 02:29:32
那六到八百字如果是基準點的話，你就等比例去換算

02:29:32 - 02:29:36
因為他如果考50分，那就是1200到1600

02:29:37 - 02:29:38
所以爾後你看到配分，你就自己去抓一下他的那個

02:29:39 - 02:29:41
篇幅，那最後一個問題就是

02:29:42 - 02:29:43
抓篇幅要幹嘛

02:29:44 - 02:29:45
又不是以字計費

02:29:45 - 02:29:46
抓篇幅喔，是要去抓考點

02:29:49 - 02:29:53
因為一個考點他就會有一個篇幅的大概的量

02:29:53 - 02:29:56
所以他如果配分越多，你的考點就越多，懂嗎

02:29:57 - 02:30:00
那你就知道說你這樣寫，你的考點是不是寫夠

02:30:00 - 02:30:02
你就可以去換算，這樣的話會有安心感，這很重要。

02:30:04 - 02:30:05
好。

02:30:06 - 02:30:12
那時間關係呢，我們421頁這一題呢，99年律師就先割愛，因為它的那個做法是差不多的。

02:30:13 - 02:30:14
算了，我們下次再講好了，我先把它折起來，421頁這邊。

02:30:16 - 02:30:21
那我們這個下次就會接著這一題，然後接著講全新進度，叫行政契約。

02:30:22 - 02:30:24
那我們下禮拜再接著跟各位講，我們用黑白來複習一分鐘，一分鐘。

02:30:27 - 02:30:27
好。

02:30:29 - 02:30:30
幫我用這個表。

02:30:31 - 02:30:38
92條有六大元素，請大家一定要學會辨認，因為題目中有處分，才會有後面的規定的適用。

02:30:38 - 02:30:41
如果題目中沒有處分，這些規定都不會用，不要亂用。

02:30:43 - 02:30:47
好，那時間有限，我來講一個今天我改考卷看到的。

02:30:47 - 02:30:49
我真的是不知道為什麼，來。

02:30:49 - 02:30:53
瑕疵的處理是不是有119條的問題，就是信賴不值得保護。

02:30:54 - 02:30:55
那聰明的各位你們才學。

02:30:56 - 02:30:59
程序法119條是用在撤銷還是用在廢止？

02:31:00 - 02:31:01
用在撤銷啊。

02:31:01 - 02:31:05
那我今天改考卷的時候一直看到這題明明在講廢止，題目也在講廢止。

02:31:05 - 02:31:10
結果他就用119條說這邊是違反什麼不值得保護，什麼你可以做廢止。

02:31:10 - 02:31:12
這個牛頭不對馬嘴的關係，你把牛頭放在馬身上。

02:31:14 - 02:31:18
119條就是用在撤銷的檢驗，不可能用在廢止，它是涇渭分明的。

02:31:19 - 02:31:22
不要亂用，我不知道為什麼很普遍。

02:31:23 - 02:31:27
好，那瑕疵的處理這邊呢，就有幾個重點，第一個期間。

02:31:27 - 02:31:28
我是說廢棄的部分。

02:31:29 - 02:31:32
期間、要件、效果跟善後，請分別針對這些區塊去背誦那些條文。

02:31:35 - 02:31:38
然後最後一個重新這個進行，也就是程序再開。

02:31:38 - 02:31:40
他的情境很特定，一個處分在題目裡面。

02:31:42 - 02:31:46
超過救濟期間而確定下來之後，人民要怎麼救濟，不知道，所以這邊就走128。

02:31:47 - 02:31:49
128有四個要件，快速複習一下。

02:31:50 - 02:31:52
相對人、利害關係人，還有已經確定的處分。

02:31:52 - 02:31:56
那這邊的爭點就是，如果是用盡救濟途徑呢，你可不可以就程序再開，有兩說。

02:31:57 - 02:32:00
然後我們的理由有三個，第一個持續效力的利益。

02:32:00 - 02:32:01
處分產生有利的轉變，第二個，發現新訊息時證據，第三個，相當於再審是有而可以改變處分的狀況，那這個時候第四個，我們要註意它的那個128條的第二項還是第三項的那個期間，題目裡面要自行去判斷一下，總之，這題可考性很高，請把握起來，那我們下次繼續講這一題還有行政契約，謝謝大家。